

ベトナム社会主義共和国 鉱物法及び関連法令

平成25年2月

独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構

ベトナム社会主義共和国 鉱物法及び関連法令

平成 25 年 2 月

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構

はじめに

ベトナム社会主義共和国は、多種多様な鉱物資源ポテンシャルを持ち、銅、鉛・亜鉛、錫、クロム、ミネラルサンド（イルメナイト）などが生産されている他、近年ではタングステン、ボーキサイト、ニッケルなどの開発が進められており、同国に益々注目が集まっている。

鉱物資源開発を進める中、同国は 2011 年 7 月に従来の鉱物法（1996 年制定、2005 年改正）に代わる新鉱物法を策定・施行した。これは、旧鉱物法において地方分権の潮流で鉱業活動の許可権限を大幅に地方政府に移譲した結果、鉱業権の乱発による環境破壊、未加工鉱物資源の輸出拡大を招くこととなったため、新たに枠組みを策定したものである。

JOGMEC は、このタイミングで鉱物関連に係る投資環境調査を実施し、「ベトナム社会主義共和国の投資環境調査 2013 年」として報告書に纏めた。本資料は、JOGMEC ジャカルタ事務所及びハノイ駐在員事務所が現地コンサルタントの協力を得て実施した当該調査解析業務に際し収集した鉱物法及び関係法令の原文及び日本語訳資料であり、投資環境調査報告書の別添となるものである。

また、日本語訳資料については JOGMEC の仮訳版であることをご留意願いたく申し添える。

本資料が関係者各位の参考になれば幸いである。

平成 25 年 2 月

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
金属資源開発本部 金属企画調査部

ベトナム社会主義共和国

鉱物法及び関連法令

1. 鉱物法

(2010 年 11 月 17 日制定 No.60/2010/QH12)

- ① 日本語仮訳..... 1
- ② 原文 27

2. 鉱物法実施細則政令

(2012 年 3 月 9 日制定 No.15/2012/ND-CP)

- ① 日本語仮訳..... 89
- ② 原文113

3. 鉱物探掘権の競売に関する政令

(2012 年 3 月 26 日制定 No.22/2012/ND-CP)

- ① 日本語仮訳..... 149
- ② 原文 159

4. 鉱物戦略

(2011 年 12 月 22 日制定 首相決定 No.2427/QĐ-TTg)

- ① 日本語仮訳..... 177
- ② 原文 183

5. 鉱物の探鉱・採掘・加工・利用及び輸出活動に対する国家管理の強化

(2012 年 1 月 9 日制定 首相指示 No.02/CT-TTg)

- ① 日本語仮訳..... 191
- ② 原文 197

ベトナム社会主義共和国

鉱物法

2010 年 11 月 17 日制定

No.60/2010/QH12

(日本語仮訳)

国 会

ベトナム社会主義共和国

独立－自由－幸福

法律 No : 60/2010/QH12

ハノイ、2010 年 11 月 17 日

鉱 物 法

議決 No 51/2001/QH10 規定に従い、改正されたベトナム社会主義共和国憲法 1992 年に基づき、国会は「鉱物法」を公布する。

第 1 章 一般規定

第 1 条 適用範囲

この法律は、ベトナム社会主義共和国の陸上、島、内水、領海、領海隣接域、排他的経済水域、大陸棚における鉱物資源地質基礎調査、未開発鉱物資源の保護、鉱物の探鉱・採掘、国家管理について規定する。

石油及びガス鉱物並びにミネラルウォーター及び天然温泉水としての価値がない天然水に含まれる鉱物は、この法律の適用対象外とする。

第 2 条 用語説明

この法律において使用する用語を以下のように定義する。

1. 「鉱物」とは、固体・液体・気体の形態により地下・地表に存在する自然物であって、有益な鉱物であり、鉱山用地における廃滓に含まれる鉱物を含む。
2. 「ミネラルウォーター」とは、ベトナムの技術基準・規格又はベトナム政府によって許可された外国の技術基準・規格による高い生物学的特性を持った成分・性質を含有する地下又は地上の天然水である。
3. 「天然温泉水」とは、水源の温度が常にベトナムの技術基準・規格又はベトナム政府によって許可された外国の技術基準・規格を満たした地下又は地上の天然水である。
4. 「鉱物資源地質基礎調査」とは、鉱物資源の賦存可能性の総合的な評価を行うため、地殻の構造、物質成分、生成の過程並びに鉱物資源の鉱床生成論上の関連する条件、規則に関し、調査、研究する活動であり、鉱物探鉱活動の方向性に科学的根拠を与えるものをいう。
5. 「鉱業活動」とは、鉱物の探鉱及び採掘をいう。
6. 「鉱物探鉱」とは、鉱物の埋蔵量、品位及びその他鉱物採掘に必要な情報を測定するための活動をいう。
7. 「鉱物採掘」とは、鉱物採取を目的とした活動をいい、鉱山建設、採掘、分離、選鉱及びその他の関連活動を含む。

第 3 条 鉱物資源に関する国家政策

1. 政府は、各一定の期間において、持続的な社会・経済開発、国家防衛・安全保障に適合する鉱物資源に関する政策・マスタープランを策定する。

2. 政府は、鉱物が合理的、経済的、効果的に保護、開発又は使用されることを確実にする。
3. 政府は、政策及びマスタープランに従い、鉱物資源地質基礎調査及び鉱業活動に関連した人材育成、技術研究・応用・開発を含む鉱物資源地質基礎調査に係る投資及び計画策定を行う。
4. 政府は、民間の組織又は個人が国営の地質専門組織と協力して鉱物資源地質基礎調査を行うことを奨励する。
5. 政府は、国家的な社会・経済開発、国家防衛・安全保障のために必要な戦略的鉱物の探鉱・採掘に投資する。
6. 政府は、高付加価値及び社会・経済開発に有用な金属及び合金又はその他の製品を生産するための鉱物の加工・利用に結びついた鉱物採掘計画を奨励・促進する。
7. 政府は、国内産業への鉱物原料供給を優先する原則に基づいた持続的な経済・社会開発の目標に従い、特定の期間における鉱物輸出政策を策定する。

第 4 条 鉱業活動の原則

1. 鉱業活動は、鉱物戦略及びマスタープランに従い、環境、自然景観、歴史的文化遺産・観光地及びその他の天然資源を保護し、国家防衛・安全保障、社会秩序・治安を確保し、実施されなければならない。
2. 鉱業活動は、権限を有する国家管理機関の承認を得て、実施するものとする。
3. 鉱物探鉱では、探鉱区域における全鉱物の埋蔵量及び品位を評価し、確認するものとする。
4. 投資決定においては、社会・経済的効果、環境保護を基本原則とし、鉱物を最大限に回収するため、採掘規模・対象鉱種を特定する方法に先進技術を用いなければならない。

第 5 条 鉱物採掘地における地域社会及び住民の権利

1. 政府は、国家予算に関する法令に従って、鉱物採掘から得られる収益の一部を、鉱物採掘が行われている地域の社会・経済開発を支援するための予算に充当する。
2. 鉱物採掘を実施する組織又は個人は、以下の責任を負う。
 - a) 法令に従った、採掘事業に使用する工業技術インフラ設備の更新、維持管理、建設並びに鉱物採掘が実施される地域社会のための生活関連施設建設への資金的支援
 - b) 鉱物採掘投資計画の内容に従った、工業技術インフラ設備建設及び環境保全・回復を伴った鉱物採掘。採掘により、工業技術インフラ、施設、その他の資産に損害を及ぼす場合においては、その損害の程度により、法令の規定に従った、修理、メンテナンス、新規建設又は補償
 - c) 採掘事業及び関連するサービス事業への地域労働者の優先的雇用
 - d) 地方政府と共同し、採掘事業のために土地を立ち退いた住民の職業の確保
3. 採掘計画のために土地を立ち退いた組織又は個人に対し、土地に関する法令及びその他の関連法令の規定に従った補償、資金支援、住居移転

第 6 条 鉱物資源情報の保管

1. 鉱物資源地質基礎調査報告書、鉱物探鉱結果報告書は、書類保管に関する法令の規定に従い、保管されなければならない。
2. 地質、鉱物のサンプル・標本は、法令の規定に従い、天然資源環境省に所属する地質博物館に保管されなければならない。

第 7 条 鉱物に関する情報の利用

1. 鉱物資源の国家管理機関は、法令の規定に従い、組織又は個人からの要請に対し、鉱物資源情報の

提供を行う。

2. 鉱物資源情報を利用する組織又は個人は、手数料に関する法令の規定に従い、利用手数料を支払わなければならない。
3. 鉱物探鉱のために鉱物資源情報を利用する組織又は個人は、鉱物資源地質基礎調査のために支出された費用を返還し、採掘のために鉱物資源情報を利用する組織又は個人は、鉱物資源地質基礎調査及び鉱物探鉱のために支出された費用を返還しなければならない。
4. 政府は、鉱物資源地質基礎調査費用、鉱物探鉱費用の返還に関する詳細規定を定める。

第 8 条 禁止される行為

1. 鉱業活動によって、国家利益の侵害及び法令で定められた組織又は個人の利益を侵害すること。
2. 鉱物探鉱によって、鉱物を採掘すること。
3. 権限を有する国家管理機関の許可なしに、鉱物資源地質基礎調査及び鉱業活動を実施すること。
4. 鉱物資源地質基礎調査又は鉱業活動に対し、非合法に妨害すること。
5. 国家機密情報に属する鉱物資源情報の非合法的な提供
6. 貴重又は希少な地質・鉱物のサンプル、標本を故意に破壊すること
7. 法律に規定されたその他の禁止行為

第 2 章

鉱物資源戦略及びマスタープラン

第 9 条 鉱物資源戦略

1. 鉱物資源戦略は、以下の原則及び前提によって策定されなければならない。
 - a) 社会・経済開発、国家防衛、安全保障、地域開発マスタープランの戦略及び計画への適合
 - b) 持続的社会・経済開発に必要な鉱物の需要に対応し、かつ、鉱物の浪費を抑えた効率的な鉱物の採掘・利用
 - c) 現在及び将来の国内需要並びに社会・経済開発のための国際協力需要への対応
 - d) 鉱物資源地質基礎調査の結果による地質学的前提及び根拠に基づくもの
2. 鉱物資源戦略は、以下の内容を含まなければならない。
 - a) 鉱物資源地質基礎調査の目標、未開発鉱物資源の保護及び合理的・経済的な方法による鉱物資源の探鉱、採掘、加工、利用に関する指針
 - b) 当該戦略期間における、鉱物資源地質基礎調査、未開発鉱物資源の保護、特定鉱物グループごとの探鉱・採掘、合理的・経済的な方法による加工・利用に関する方針
 - c) 鉱物資源地質基礎調査、未開発鉱物資源の保護、特定鉱物グループごとの探鉱・採掘、合理的・経済的な方法による加工・利用、国家鉱物保護に関する主要な任務及び方策
3. 鉱物資源戦略は、10 年間の期間について定めるものとし、さらに社会・経済開発のための戦略期間に基づき 20 年間のビジョンを定める。
4. 天然資源環境省は、鉱物資源戦略の策定を主導し、商工省、建設省、計画投資省、その他の関連各省庁並びに地方政府との調整を行い、首相の承認を受けなければならない。

第 10 条 鉱物マスタープラン

1. 鉱物マスタープランは以下の内容を含む。

- a) 鉱物資源地質基礎調査のためのマスタープラン
 - b) 国内全土の鉱物探鉱及び採掘のためのマスタープラン
 - c) 国内全土の建設資材用となる特定鉱物及び特定鉱物グループの採掘・利用のためのマスタープラン、並びにその他の特定鉱物及び特定鉱物グループの採掘及び利用のためのマスタープラン
 - d) 各中央直轄市・省における鉱物の探鉱、採掘及び利用のためのマスタープラン
2. マスタープランの期間は以下のとおりとする。
- a) 鉱物資源地質基礎調査に関するマスタープランは 10 年間とし、さらに 20 年間のビジョンを定める。
 - b) 本条第 1 項 b)、c) 及び d) に規定するマスタープランは 5 年間とし、さらに 10 年間のビジョンを定める。
3. 政府は、本条第 1 項の a)、b) 及び c) に規定する各マスタープランの策定及び首相への承認申請業務の各省への振り分け、並びに中央直轄市・省における鉱物の探鉱、採掘及び利用のためのマスタープラン策定に係る規定を定める。

第 11 条 鉱物資源地質基礎調査マスタープラン

1. 鉱物資源地質基礎調査マスタープラン策定のための基本方針は以下のとおりとする。
- a) 社会・経済開発、国家防衛及び治安のために策定された戦略及び特定の計画、地域開発マスタープラン並びに鉱物資源戦略に適合すること。
 - b) 国内全土における鉱物の探鉱及び採掘マスタープラン策定のための方針
2. 鉱物資源地質基礎調査マスタープランの策定に当たっては、以下の事項を前提とする。
- a) 社会・経済開発、国家防衛、治安維持、地域開発マスタープラン及び鉱物資源戦略
 - b) 前期に実施した鉱物資源地質基礎調査の結果により示された、新たな鉱物資源発見のための地質学的前提及び論拠
3. 鉱物資源地質基礎調査マスタープランには以下の内容が含まれるものとする。
- a) スケール 1 : 50,000 の地形図を基にした地質図の作成、地質調査の実施、地質・鉱物データベースの開設
 - b) 各鉱物又は各鉱物グループごとのポテンシャル評価、有望な鉱物資源賦存地域の抽出
 - c) 前期鉱物資源地質基礎調査結果の評価
 - d) 鉱物資源地質基礎調査事業実施のための投資規模、必要な機材、技術、分析・実験方法の確定
 - d) マスタープラン実行のための方法及び運営

第 12 条 国家鉱物探鉱・採掘マスタープラン

1. 国家鉱物探鉱・採掘マスタープランは以下の原則に従って策定しなければならない。
- a) 社会・経済開発、国家防衛及び治安維持のために策定された戦略及び特定の計画、地域開発マスタープラン並びに鉱物資源戦略に適合すること
 - b) 現在の需要に応じた鉱物資源の合理的、経済的、効果的な採掘・利用を確立し、並びに将来の科学技術の進歩及び鉱物資源需要を考慮すること
 - c) 環境、自然景観、歴史的文化遺産、観光スポット及び他の天然資源を保護すること
2. 国家鉱物探鉱・採掘マスタープランの策定に当たっては、以下の事項を前提とする。
- a) 社会・経済開発、国家防衛及び治安のために策定された戦略及び特定の計画、地域開発マスタープラン、鉱物資源戦略、鉱物の生産・利用に係る各産業のマスタープラン

- b) 各業界の鉱物需要
 - c) 鉱物資源地質基礎調査の結果
 - d) 鉱物探鉱・採掘における科学技術の進歩
 - ‘d) 前期マスタープランの実施結果及び環境保護法令に基づく戦略的環境評価の結果
3. 国家鉱物探鉱・採掘マスタープランには、以下の内容が含まれるものとする。
- a) 自然、社会・経済の状況の調査・研究、情報収集及び評価、並びに鉱物の探鉱・採掘・加工・利用の現状
 - b) 調査又は探鉱した鉱物のポテンシャル及び各経済分野における鉱物の需要評価
 - c) 前期マスタープラン実施結果の評価
 - d) マスタープラン期間中の鉱物の探鉱・採掘方法・目標の決定
 - ‘d) 小規模点在鉱物の賦存区域も含めた鉱業活動区域の抽出。鉱業活動区域は適正なスケールにより、国家座標システムを使用した地形図に直線で囲う
 - e) 鉱業活動禁止区域、鉱業活動一時禁止区域、国家鉱物保護区域
 - g) マスタープラン実行のための手法

第 13 条 建設資材用特定鉱物及び特定鉱物グループの採掘・利用に関する国家マスタープラン

1. 建設資材用となる特定鉱物及び特定鉱物グループの採掘・利用に関する国家マスタープラン、並びにその他の特定鉱物及び特定鉱物グループに関する国家マスタープランは、以下の原則に従って策定しなければならない
- a) 社会・経済開発、国家防衛及び治安維持のために策定された戦略及び特定の計画、地域開発マスタープラン、鉱物資源戦略並びに国家鉱物探鉱・採掘マスタープランへの適合
 - b) 現在の需要に応じた鉱物資源の合理的、経済的、効果的な採掘・利用を確立し、並びに将来の科学技術の進歩及び鉱物資源需要を考慮すること
 - c) 環境、自然景観、歴史的文化遺産、観光スポット及び他の天然資源を保護すること
 - d) 多目的に利用される鉱物は 1 つのマスタープランに集約
2. 建設資材用となる特定鉱物及び特定鉱物グループの採掘・利用に関する国家マスタープラン、並びにその他の特定鉱物及び特定鉱物グループに関する国家マスタープランの策定に当たっては、以下の事項を前提とする。
- a) 社会・経済開発、国家防衛及び治安のために策定された戦略及び特定の計画、地域開発マスタープラン、鉱物資源戦略、鉱物の生産・利用に係る各産業のマスタープラン、国家鉱物探鉱・採掘マスタープラン
 - b) 各産業界の鉱物加工・利用の需要
 - c) 鉱物探鉱・採掘に係る科学技術の進歩
 - d) 前期マスタープランの実施結果及び環境保護法令に基づく戦略的環境評価の結果
3. 建設資材用となる特定鉱物及び特定鉱物グループの採掘・利用に関する国家マスタープラン、並びにその他の特定鉱物及び特定鉱物グループに関する国家マスタープランには、以下の内容が含まれるものとする。
- a) 鉱業活動地域における各特定鉱物及び特定鉱物グループの探鉱、採掘、加工、利用状況の調査・研究、情報収集・評価
 - b) 前期マスタープラン実施結果の評価

- c) 鉱物利用の需要及び計画期間中の利用可能鉱物の決定
- d) 投資を必要とする採掘場及び採掘鉱物の抽出並びに採掘の進捗状況。鉱物採掘区域は適正なスケールにより、国家座標システムを使用した地形図に直線で囲う
- d) 採掘規模、採掘能力、必要な技術の確定
- e) マスタープラン実行のための手法

第 14 条 鉱物マスタープランの調整

1. 次の場合、鉱物マスタープランは調整される。
 - a) 社会・経済開発、国家防衛及び治安維持のために策定された戦略及び特定の計画、地域開発マスタープランが調整され、承認された鉱物マスタープランの内容に直接影響を及ぼす場合、又は鉱物の加工、利用の需要に大きな変化が発生した場合
 - b) 新たな鉱物資源の発見がマスタープランの内容に影響を及ぼす場合
 - c) 本法律第 28 条第 4 項に規定する状況が発生した場合
 - d) 国家利益、社会的利益のためによる場合
2. 各鉱物マスタープランの承認権限を有する国家管理機関は、承認されたマスタープランの調整の決定を行う。

第 15 条 意見聴取及び鉱物マスタープランの公示

1. 鉱物マスタープランに関する意見聴取は、以下のように行われなければならない。
 - a) 本法律第 10 条第 1 項の a)、b)、c) に規定するマスタープランを策定する機関は、首相に承認申請を行う前に、マスタープランに関係する各省庁及び中央直轄市・省の人民委員会（以下、「地方人民委員会」という。）に対して意見聴取を行うものとする。
 - b) 本法律第 10 条第 1 項の d) に規定するマスタープランを策定する機関は、決定権限を有する国家管理機関に承認申請を行う前に、マスタープランに関係する天然資源環境省、その他の省庁に対して意見聴取を行うものとする。
2. 鉱物マスタープラン策定機関は、鉱物マスタープランが承認又は調整された日から 30 日以内に、鉱物マスタープランの公示の責任を負う。

第 3 章

未開発鉱物の保護

第 16 条 未開発鉱物保護の責任

1. 閉鎖後の鉱山の廃滓鉱物を含む未開発鉱物はこの法律の規定に従い保護される。
2. 未開発鉱物の保護の責任を負う機関・組織又は個人は、未開発鉱物の保護に関する全ての規定に厳正に従わなければならない。
3. 全てのレベルの人民委員会は、各自の役割及び権限の範囲内で各自の担当地域における未開発鉱物の保護の責任を負う。

第 17 条 組織又は個人の鉱物保護責任

1. 鉱業活動を行う組織又は個人は以下の責任を負う。
 - a) 鉱物採鉱の実施中、採鉱区域において発見した全ての鉱物についての情報を収集し、許可権限を有する国家管理機関へ正確に報告しなければならない。
 - b) 採掘事業の実施中、採掘許可を受けた鉱物を最大限採取するため、採掘及び鉱種の規模・特徴に

適合する先進技術を適用しなければならない。新たな鉱物を発見した場合は、許可権限を有する国家管理機関へ迅速に報告するものとし、未利用鉱物又は未採取鉱物は管理・保護される。

2. 土地を使用する組織又は個人は、使用中の土地敷地内における未開発鉱物の保護の責任を負い、本法律第 64 条第 2 項の b) に規定する場合を除き、同敷地内の鉱物の採取をしてはならない。
3. 建設に係る地域マスタープラン、都市総合マスタープラン、地方住宅地建設マスタープランを策定する機関は、マスタープランの承認申請を行う際に、本法律第 82 条に規定する許可権限を有する国家管理機関の意見書を添付しなければならない。

第 18 条 各レベルの人民委員会の未開発鉱物の保護責任

1. 各省の人民委員会は、その役割及び権限の範囲内において、以下の責任を負う。
 - a) 自己の権限に基づいた、鉱物法を実施するために必要な規則の発行、又は権限外の場合、国家権限機関への発行の要請
 - b) 未開発鉱物の保護に関する法令の宣伝、指導、教育
 - c) 未開発鉱物の保護の実施
 - d) 地域内における不法鉱業活動を排除及び阻止するための、地域内の全ての関連組織との調整並びに動員及び指揮
2. 県・区・省に属する市の人民委員会（以下県レベル人民委員会という）は、その役割及び権限の範囲内において、以下の責任を負う。
 - a) 地域内における鉱物法令規定の実施
 - b) 町・村の人民委員会（以下「町村レベル人民委員会」という）への未開発鉱物を保護するための措置の指導、及び地域内における不法鉱業活動を排除・阻止するための、地域内の全ての関連組織との調整並びに動員及び指揮
3. 町村レベル人民委員会は、その役割及び権限の範囲内において、地域内の未開発鉱物を保護するために、関係機関と調整の上、不法鉱業活動の迅速な摘発・阻止を行う責任を負う。

第 19 条 各省庁の未開発鉱物の保護責任

1. 天然資源環境省は、関係する省庁と調整の上、本法律の規定に従い、未開発鉱物の保護に関する実施を主導する。
2. 公安省及び国家防衛省は、その役割及び権限の範囲内において、鉱物分野に関する犯罪の防止及び対策を指導し、国防・治安維持を目的とする国境地域、島しょ地域又は鉱業活動禁止区域における未開発鉱物を保護する。
3. 各省庁は、その役割及び権限の範囲内で、未開発鉱物を保護するため、天然資源環境省、公安省、国家防衛省に協力しなければならない。

第 20 条 未開発鉱物保護のための予算

政府は、未開発鉱物保護のための予算を確保するものとし、その予算は国家予算に組み込まれるものとする。

第 4 章

鉱物資源地質基礎調査

第 21 条 鉱物資源地質基礎調査における政府の責任

1. 鉱物資源地質基礎調査は、承認されたマスタープランに従い、政府が実施する。 鉱物資源地質基礎調査のための予算は、国家予算に組み込まれるものとする。
2. 首相が承認した鉱物資源地質基礎調査マスタープラン及びその国家予算に基づき、天然資源環境省は鉱物資源地質基礎調査を実施する。

第 22 条 鉱物資源地質基礎調査の内容

1. 鉱物資源地質基礎調査は以下の内容を含んだものとする。
 - a) 鉱物資源の調査・発見及び関連する広域地質図、ジオハザード・マップ、環境地質図、海洋地質・鉱物資源賦存図、主題図の作成並びに地質及び鉱物資源を主題とした研究
 - b) 新たな鉱物資源有望地域の抽出を行うため、鉱種及び鉱種グループ別並びに地質構造による鉱物資源潜在性の評価
2. 天然資源環境省は、鉱物資源地質基礎調査の詳細内容、調査結果及び調査計画の評価・承認方法について決定する。

第 23 条 鉱物資源地質基礎調査を実施する組織の権利及び義務

1. 鉱物資源地質基礎調査を実施する組織は、以下の権利を有する。
 - a) 権限を有する国家管理機関が承認した計画内容に従った鉱物資源地質基礎調査の実施
 - b) 承認された計画内容に従い、分析・実験を行うため、適切な数量及び種類の鉱物サンプル・標本を、外国を含む鉱物資源地質基礎調査地域外へ持ち出すこと
2. 鉱物資源地質基礎調査を実施する組織は、以下の義務を負う。
 - a) 調査の実施前に、権限を有する国家管理機関への鉱物資源地質基礎調査活動の登録
 - b) 承認された鉱物資源地質基礎調査の技術基準、規格、単価に従った計画の実施
 - c) 正確、かつ総合的な地質・鉱物データの収集の実施並びに鉱物資源地質基礎調査実施中のこれらのデータの非開示
 - d) 鉱物資源地質基礎調査実施中の、環境、鉱物資源及びその他の資源の保護
 - e) 権限を持つ国家管理機関の承認を得るための鉱物資源地質基礎調査の結果報告書の提出
 - f) 権限を有する国家管理機関が承認した鉱物資源地質基礎調査の結果報告書を、書類保管に関する法律の規定に従い、書類保管機関へ提出し、地質・鉱物のサンプル・標本を、天然資源環境省の規定に従い、地質博物館へ提出すること

第 24 条 鉱物資源地質基礎調査に投資する組織又は個人

1. 鉱物資源地質基礎調査に投資する場合は、以下の原則に従うものとする。
 - a) 鉱物資源地質基礎調査計画は、首相府が発行する「投資促進計画リスト」に記載されなければならない。
 - b) 鉱物資源地質基礎調査計画は、天然資源環境省によって評価されるものとする。
 - c) 鉱物資源地質基礎調査計画は、権限を有する国家管理機関の監督の下、実施されるものとする。
2. 鉱物資源地質基礎調査に投資する組織又は個人は、鉱業活動に参加する際に、調査地域における鉱物資源の情報を優先的に利用することができる。

第 5 章 鉱物地域

第 25 条 鉱物地域の分類

1. 小規模点在鉱物資源の賦存地域を含む鉱物地域
2. 鉱業活動禁止区域
3. 鉱業活動一時禁止区域
4. 国家鉱物保護区域

第 26 条 鉱業活動地域

1. 鉱業活動地域とは、鉱物資源地質基礎調査が行われ、権限を有する国家管理機関により本法律第 10 条第 1 項の b、c、d の規定に基づいたマスタープランによって確定した鉱物資源賦存地域とする。
2. 国家防衛、治安維持並びに環境、自然景観、歴史・文化財への影響の防止又は低減、特別森林地域及びインフラ施設の保護に関する要請に基づいて、鉱物資源探鉱、・開発は、以下の制限を受けることがある。
 - a) 探鉱及び開発を実施し得る組織又は個人
 - b) 採掘量
 - c) 採掘期間
 - d) 採掘区域及び深度

各省庁の要請に基づいて、本法律第 82 条の規定による許可証発行の権限を有する国家管理機関は、鉱業活動の制限内容について決定する。

第 27 条 小規模点在鉱物賦存地域

1. 小規模開発のみに適した小規模点在鉱物の賦存地域は、鉱物資源地質基礎調査の結果又は権限を有する国家管理機関が承認した鉱物探鉱の結果によって確定されるものとする。小規模点在鉱物の賦存地域は、適正なスケールによる国家座標システムを使用した地形図に直線で囲う。
2. 政府は、小規模点在鉱物賦存地域を確定するための詳細規定を定める。

第 28 条 鉱業活動禁止区域及び鉱業活動一時禁止区域

1. 鉱業活動禁止区域は、以下の地域を含む。
 - a) 文化遺産法の規定により、保護することが認定された歴史・文化遺跡、自然景観を有する地域
 - b) 特別森林地域、保護森林地域及び地質保存地域
 - c) 国家防衛、治安維持のための利用が計画されている地域、又は鉱業活動が国家防衛・治安維持に影響を及ぼす可能性がある地域
 - d) 宗教上の利用がなされている地域
 - e) 交通・水利・堤防施設、給排水システム、廃棄物処理システム、電気・ガソリン・オイル・ガスの伝送システム、情報通信ネットワークの保護範囲内の土地
2. 鉱業活動一時禁止区域は、以下の場合、適用される。
 - a) 国家防衛、治安維持に必要な場合
 - b) 自然保護、歴史・文化遺跡又は景観地が、政府による保護認定の検討中である場合又は鉱物の探鉱又は採掘中に発見された場合
 - c) 自然災害の予防、復旧に必要な場合
3. 合法的に鉱業活動を行っている地域が、鉱業活動禁止区域又は鉱業活動一時禁止区域として確定された場合、その地域で鉱業活動を行っている組織又は個人は、法律の規定に従い、損害賠償を受けることができる。

4. 鉱業活動禁止区域及び鉱業活動一時禁止区域において、鉱物の探鉱及び採掘が必要となる場合、本法律第 82 条の規定により許可証発行権限を有する国家管理機関は、その必要性の検討及び関連する鉱物マスタープランの変更・調整を決定するため、首相に報告しなければならない。
5. 省レベルの人民委員会は、天然資源環境省及び関連する各省庁の意見を徴取した後、鉱業活動禁止区域又は鉱業活動一時禁止区域を確定し、首相の承認を受けるものとする。

第 29 条 国家鉱物保護区域

1. 国家鉱物保護区域は、鉱物資源地質基礎調査及び鉱物の探鉱の結果に基づき確定された未開発鉱物が賦存する地域とし、以下の地域を含む。
 - a) 持続的・社会的・経済開発のために必要な鉱物資源が賦存する地域
 - b) 鉱物資源が賦存しているが、効率的な開発ができない状況にある地域、又は開発可能な状況にはあるが環境への悪影響を防止するための方法がない地域
2. 天然資源環境省は、関係省庁と調整を行い、国家鉱物保護区域を確定し、首相の決定を受けるものとする。

第 6 章

鉱業活動における環境保護並びに土地、水資源、工業技術インフラの利用

第 30 条 鉱業活動における環境保護

1. 鉱業活動を実施する組織又は個人は、法律の規定に従い、環境への負荷が少ない技術、設備、原材料を使用し、環境への悪影響を防止する方法及び負荷を軽減する方法を採用することにより、環境の改善及び回復を行わなければならない。
2. 鉱業活動を実施する組織又は個人は、環境の保護、改善及び回復のための全ての対策及び費用を負担するものとし、環境の保護、改善及び回復のための対策及び費用は、権限を有する国家管理機関が承認した投資計画、環境影響評価報告書、環境保護に関する誓約書に明記されなければならない。
3. 鉱物開発の開始前に、鉱物採掘の権利を有する組織又は個人は、政府の規定に従い、環境改善・回復のための資金を預託しなければならない。

第 31 条 鉱業活動における土地及び工業技術インフラの利用

1. 鉱業活動を実施する組織又は個人は、地表を使用しない場合又は地表を合法的に使用している組織又は個人に影響を及ぼさない場合を除き、土地に関する法令の規定に従い、土地を賃借しなければならない。探鉱許可証又は採掘許可証が失効した時点で土地賃貸借も無効になるものとし、鉱物探鉱区域又は採掘区域の一部が返還される場合は、土地賃貸借区域も同様に変更するものとする。鉱物の探鉱又は開発を実施する組織又は個人が変更される場合は、新規の土地賃貸借を行わなければならない。
2. 鉱業活動を実施する組織又は個人は、関連する法律の規定に従い、鉱業活動に必要な交通、情報通信、電力システム及び他の工業技術インフラを利用することができる。

第 32 条 鉱業活動における水資源の利用

1. 鉱業活動を実施する組織又は個人は、水資源に関する法律の規定に従い、水資源を利用することができる。
2. 鉱業活動に使用する水源、水量、その使用方法及び排出方法は、鉱物の探鉱計画、鉱山投資計画及び鉱山設計において確定されなければならない。

第 33 条 鉱業活動における保険

鉱物探鉱を実施する組織又は個人は、探鉱活動用の資機材及び施設に対する保険並びに他の法律の規定によるその他の保険に加入しなければならない。

第 7 章 鉱物探鉱

第 34 条 鉱物探鉱を実施する組織又は個人

1. 鉱物資源の探鉱を実施できる組織又は個人は、以下のとおりとする。
 - a) 企業法に従い設立された企業
 - b) 共同組合法に従って設立された協同組合、統合共同組合
 - c) ベトナム支社又はベトナム駐在員事務所を有する外国企業
2. 鉱物探鉱を事業登録した世帯経営者は、一般建設資材用鉱物の探鉱を実施することが出来る。

第 35 条 鉱物探鉱を実施する組織の条件

1. 鉱物探鉱を実施する組織は、以下の条件を満たさなければならない。
 - a) 法律に基づき設立された組織であること
 - b) 大学の地質・探鉱に関する専門過程を修め、5 年以上の鉱物探鉱業務の経験を有し、鉱物探鉱の技術基準・規格に関する専門知識を持つ技術担当者を雇用していること
 - c) 鉱物探鉱、水利地質、土木地質、地球物理、ボーリング、掘削、その他の関連する分野の技術作業員を雇用していること
 - d) 鉱物探鉱作業に必要な専用の資機材を所有すること
2. 天然資源環境省は、鉱物探鉱の実施に関する詳細条件を定めるものとする。

第 36 条 鉱物探鉱を実施する組織又は個人の選定

1. 権限を有する国家管理機関は、鉱物探掘権に係る非入札地域での鉱物探鉱許可証を与える組織又は個人を選定する権限を持つ。
2. 鉱物探鉱許可証を与える組織又は個人を選定するための詳細規定は、政府が定める。

第 37 条 鉱物探鉱計画区域の選定

鉱物探鉱を実施しようとする、本法律第 34 条に規定する組織又は個人は、鉱物探鉱を実施する区域の属する省レベルの人民委員会より書面による承認を得た後、鉱物探鉱計画の実施区域を選定するため、地質調査を実施し、地表からサンプルを採取することが出来る。

第 38 条 鉱物探鉱区域の面積

1. 鉱物探鉱区域は、適正なスケールにより、国家座標システムを使用した地形図に直線で囲い定義される。
2. 各鉱物又は各鉱物グループの探鉱許可証 1 件の探鉱区域の面積は、以下のよう規定される。
 - a) 宝石、準宝石又は金属鉱物（ボーキサイトを除く）: 50km² 以下
 - b) 石炭、ボーキサイト、非金属鉱物。ただし、一般建設資材用鉱物を除き、水域の有無にかかわらず陸上におけるもの: 100km² 以下
 - c) 大陸棚における鉱物。ただし、一般建設資材用鉱物を除く: 200km² 以下
 - d) 陸上における一般建設資材用鉱物: 02km² 以下、水域が含まれる一般建設資材用鉱物: 01km²

以下

‘d.) ミネラルウォーター、天然温泉水：02km² 以下

3. 探鉱場所において、全ての鉱体及び探鉱予定鉱物の存在を示す地質構造ポテンシャルは完全に把握されていなければならない。

第 39 条 鉱物探鉱計画

1. 鉱物探鉱計画は、以下の内容を含まなければならない。
 - a) 探鉱区域内の各鉱物の埋蔵量、品位、採掘条件、鉱石処理・利用可能性を確定するための適切な方法の採用
 - b) 探鉱目的に従い、資源埋蔵量・鉱物品位を確定するための探鉱量、分析用サンプルの数量・種類
 - c) 鉱物探鉱中における環境保護、労働安全衛生の確保のための対策
 - d) 埋蔵量計算方法
 - ‘d) 計画実施体制
 - e) 権限を有する国家管理機関が規定した単価による探鉱予算
 - g) 鉱物探鉱計画実施期間中における、確定埋蔵量申請、許可及び採掘投資計画の準備期間に関するスケジュール
2. 鉱物探鉱計画は、探鉱許可証が発行される前に、天然資源環境省の規定による評価を受けなければならない。

第 40 条 鉱物探鉱許可証発行の原則及び条件

1. 鉱物探鉱許可証の発行は、以下の原則に従い、行わなければならない。
 - a) 鉱物探鉱許可証は、他の組織又は個人が合法的に鉱物の探鉱、採掘事業を実施していない地域であって、かつ、鉱業活動禁止区域、鉱業活動一時禁止区域、国家鉱物保護区域、又は鉱物資源地質基礎調査地域及び探鉱許可証申請中の地域を除く地域において、発行される。
 - b) 無効となった鉱物探鉱許可証を除き、各組織又は個人に対し、探鉱許可証は 5 件まで発行でき、一種類の鉱物の全許可証の探鉱区域の総面積は、本法律第 38 条第 2 項に規定する 1 許可証における探鉱面積の 2 倍を超えてはならない。
2. 鉱物探鉱許可証の発行を受ける組織又は個人は、以下の条件を満たさなければならない。
 - a) 本法律第 36 条の規定により、その権限を有する国家管理機関によって選定され、又は本法律の規定に従い未探鉱区域の鉱物採掘権を落札した組織又は個人とする。本法律第 35 条第 1 項に規定する条件を満たしていない組織又は個人は、同条同項の規定により鉱物探鉱を実施するための条件を満たした組織又は個人と契約を締結しなければならない。
 - b) 鉱物マスタープランに適合する鉱物探鉱計画であること。有害鉱物資源の場合は、首相の書面による許可を得なければならない。
 - c) 鉱物探鉱計画の投資総額の 50%以上の資本権益を所有すること。
3. 本法律第 34 条第 2 項の規定、及び政府規定による条件を満たした世帯経営者は、一般建設資材用鉱物を探鉱することが出来る。

第 41 条 鉱物探鉱許可証

1. 鉱物探鉱許可証は、以下の内容を含まなければならない。
 - a) 鉱物探鉱を実施する組織又は個人の名前
 - b) 鉱物の種類、位置、探鉱区域

- c) 探鉱方法、作業量
 - d) 探鉱期間
 - ‘d) 財務負担、その他の関連する義務
2. 鉱物探鉱許可証の有効期間は、最大 48 ヶ月間とし、複数回の延長が出来るものとする。ただし、延長期間の合計は最大 48 ヶ月とする。延長する場合、延長時に延長前の許可証の探鉱面積の 30%以上を返還しなければならない。 鉱物探鉱期間は、鉱物探鉱計画実施期間、鉱物埋蔵量申請・許可期間、採掘投資計画準備期間を含むものとする。他の組織又は個人に鉱物探鉱権を譲渡した場合の探鉱期間は、譲渡前に発行された鉱物探鉱許可証の残存期間とする。

第 42 条 鉱物探鉱を実施する組織又は個人の権利及び義務

1. 鉱物探鉱を実施する組織又は個人は、以下の権利を有する。
- a) 探鉱目的及び探鉱区域に関する鉱物情報の利用
 - b) 鉱物探鉱許可証に従った探鉱の実施
 - c) 分析、試験を行うため、許可された計画内容に従った適切な数量及び種類の鉱物サンプルの探鉱区域外への持ち出し
 - d) 本法律第 45 条第 1 項の規定に基づいた探鉱区域における採掘許可証発行の優先権
 - ‘d) 鉱物探鉱許可証の延長又は鉱物探鉱区域面積一部返還の要請
 - e) 鉱物探鉱権の譲渡
 - g) 国家管理機関による鉱物探鉱許可証取り消しの決定又はその他の決定に対する不服申し立て又は法的訴訟
 - h) 法律に規定するその他の権利
2. 鉱物探鉱を実施する組織又は個人は、以下の義務を果たさなければならない。
- a) 鉱物探鉱許可証発行手数料及び法律の規定による他の納付支払義務
 - b) 承認された鉱物探鉱許可証、鉱物探鉱計画内容の遵守
 - c) 探鉱方法又は探鉱量が変更され、費用が予定の 10%以上上回る場合、許可証発行権限を有する国家管理機関へ報告及び許可の取得
 - d) 探鉱活動によって発生した損害の賠償
 - ‘d) 鉱物探鉱を行う場所が属する省レベル人民委員会への探鉱計画の事前通知
 - e) 鉱物に関する情報の収集・保管、鉱物国家管理機関への鉱物探鉱結果の報告、法律の規定に従った権限を有する国家管理機関へのその他の活動報告
 - g) 本法律第 46 条第 3 項の規定による鉱物探鉱許可証が失効した後の業務の遂行
 - h) 法律の規定に基づくその他の義務

第 43 条 鉱物探鉱権の譲渡

1. 鉱物探鉱権の譲渡を受ける組織又は個人は、本法律に規定による鉱物探鉱許可証発行の条件を満たさなければならない。
2. 鉱物探鉱権を譲渡する場合は、鉱物探鉱許可証の発行権限を有する国家管理機関の承認を受けなければならない。承認を受けた場合は、鉱物探鉱権の譲渡を受ける組織又は個人に対し新規の鉱物探鉱許可証が発行される。
3. 鉱物探鉱権を譲渡する組織又は個人は、鉱物探鉱事業について、その予算額の 50%以上の金額に相当する作業量を完了していなければならない。

4. 政府は、鉱物探鉱権譲渡に関する詳細規定を定める。

第 44 条 有害鉱物の探鉱

有害鉱物の探鉱を実施する組織又は個人は、本法律第 42 条第 2 項に規定する義務を果たすと共に、環境汚染対策及び市民の健康への悪影響を予防する対策を実施しなければならない。環境汚染を引き起こした場合は、汚染の原因を特定し、回復及び汚染の軽減対策を講じなければならない。放射性物質を含む有害鉱物の探鉱を実施する場合は、原子エネルギー法及び関連する他の法律の規定に厳格に従わなければならない。

第 45 条 鉱物探鉱権を有する組織又は個人の優先権

1. 採掘権の入札が行われない地域で鉱物探鉱を実施する権利を有する組織又は個人は、当該鉱物に係る採掘許可証を、優先的に取得できるものとし、この優先権は、当該探鉱許可証の有効期間終了となる日から 06 ヶ月間有効とし、その期間内に権限を有する国家管理機関に申請を行うものとする。ただし、本項に規定した優先権の有効期間経過後も、鉱物探鉱を実施している組織又は個人が当該探鉱区域における採掘許可証の発行を申請しない場合は、採掘許可証発行の優先権は失効する。
2. 権限を有する国家管理機関が他の組織又は個人に採掘許可証を発行する場合、当該許可証を発行される組織又は個人は、当該許可証が発行される前に、探鉱を実施した組織又は個人に対し、探鉱に要した費用を返還しなければならない。

第 46 条 探鉱許可証の取り消し、失効

1. 探鉱許可証は、以下の場合、取り消しとなる。
 - a) 不可抗力による場合を除き、探鉱許可証の発効後 06 ヶ月以内に、鉱物探鉱権を所有する組織又は個人が、引き続き探鉱を実施しない場合
 - b) 鉱物探鉱権を所有する組織又は個人が、本法律第 42 条第 2 項の a)、b)、c)、d)、'd)、e) に規定する義務を果たさず、権限を有する国家管理機関が書面によって通知した日から 90 日以内に対処できない場合
 - c) 鉱物探鉱区域が鉱業活動禁止区域又鉱業活動一時禁止区域として指定された場合
2. 鉱物探鉱許可証は、以下の場合に失効となる。
 - a) 許可証が取り消しとなった場合
 - b) 許可証の期限が過ぎた場合
 - c) 許可証が返還・引渡しされた場合
 - d) 許可証を所有する組織又は個人が解散又は破産した場合
3. 本条第 2 項の a)、b)、c) の規定により鉱物探鉱許可証の失効後 06 ヶ月間以内に、鉱物探鉱許可証を所有する組織又は個人は、自己及び関係者が所有する全ての資産を探鉱区域から撤去し、探鉱作業状態の原状回復、鉱物資源の保護、環境・土地の回復を行い、権限を有する国家管理機関に採取したサンプル・鉱物資源情報を提出しなければならない。ただし、鉱物探鉱許可証の延長又は採掘許可証の発行を申請している組織又は個人に対しては適用しない。

第 47 条 鉱物探鉱許可証の発行申請、延長、返還、鉱物探鉱区域面積の一部返還、鉱物探権譲渡に関する申請書類

1. 鉱物探鉱許可証の申請書類は、以下のものを含む。
 - a) 鉱物探鉱許可証発行申請書
 - b) 本法律第 10 条第 1 項の a)、b)、c)、d) に規定するマスタープランに適合する鉱物探鉱計画

- c) 申請する鉱物探鉱区域を示す地図
 - d) 有害鉱物の探鉱の場合、環境保護に関する誓約書
 - d) 営業許可書のコピー。外資系企業の場合、ベトナム支社又は駐在事務所設立決定書のコピー
 - e) 法律第 40 条第 2 項の c) に規定する資本権益に関する確認書類
 - g) 鉱物未探鉱区域において採掘権を落札した場合、その落札確認書
2. 鉱物探鉱許可証延長に関する申請書類は以下のものを含む。
- a) 鉱物探鉱許可証延長申請書
 - b) 鉱物探鉱結果報告書及び次期鉱物探鉱計画書
 - c) 既存許可証の鉱物探鉱区域面積の 30%以上を縮小した鉱物探鉱区域を示す地図
3. 鉱物探鉱許可証の返還又は鉱物探鉱区域面積の一部返還に関する申請書類は、以下のものを含む。
- a) 鉱物探鉱許可証の返還又は鉱物探鉱区域面積の一部返還申請書
 - b) 鉱物探鉱結果報告書
 - c) 鉱物探鉱区域面積の一部返還の場合、鉱物探鉱区域を示す地図、及び次期鉱物探鉱計画書
4. 鉱物探鉱権の譲渡に関する書類は以下のものを含む。
- a) 鉱物探鉱権譲渡申請書
 - b) 鉱物探鉱権譲渡契約書
 - c) 実施済み探鉱結果及び鉱物探鉱権譲渡時点における各義務履行状況報告書
 - d) 鉱物探鉱権の譲渡を受ける組織又は個人の営業許可書のコピー。外資系企業の場合、ベトナム支社又は駐在事務所設立決定書のコピー

第 48 条 鉱物探鉱許可証の発行、延長、返還、鉱物探鉱区域面積の一部返還に関する手続き

1. 鉱物探鉱許可証の発行、延長、返還、鉱物探鉱区域面積の一部返還を申請する組織又は個人は、本法律第 82 条に規定する許可証の発行権限を有する国家管理機関へ書類を提出しなければならない。
2. 鉱物探鉱許可証の発行、延長、返還、鉱物探鉱区域面積の一部返還に関する書類の処理期間は、以下の規定による。
- a) 鉱物探鉱許可証発行に係る申請書類の場合は、適正な書類を受理してから 90 日以内
 - b) 鉱物探鉱許可証の延長、返還、鉱物探鉱区域面積の一部返還の申請書類の場合は、適正な書類を受理してから 45 日以内
3. 鉱物探鉱許可証の発行、延長、返還、鉱物探鉱区域面積の一部返還の処理について、関係する機関・組織の意見を聴取しなければならない場合、その意見聴取期間は、本条第 2 項の a)、b) に規定する期間に含めないものとする。
4. 政府は、鉱物探鉱許可証の発行、延長、返還、鉱物探鉱区域面積の一部返還手続きに関する詳細規定を定める。

第 49 条 鉱物埋蔵量の評価及び承認

1. 鉱物埋蔵量の評価及び承認に関する権限は、以下の規定による。
- a) 国家鉱物埋蔵量評価評議会は、天然資源環境省が発行する許可証に係る鉱物埋蔵量を評価、承認する。政府は、国家鉱物埋蔵量評価評議会の構成及び業務内容に関する規定を定める。
 - b) 省レベル人民委員会は、自身が発行する許可証に係る鉱物埋蔵量を評価、承認する。
2. 天然資源環境省の発行権限に属する鉱物探鉱許可証を所有する組織又は個人は、鉱物埋蔵量決定書を添付した鉱物探鉱結果報告書を天然資源環境省へ提出しなければならない。省レベル人民委員会の

発行権限に属する鉱物探鉱許可証を所有する鉱物探鉱を実施する組織又は個人は、鉱物埋蔵量決定書を添付した鉱物探鉱結果報告書を省レベル人民委員会及び天然資源環境省へ提出しなければならない。

3. 鉱物探鉱結果報告書提出のための手続きは、保管に関する法令の規定に基づき行うものとする。

第 50 条 鉱物埋蔵量の評価、承認に関する手続き

1. 鉱物埋蔵量の評価、承認に関する書類は以下のものを含む。
 - a) 鉱物埋蔵量評価、承認申請書
 - b) 鉱物探鉱計画及び鉱物探鉱許可証のコピー
 - c) 実施した鉱物探鉱作業量、内容の実績記録
 - d) 鉱物探鉱結果報告書及び添付資料、図面、その他の調査データ、デジタルデータ
2. 鉱物埋蔵量の評価、承認の期間は、適正な書類を受理してから 06 ヶ月以内とする。
3. 政府は、鉱物埋蔵量評価、承認の手続きに関する規定を定める。

第 8 章

鉱物採掘及び小規模採掘

第 1 部 鉱物採掘

第 51 条 鉱物採掘事業者

1. 鉱物採掘事業を登録し、鉱物採掘を行うことができる組織又は個人は、以下のとおりとする。
 - a) 企業法に基づき設立された企業
 - b) 協同組合法に基づき設立された協同組合、統合協同組合
2. 鉱物採掘事業を登録した世帯経営者は、一般建設資材用鉱物の採掘及び小規模採掘を実施することができる。

第 52 条 採掘区域

1. 採掘区域は、適正なスケールにより、国家座標システムを使用した地形図に直線で囲い定義される。
2. 採掘区域の面積及び深度は、認められた埋蔵鉱物の採掘設計に適合した採掘投資計画に基づき検討される。

第 53 条 採掘許可証発行の原則及び条件

1. 採掘許可証の発行は、以下の原則に従い行わなければならない。
 - a) 採掘許可証は、他の組織又は個人が合法的に鉱物の探鉱、採掘事業を行っていない地域であって、かつ、鉱業活動禁止区域、鉱業活動一時禁止区域、国家鉱物保護区域を除く地域において、発行される。
 - b) 効率的な大規模採掘が可能となる鉱物区域を分割し、小規模採掘を行う複数の組織又は個人に採掘許可証を発行してはならない。
2. 採掘許可証の発行を受ける組織又は個人は、以下の条件を満たさなければならない。
 - a) 本法律第 10 条第 1 項の b)、c)、d) に規定するマスタープランに適合する鉱物探鉱を完了し、鉱物埋蔵量の評価、承認を受けた地域における鉱物採掘計画を計画し、専門的实施能力、適切な資機材、先進的な技術を有する者。有害鉱物の場合は、首相の書面による承認を得なければならない。
 - b) 環境保護に関する法令の規定に従った環境影響評価報告書又は環境保護誓約書があること
 - c) 鉱物採掘計画の投資総額の 30%以上の資本権益を所有すること

3. 本法律第 51 条第 2 項の規定により、政府が規定する条件を満たした世帯経営者は、一般建設資材用鉱物の採掘事業及び小規模採掘を行うことができる。

第 54 条 鉱物採掘許可証

1. 採掘許可証は、以下の内容を含まなければならない。
 - a) 鉱物採掘を実施する組織又は個人の名前
 - b) 鉱物名、採掘位置、採掘区域
 - c) 鉱物埋蔵量、採掘量、採掘方法
 - d) 採掘期間
 - ‘d) 財務義務、他の関連義務
2. 採掘許可証の有効期間は 30 年間とし、複数回の延長ができるものとする。ただし、延長期間の総合計は 20 年以内とする。採掘権を他の組織又は個人に譲渡する場合の採掘期間は、譲渡前に発行された採掘許可証の残存期間とする。

第 55 条 採掘事業を行う組織又は個人の権利及び義務

1. 採掘事業を行う組織又は個人は、以下の権利を有する。
 - a) 採掘目的及び採掘区域に関する鉱物情報の利用
 - b) 採掘許可証に従った採掘事業の実施
 - c) 許可された採掘区域内及び深度内における鉱物資源埋蔵量拮のための集中的な採鉱の実施。ただし、事前に採鉱量及び採鉱期間を、許可証発行権限を有する国家管理機関へ通知しなければならない。
 - d) 法令の規定により生産された鉱産物の保管、輸送、売却及び輸出
 - ‘d) 採掘許可証の延長又は採掘区域面積の一部返還の申請
 - e) 鉱物採掘権の譲渡
 - g) 国家管理機関による採掘許可証取り消しの決定又はその他の決定に対する不服申し立て又は法的訴訟
 - h) 土地に関する法令の規定に従い、承認された採掘投資計画及び鉱山設計に適合する土地の賃借
 - i) その他法律の規定によるその他の権利
2. 採掘事業を行う組織又は個人は、以下の義務を負う。
 - a) 採掘権の許可、採掘許可証発行に係る手数料、公租公課及び他の法令の規定に従った他の納付支払義務
 - b) 採掘投資計画及び鉱山設計で示された鉱山建設事業及び採掘事業実施の保証
 - c) 許可証発行権限を有する国家管理機関及び鉱山が立地する各レベルの人民委員会への鉱山建設開始日及び採掘事業開始日の事前通知
 - d) 主要生産鉱物及び副産物鉱物回収の最大化、鉱物資源の保護、労働安全衛生法令の遵守及び環境保護対策の実施
 - ‘d) 埋蔵量拡大のための採鉱結果及び採掘事業に関する情報の収集及び保管
 - e) 天然資源環境省の規定に従った、権限を有する国家管理機関への採掘事業結果の報告
 - g) 採掘事業によって発生した損害の賠償
 - h) 政府が許可した他の組織又は個人が鉱山地域において科学的研究活動に対する実施環境の提供
 - i) 採掘許可証終了後の鉱山閉鎖並びに環境及び土地回復の実施

k) 法令に定めるその他の義務の履行

第 56 条 放射性物質を含む有害鉱物の採掘

本法律第 55 条第 2 項に規定する義務を果たすとともに、放射性物質を含む有害鉱物を採掘する組織又は個人は、原子力エネルギー法及び関連する他の法律の規定に従わなければならない。

第 57 条 採掘事業における労働安全衛生

1. 採掘事業を実施する権利を有する組織又は個人及び全ての鉱山労働者は、労働安全衛生に関する法令の規定を確実に実行しなければならない。
2. 鉱山に、労働安全衛生の技術基準に適合する鉱山労働安全規則を定めなければならない。
3. 労働安全の確保上、問題となる要因がある場合、鉱山のマネージャーは、必要な方法を講ずることにより、その要因を排除しなければならない。
4. 労働安全上の事故が発生した場合、鉱山マネージャーは、速やかに緊急的な対策により、事故による被害の回復、労働者の救出、危険区域からの避難対策を行うとともに、権限を有する国家管理機関への迅速な報告を行い、法令に従った事故現場及び財産の保護にあたらなければならない。
5. 関係機関、組織又は個人は、責任を持って人命救助及び労働安全上の事故被害の回復をサポートしなければならない。
6. 採掘事業を実施する権利を有する組織又は個人は、法令の規定に従い、採掘事業における労働安全衛生管理に関する報告を実施しなければならない。

第 58 条 採掘許可証の取り消し・失効

1. 採掘許可証は、以下の場合取り消しとなる。
 - a) 不可抗力の場合を除き、採掘許可証の発行から 12 ヶ月以内に鉱山建設が開始されない場合
 - b) 不可抗力の場合を除き、採掘投資計画に示された生産開始予定日から 12 ヶ月以内に生産が開始されない場合
 - c) 採掘許可証を所有する組織又は個人が、本法律第 55 条第 2 項の a)、b)、c)、d)、'd)、e)、g) に規定する義務を履行せず、鉱物の権限を有する国家管理機関が書面によって通知した日から 90 日以内に改善されない場合
 - d) 採掘許可証地域が、鉱業活動禁止区域又は鉱業活動一時禁止区域として指定された場合
2. 採掘許可証は、以下の場合に失効となる。
 - a) 採掘許可証が取り消しとなった場合
 - b) 採掘許可証の期限が過ぎた場合
 - c) 採掘許可証が返還・引渡しされた場合
 - d) 許可証を許可された組織又は個人が解散又は破産した場合
3. 採掘許可証が失効となった場合、鉱山の安全確保及び環境保護を目的とした設備及び資機材は政府の所有になるものとし、これらを撤去し又は取り壊してはならない。また、採掘許可証が失効してから 06 ヶ月以内に、許可証を所有していた組織又は個人は、自己及び関係者が所有する全ての資産を鉱山地域から撤去しなければならない。この期間経過後、残された資産は国家所有財産となる。
4. 本条第 3 項に規定する期間内に、許可証を所有していた組織又は個人は、この法律及び関連するその他法律の規定に従い、鉱山閉鎖、環境及び土地の改善・回復の義務を果たさなければならない。

第 59 条 採掘許可証の発行、延長及び返還並びに採掘区域面積の一部返還並びに採掘権譲渡に関する申請書類

1. 採掘許可証発行に関する申請書類は以下のものを含む。
 - a) 採掘許可証発行申請書
 - b) 採掘区域を示す地図
 - c) 権限を有する国家管理機関の鉱物埋蔵量評価・承認決定書
 - d) 採掘投資計画書、評価・承認決定書及び投資証明書のコピー
 - d) 環境影響評価報告書又は環境保護誓約書
 - e) 営業登録書のコピー
 - g) 採掘権を落札した場合、落札確認書
 - h) 本法律第 53 条第 2 項の c) に規定した資本権益に関する証明書
2. 採掘許可証延長に関する申請書類は以下のものを含む。
 - a) 採掘許可証延長申請書
 - b) 延長申請時点の採掘区域を示す地図
 - c) 延長申請時点の採掘事業報告書、残存鉱物埋蔵量、引継続申請する採掘区域
3. 採掘許可証の返還又は採掘区域面積の一部返還に関する申請書類は以下のものを含む。
 - a) 採掘許可証の返還又は採掘区域面積の一部返還申請書
 - b) 返還申請時点の採掘区域を示す地図
 - c) 採掘許可証返還又は採掘区域面積の一部返還申請時点の採掘事業報告書
 - d) 採掘許可証を返還する場合、鉱山閉鎖計画
4. 採掘許可証譲渡に関する申請書類は、以下のものを含む。
 - a) 採掘権の譲渡申請書
 - b) 採掘権の譲渡契約書、譲渡資産リスト
 - c) 採掘権譲渡申請時点の採掘区域を示す地図
 - d) 採掘権譲渡申請時点の鉱物開発結果及び義務実施結果報告書
 - d) 採掘権の譲渡を受ける組織又は個人の営業許可書のコピー、投資許可書のコピー

第 60 条 採掘許可証の発行、延長、返還、採掘区域面積の一部返還手続き

1. 採掘許可証の発行、延長、返還又は採掘区域面積の一部返還を申請する組織又は個人は、本法律第 82 条に規定する許可証発行権限を有する国家管理機関へ書類を提出する。
2. 採掘許可証の発行、延長、返還又は採掘区域面積の一部返還に係る書類の処理期間は、以下のとおりとする。
 - a) 採掘許可証発行申請の場合、適正な書類を受理してから 90 日以内
 - b) 採掘許可証の延長、返還、又は採掘区域面積の一部返還の申請の場合、適正な書類を受理してから 45 日以内
 - c) 採掘許可証の発行、延長、返還又は採掘区域面積の一部返還する場合であって、関連する機関及び組織の意見を聴取しなければならない場合、意見聴取期間は、本条第 2 項の a)、b) に規定する期間に含めない。
3. 政府は、採掘許可証の発行、延長、返還又は採掘区域面積の一部返還手続きに関する詳細規定を定める。

第 61 条 鉱山設計

1. 鉱山設計は、技術設計及び設計図面を含む。

2. 採掘許可証を所有する組織又は個人は、法令に従い作成及び承認された鉱山設計があり、権限を有する国家管理機関へ提出した場合に限り、鉱山建設及び採掘事業を実施することができる。
3. 商工省は、鉱山設計の詳細規定を定める。

第 62 条 鉱山マネージャー

1. ミネラルウォーター、天然温泉水又は小規模採掘の場合を除き、鉱物採掘事業を行う場合、鉱山マネージャーを配置しなければならない。採掘許可証 1 件ごとに操業を指導する鉱山マネージャー 1 名を置くものとする。
2. 鉱山マネージャーは、以下の条件を満たさなければならない。
 - a) 鉱物に関する法令及び関連する法令の規定に精通していること
 - b) 専門的な技術基準、鉱業における労働安全衛生及び環境保護の法令に精通していること。
 - c) 組織管理、鉱山技術、労働安全衛生及び環境保護の実践経験・能力を持つこと。
 - d) 坑内採掘事業を管理する鉱山マネージャーは、坑内採掘事業における鉱山技術者又は鉱山建設技術者としての実務経験を 5 年以上有していること。
 - e) 露天採掘事業を管理する鉱山マネージャーは、露天採掘事業における鉱山技術者としての実務経験を 3 年以上有していること。鉱山マネージャーが地質技術者の場合は、鉱山技術の教育を受け、露天採掘事業の実務経験を 5 年以上有していること。工業用爆薬を使用しない非金属鉱物又は手作業採掘による一般建設資材用鉱物の露天採掘事業を管理する鉱山マネージャーは、中級以上の鉱業に関する職業訓練を受け、露天採掘事業の実務経験を 2 年以上有していること。この場合、中級以上の地質・探鉱の職業訓練を受けた者に関しては、採掘技術の教育を受け、露天採掘事業の実務経験を 3 年以上有した者とする。
3. 採掘許可証を所有する組織又は個人は、鉱山マネージャーの専門能力及び管理能力について、当該許可証発行権限を有する国家管理機関に書面で通知しなければならない。

第 63 条 採掘区域の地図及び地質鉱床断面図並びに鉱物埋蔵量、可採鉱石量及び鉱石生産量に関する統計データ

1. 採掘許可証を所有する組織又は個人は、鉱山建設の開始から採掘事業が終了するまでの期間、現状を示す採掘区域の地図及び地質鉱床断面図並びに鉱物埋蔵量、可採鉱石量及び鉱石生産量に関する統計データを作成し、管理及び保管しなければならない。
2. 採掘許可証を所有する組織又は個人は、採掘区域内の鉱物埋蔵量、鉱石生産量の統計データの作成及びその内容について責任を負い、当該統計結果を、許可証発行権限を有する国家管理機関に提出するものとする。
3. 天然資源環境省は、採掘区域状況地図及び地質鉱床断面図の作成、採掘事業における統計、報告に関する詳細規定を定める。

第 64 条 一般建設資材用鉱物の採掘

1. 一般建設資材用鉱物は、以下のものを含む。
 - a) SiO₂ 含有量が 85%以下の各種類の砂（ケイ砂を除く）であって、スズ石・鉄マンガン重石・モナズ石・ジルコン・イルメナイトの含有の有無又は金の最低含有量に関し天然資源環境省が規定するもの
 - b) ベトナム基準・技術規格によるレンガ、タイルの原材料となる粘土及びベトナム規格による建設用セラミックス、粘土質耐火物又はセメントの原材料としての条件を満たさないその他の粘土（ベ

ントナイト粘土、カオリン粘土を除く)。

- c) SiO₂ 含有量が 85%以下の砂岩及び珪岩であって、金属鉱物、自然金属、希土類の含有の有無若しくは放射性元素の最低含有量に関し天然資源環境省が規定するもの又はベトナム規格により切石、工芸用の原材料としての条件を満たさないもの。
 - d) 堆積岩の各種類（珪藻、ベントナイト、ヘイダイトを除く）、岩礁（ネフェリン閃長岩、円筒形または泡形の玄武岩を除く）又は変成岩（バーミキュライトが豊富な黒雲母片岩を除く）であって、金属鉱物、自然金属、宝石、準宝石の含有の有無に関し天然資源環境省の規定するもの、若しくは天然資源環境省の規定により希土類、放射性元素を含有しないもの、またはベトナム規格により切石、工芸用又は建設用セラムックスを製造する長石に該当しないもの
 - d) 頁岩であって、板岩、油頁岩及び絹雲母・滑岩又は珪石の含有量が 30%以上のものを除く
 - e) 金、白金、宝石、準宝石を含有しない小石、砂利、砂粒又は自然金属若しくは金属鉱物を含有しないラテライト
 - g) 石灰岩、泥灰土、大理石（石灰岩の鍾乳石・白い石灰岩・白大理石を除く）であって、ベトナム規格によりポルトランドセメント、切石又は工芸石の原材料とならないもの
 - h) MgO 含有量が 15%以下の苦灰岩であって、ベトナム規格により切石、工芸石の原材料とならないもの
2. 一般建設資材用鉱物の採掘を行う組織又は個人は、以下の場合、採掘許可証発行を申請しなくても良い。
- a) 権限を有する国家管理機関が承認し、投資許可を与えた建設投資計画の土地内における鉱物採掘であって、採掘された鉱物がその計画の一般建設資材用のみに使用される場合。ただし、鉱物採掘を実施する前に、省レベル人民委員会に、採掘区域、規模、量、方法、機材・設備及び計画を登録しなければならない。
 - b) 土地に関する法令に基づき世帯又は個人が所有する土地内における鉱物採掘であって、その採掘鉱物がその土地における一般建設資材用にのみ使用される場合。
3. 本条第 2 項の a) に規定する一般建設資材用鉱物の採掘を行う組織又は個人は、鉱物採掘権に係る発行手数料を支払わなければならない。

第 65 条 建設投資計画作業区域の鉱物採掘

1. 本条第 2 項に規定する場合を除き、建設投資計画作業区域における鉱物採掘は、以下の規定に従うものとする。
- a) 本法律第 82 条に規定する許可証発行権限を有する国家管理機関は、当該建設計画の承認又は許可を行う前に、鉱物が存在する建設投資計画作業区域内での探鉱又は採掘実施の決定を行う。
 - b) 鉱物探鉱又は鉱物埋蔵量の評価を行っていない地域で、建設作業中に鉱物が発見される可能性がある場合、本法律第 82 条に規定する許可証発行権限を有する国家管理機関は、建設作業区域内での採掘を実施するか否かの決定を行う。採掘の実施を決定した場合、鉱物探鉱を実施しなくても良い。
2. 国会又は政府、首相が投資決定権限を有する重要な国家的計画による建設地域内で鉱物を発見した場合、天然資源環境省は、関連する各省庁及び当該建設地域が位置する省レベル人民委員会と調整を図り、当該地域内の鉱物探鉱又は採掘の実施について決定する。
3. 許可証発行権限を有する国家管理機関が採掘しないと決定した場合は、投資管理機関、投資許可証発行又は投資家に書面によって回答しなければならない。

第 66 条 鉱物採掘権の譲渡

1. 採掘許可証を保有する組織又は個人は、鉱山建設作業を終え、採掘事業を開始した後、採掘権を譲渡することが出来る。
2. 鉱物採掘権の譲渡を受ける組織又は個人は採掘許可証発行の条件を満たさなければならない。
3. 鉱物採掘権の譲渡は、採掘許可証発行権限を有する国家管理機関の承認を受けなければならない。承認を受けた場合、鉱物採掘権の譲渡を受ける組織又は個人に対し、新規の採掘許可証が発行される。
4. 政府は、鉱物採掘権の譲渡に関する詳細規定を定める。

第 2 部 小規模採掘

第 67 条 小規模採掘

小規模採掘とは、鉱山閉鎖が決定された後、残渣等に残っている鉱物の採取活動をいう。

第 68 条 小規模採掘許可証

小規模採掘許可証の有効期間は、延長期間を含め 5 年間とする。

第 69 条 小規模採掘を行う組織又は個人の権利及び義務

1. 小規模採掘を実施する組織又は個人は、本法律第 55 条第 1 項の b)、d)、'd)、g)、h) 及び i) に規定する権利を持つものとする。ただし、採掘権に係る料金を支払わなくても良い。
2. 小規模採掘を実施する組織又は個人は、以下の義務を果たさなければならない。
 - a) 許可証発行手数料、税金、関連する手数料及びその他の法令の規定による他の納付支払義務の履行
 - b) 本法律第 55 条第 2 項の b)、d)、'd)、e)、g)、h)、i) 及び k) に規定する義務の履行

第 70 条 小規模採掘許可証の発行、延長、返還に関する書類

1. 小規模採掘許可証発行に関する書類は以下のものを含む。
 - a) 許可証発行申請書
 - b) 小規模採掘区域図
 - c) 申請決定書及び投資決定書を添付した小規模採掘投資計画提案書
 - d) 環境影響評価報告書または環境保護誓約書
 - 'd) 営業許可書のコピー
2. 小規模採掘許可証延長に関する書類は以下のものを含む。
 - a) 小規模採掘許可証延長申請
 - b) 小規模採掘許可証延長申請時点の採掘結果報告書
3. 小規模採掘許可証返還に関する書類は以下のものを含む。
 - a) 小規模採掘許可証返還申請
 - b) 小規模採掘許可証返還申請時点の採掘結果報告書
 - c) 鉱山閉鎖計画書

第 71 条 小規模採掘許可証の発行、延長、返還手続き

1. 小規模採掘許可証の発行、延長、返還を申請する組織又は個人は、本法律第 82 条に規定する許可証発行権限を有する国家管理機関へ書類を提出する。
2. 小規模採掘許可証の発行、延長、返還書類の処理期間は以下に規定される。
 - a) 小規模採掘許可証発行の申請書類の場合、適正な書類を受理してから 30 日以内
 - b) 小規模採掘許可証延長、返還の申請書類の場合、適正な書類を受理してから 15 日以内

3. 政府は小規模採掘許可証の発行・延長・返還の詳細について規定する。

第 72 条 小規模採掘許可証の取消

1. 小規模採掘許可証は以下の場合に取り消される。
 - a) 小規模採掘を実施する許可証を受けた組織又は個人が本法律第 69 条第 2 項に規定する義務を履行しない場合
 - b) 小規模採掘区域が、鉱業活動禁止区域又は鉱業活動一時禁止区域に指定された場合
2. 小規模採掘許可証が取消し又は失効した場合、小規模採掘を実施する組織又は個人は、自身の財産を採掘区域から移し、土地及び環境の改善・回復を行わなければならない。
3. 本条第 1 項の b) の規定に従って小規模採掘許可証が取り消された場合において、小規模採掘を実施する組織又は個人が受けた損害に対し、法令の規定により損害賠償を請求することができる。

第 3 部 鉱山閉鎖

第 73 条 鉱山閉鎖

鉱物採掘に係る権利を所有する組織又は個人は、以下の場合に、鉱山全体又は一部の鉱山閉鎖計画を策定しなければならない。

1. 鉱物埋蔵量の全て又は一部の採掘が終了した場合
2. 採掘許可証が失効し、採掘区域における鉱物埋蔵量をまだ完全に採掘していない場合

第 74 条 鉱山閉鎖計画の策定及び実施

1. 鉱物採掘の権利を所有する組織又は個人は、鉱山閉鎖計画を策定し、本法律第 82 条に規定する許可証発行権限を有する国家管理機関に事前に提出した上で承認を受けなければならない。
2. 鉱物採掘の権利を所有する組織又は個人が解散、破産し、又は鉱山閉鎖計画を実施する能力が無い場合、許可証発行権限を有する国家管理機関が鉱山閉鎖計画を策定し、実施できる組織又は個人を選挙する。鉱山閉鎖に係る実行費用は、許可証を受けた組織又は個人が預託した環境改善回復基金から支払われる。

第 75 条 鉱山閉鎖計画の承認、検収及び鉱山閉鎖の決定

1. 採掘許可証発行権限を有する国家管理機関は、鉱山閉鎖計画の審査、承認、実施結果の検収、閉鎖の決定を行う。
2. 天然資源環境省は、鉱山閉鎖計画の審査、承認、実施結果の検収、閉鎖の決定に関する詳細規定を定める。

第 9 章

鉱物資源に関する財政的問題及び鉱物採掘権の入札

第 1 部 鉱物資源に関する財政的問題

第 76 条 鉱業活動からの国家収入

1. 税に関する法令の規定に定める各種税金
2. 法律の規定による料金、手数料
3. 採掘権料

第 77 条 採掘権料

1. 鉱物採掘に係る権利を所有する組織又は個人は、採掘権料を支払わなければならない。政府は、入札又は非入札による採掘権料を徴収する。
2. 採掘権料の額は、鉱物又は鉱物グループの価格、埋蔵量、品位、鉱床タイプ、採掘条件によって算定される。
3. 政府は、採掘権料の算定方法、根拠となる単価に関する詳細規定を定める。

第 2 部 採掘権の入札

第 78 条 採掘権入札地域

1. 採掘権入札地域は、権限を有する国家管理機関が採掘権非入札地域として確定する地域以外の鉱業活動地域において実施される。
2. 政府は、採掘権非入札地域の定義に関する詳細規定を定める。
3. 天然資源環境省は、本法律第 82 条に規定する許可証発行権限の範囲に従い、採掘権非入札地域の決定について、政府の承認を受ける。
4. 省レベル人民委員会は、本法律第 82 条に規定する許可証発行権限の範囲に従い、採掘権非入札地域を決定する。

第 79 条 採掘権入札実施の形式、原則、条件及び手続き

1. 採掘権入札実施の形式は以下のものを含む。
 - a) 鉱物未探鉱区域における採掘権の入札
 - b) 鉱物探鉱が実施され、その結果が権限を有する国家管理機関が承認した地域の採掘権の入札
2. 政府は、採掘権入札の原則、条件、手続きに関する詳細規定を定める。

第 10 章

鉱物資源の国家管理担当機関

第 80 条 鉱物資源管理における政府、省庁、その他の中央政府機関の責任

1. 政府は、国家全体の鉱物資源管理を総括する。
2. 天然資源環境省は、政府の下、国家全体の鉱物資源管理の実施するものとし、以下の責任を負う。
 - a) 鉱物資源に関する法令及び行政書類に関し、自身が権限を持つ場合は自らがそれらを公布・発行し、他の機関が権限を持つ場合は、当該機関が同様に公布・発行するよう調整すること、並びに鉱物資源地質基礎調査及び鉱物探鉱のための技術的定義、基準、単価の決定に関すること。
 - b) 鉱物戦略を策定し、首相の承認を受けること、並びに政府の指示に従い、鉱物マスタープランを策定し、首相の承認を受けること。
 - c) 権限に従った鉱物地域の決定及び公開に関すること、並びに権限に従った採掘権入札地域の選定し、首相の承認を受けること
 - d) 鉱物に関する法令内容の社会全般への普及、教育の実施、及び鉱物資源地質基礎調査及び鉱業活動のための人材開発の実施に関すること
 - e) 鉱物探鉱許可証及び採掘許可証の発行、延長、取消並びに鉱物探鉱許可証及び採掘許可証の返還並びに探鉱区域、採掘区域の一部返還申請の受理の実施、並びに権限の範囲内における採掘権の入札の実施に関すること

- e) 鉱物資源地質基礎調査に関する指針の策定及び実施、並びに鉱物埋蔵量の統計の作成に関するこ
と
 - g) 鉱物資源地質基礎調査結果及び鉱業活動状況の取りまとめ、並びに地質・鉱物資源情報及び鉱物・
地質サンプルの管理に関するこ
 - h) 鉱物資源地質基礎調査情報の公開及び出版に関するこ
 - i) 国家鉱物埋蔵量評価評議会の運営に関するこ
 - k) 権限の範囲内における鉱物資源管理に係る監査、検証及び違反の取締りの実施に関するこ
3. 関連する省庁及びその他の中央政府機関は、自己の役割及び権限の範囲内で、政府による業務分担
の指示の下、天然資源環境省と協力し、鉱物マスタープランの策定を含む、国家的な鉱物資源管理業
務を実施する。

第 81 条 各レベルの人民委員会の責任

1. 省レベル人民委員会は、自己の役割及び権限の範囲内において、以下の責任を負う。
- a) 権限に従い、中央政府が定める鉱物資源管理、保護に関する実施規定、及び地域内における鉱業
活動の管理に関する規定の公布に関するこ
 - b) 鉱業活動禁止区域、鉱業活動一部禁止区域の選定し、首相への承認申請を行うこ、並びに権限
に従った採掘権非入札地域の決定に関するこ
 - c) 中央政府の規定に基づいた、地域内の鉱物探鉱、採掘及び利用に関するマスタープランの策定及
び首相への承認申請に関するこ
 - d) 許可証発行権限の範囲内における鉱物埋蔵量計算方法の認定、鉱物埋蔵量の評価及び承認、並び
に鉱物埋蔵量の統計の作成に関するこ
 - d) 権限範囲内における鉱物探鉱許可証、採掘許可証及び小規模採掘許可証の発行、延長、取消並び
に鉱物探鉱許可証、採掘許可証及び小規模採掘許可証の返還及び探鉱区域、採掘区域の一部返還申
請の受理の実施、並びに権限の範囲内における採掘権入札の実施に関するこ
 - e) 権限範囲内において、関係する法令に従った、地域内で鉱業活動が許可された組織又は個人に対
する鉱業活動のための土地の賃貸借、工業技術インフラの使用及びその他関連事項への対応に関す
ること
 - g) 法律の規定に従い、環境の保護、未開発鉱物及びその他の天然資源の保護対策の実施、並びに鉱
物資源賦存地域における社会秩序・治安の確保の実施に関するこ
 - h) 地域内の鉱業活動状況に関する中央管理機関への報告
 - i) 鉱物法令の社会全般への普及及び教育の実施に関するこ
 - k) 権限範囲内における鉱物資源管理に関する監査、検証及び違反の取締りの実施に関するこ
2. 県レベル及び村レベルの人民委員会は、各自の役割及び権限の範囲内で、以下の責任を負う。
- a) 権限範囲内において、関係する法令に従った、地域内で鉱業活動が許可された組織又は個人に対
する鉱業活動のための土地の賃貸借、工業技術インフラの使用及びその他関連事項の対応に関す
ること
 - b) 法律の規定に従った、環境の保護、未開発鉱物及びその他の天然資源の保護対策の実施、並びに
鉱物資源賦存地域における社会秩序・治安の確保に関するこ
 - c) 地域内の鉱業活動状況に関する上位の人民委員会への報告
 - d) 鉱物法令の社会全般への普及及び教育の実施に関するこ

‘d) 権限範囲内における鉱物資源管理に関する監査、検証及び違反の取締りの実施に関すること

第 82 条 鉱物探鉱許可証及び採掘許可証発行の権限

1. 天然資源環境省は、本条第 2 項に規定する場合を除き、鉱物探鉱許可証及び採掘許可証を発行する。
2. 省レベル人民委員会は、天然資源環境省の規定により定義される一般建設資材用鉱物、泥炭及び小規模点在鉱物に係る探鉱許可証及び採掘許可証並びに小規模採掘許可証を発行する。
3. 鉱物探鉱許可証、採掘許可証及び小規模採掘許可証発行の権限を有する国家管理機関は、自己が発行した許可証の取消及び返還、探鉱区域又は採掘区域の一部返還、鉱物探鉱権及び採掘権の譲渡承認に関し、その権限を有する。

第 83 条 鉱物の専門的な監査

1. 鉱物資源の国家管理機関は、鉱物資源の専門的な監査を行うものとする。
2. 鉱物の専門的な監査組織及び活動は、本法律及び監査に関する法令の規定に従い、実施される。

第 11 章

施行条項

第 84 条 経過措置条項

1. 本法律の施行日以前に発行された鉱物探鉱許可証又は採掘許可証を所有する組織又は個人は、当該許可証の期限まで鉱業活動を実施することができる。
2. 閉鎖された鉱山における小規模採掘許可証は、当該許可証の期限まで有効とする。ただし、許可証を延長すること又は再発行することは出来ない。
3. 本法律の施行日以前に発行された許可証により採掘事業を行っている組織又は個人は、本法律の施行日以降、残存する鉱物埋蔵量に対する採掘権料を支払わなければならない。

第 85 条 施行日

本法律は、2011 年 7 月 01 日から施行する。

本法律の施行日以降、1996 年 3 月 20 日に公布された鉱物法及び鉱物法の一部改正追加法 No 46/2005/QH11 は無効とする。

第 86 条 詳細規定及び実施ガイダンス

政府は、本法律に規定された各条項を実施するための詳細規定及びその他国家管理の必要に応じ、本法律の実施に関するガイダンスを定める。

本法律は、2010 年 11 月 17 日、ベトナム社会主義共和国第 12 期国会第 8 回会議によって承認された。

国会議長

Nguyen Phu Trong

**ベトナム社会主義共和国
鉱物法**

**2010 年 11 月 17 日制定
No.60/2010/QH12**

(原文)

QUỐC HỘI

Luật số: 60/2010/QH12

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2010

**LUẬT
KHOÁNG SẢN**

*Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992
đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật khoáng sản.*

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định việc điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; thăm dò, khai thác khoáng sản; quản lý nhà nước về khoáng sản trong phạm vi đất liền, hải đảo, nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Khoáng sản là dầu khí; khoáng sản là nước thiên nhiên không phải là nước khoáng, nước nóng thiên nhiên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. *Khoáng sản* là khoáng vật, khoáng chất có ích được tích tụ tự nhiên ở thể rắn, thể lỏng, thể khí tồn tại trong lòng đất, trên mặt đất, bao gồm cả khoáng vật, khoáng chất ở bãi thải của mỏ.

2. *Nước khoáng* là nước thiên nhiên dưới đất, có nơi lộ trên mặt đất, có thành phần, tính chất và một số hợp chất có hoạt tính sinh học đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam hoặc tiêu chuẩn nước ngoài được phép áp dụng tại Việt Nam.

3. *Nước nóng thiên nhiên* là nước thiên nhiên dưới đất, có nơi lộ trên mặt đất, luôn có nhiệt độ tại nguồn đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam hoặc tiêu chuẩn nước ngoài được phép áp dụng tại Việt Nam.

4. *Điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản* là hoạt động nghiên cứu, điều tra về cấu trúc, thành phần vật chất, lịch sử phát sinh, phát triển vỏ trái đất và các điều kiện, quy luật sinh khoáng liên quan để đánh giá tổng quan tiềm năng khoáng sản làm căn cứ khoa học cho việc định hướng hoạt động thăm dò khoáng sản.

5. *Hoạt động khoáng sản* bao gồm hoạt động thăm dò khoáng sản, hoạt động khai thác khoáng sản.

6. *Thăm dò khoáng sản* là hoạt động nhằm xác định trữ lượng, chất lượng khoáng sản và các thông tin khác phục vụ khai thác khoáng sản.

7. *Khai thác khoáng sản* là hoạt động nhằm thu hồi khoáng sản, bao gồm xây dựng cơ bản mỏ, khai đào, phân loại, làm giàu và các hoạt động khác có liên quan.

Điều 3. Chính sách của Nhà nước về khoáng sản

1. Nhà nước có chiến lược, quy hoạch khoáng sản để phát triển bền vững kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong từng thời kỳ.

2. Nhà nước bảo đảm khoáng sản được bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả.

3. Nhà nước đầu tư và tổ chức thực hiện điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản theo chiến lược, quy hoạch khoáng sản; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển công nghệ trong công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và hoạt động khoáng sản.

4. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, hợp tác với các tổ chức chuyên ngành địa chất của Nhà nước để điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.

5. Nhà nước đầu tư thăm dò, khai thác một số loại khoáng sản quan trọng để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

6. Nhà nước khuyến khích dự án đầu tư khai thác khoáng sản gắn với chế biến, sử dụng khoáng sản để làm ra sản phẩm kim loại, hợp kim hoặc các sản phẩm khác có giá trị và hiệu quả kinh tế - xã hội.

7. Nhà nước có chính sách xuất khẩu khoáng sản trong từng thời kỳ phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững kinh tế - xã hội trên nguyên tắc ưu tiên bảo đảm nguồn nguyên liệu cho sản xuất trong nước.

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động khoáng sản

1. Hoạt động khoáng sản phải phù hợp với chiến lược, quy hoạch khoáng sản, gắn với bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh và các tài nguyên thiên nhiên khác; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

2. Chỉ được tiến hành hoạt động khoáng sản khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép.

3. Thăm dò khoáng sản phải đánh giá đầy đủ trữ lượng, chất lượng các loại khoáng sản có trong khu vực thăm dò.

4. Khai thác khoáng sản phải lấy hiệu quả kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường làm tiêu chuẩn cơ bản để quyết định đầu tư; áp dụng công nghệ khai thác tiên tiến, phù hợp với quy mô, đặc điểm từng mỏ, loại khoáng sản để thu hồi tối đa khoáng sản.

Điều 5. Quyền lợi của địa phương và người dân nơi có khoáng sản được khai thác

1. Địa phương nơi có khoáng sản được khai thác được Nhà nước điều tiết khoản thu từ hoạt động khai thác khoáng sản để hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

2. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản có trách nhiệm:

a) Hỗ trợ chi phí đầu tư nâng cấp, duy tu, xây dựng hạ tầng kỹ thuật sử dụng trong khai thác khoáng sản và xây dựng công trình phúc lợi cho địa phương nơi có khoáng sản được khai thác theo quy định của pháp luật;

b) Kết hợp khai thác với xây dựng hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ, phục hồi môi trường theo dự án đầu tư khai thác khoáng sản; nếu gây thiệt hại đến hạ tầng kỹ thuật, công trình, tài sản khác thì tùy theo mức độ thiệt hại phải có trách nhiệm sửa chữa, duy tu, xây dựng mới hoặc bồi thường theo quy định của pháp luật;

c) Ưu tiên sử dụng lao động địa phương vào khai thác khoáng sản và các dịch vụ có liên quan;

d) Cùng với chính quyền địa phương bảo đảm việc chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân có đất bị thu hồi để khai thác khoáng sản.

3. Việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất bị thu hồi để thực hiện dự án khai thác khoáng sản được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 6. Lưu trữ thông tin về khoáng sản

1. Báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản được lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

2. Mẫu vật địa chất, khoáng sản phải được lưu giữ tại Bảo tàng địa chất thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Sử dụng thông tin về khoáng sản

1. Cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản có trách nhiệm cung cấp thông tin về khoáng sản cho tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin về khoáng sản phải trả phí sử dụng thông tin theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.

3. Tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin về khoáng sản phục vụ thăm dò khoáng sản phải hoàn trả chi phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; trường hợp sử dụng thông tin về khoáng sản phục vụ khai thác khoáng sản phải hoàn trả chi phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản.

4. Chính phủ quy định chi tiết việc hoàn trả chi phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản.

Điều 8. Những hành vi bị cấm

1. Lợi dụng hoạt động khoáng sản xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

2. Lợi dụng thăm dò để khai thác khoáng sản.

3. Thực hiện điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, hoạt động khoáng sản khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép.

4. Cản trở trái pháp luật hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, hoạt động khoáng sản.

5. Cung cấp trái pháp luật thông tin về khoáng sản thuộc bí mật nhà nước.

6. Cố ý hủy hoại mẫu vật địa chất, khoáng sản có giá trị hoặc quý hiếm.

7. Các hành vi khác theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG II

CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH KHOÁNG SẢN

Điều 9. Chiến lược khoáng sản

1. Việc lập chiến lược khoáng sản phải bảo đảm các nguyên tắc và căn cứ sau đây:

a) Phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quy hoạch vùng;

b) Bảo đảm nhu cầu về khoáng sản phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội; khai thác, sử dụng tiết kiệm khoáng sản, chống lãng phí;

c) Nhu cầu sử dụng, khả năng đáp ứng khoáng sản trong nước và khả năng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoáng sản cho phát triển kinh tế - xã hội;

d) Kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đã thực hiện; tiền đề và dấu hiệu địa chất liên quan đến khoáng sản.

2. Chiến lược khoáng sản phải có các nội dung chính sau đây:

a) Quan điểm chỉ đạo, mục tiêu trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng hợp lý, tiết kiệm khoáng sản;

b) Định hướng điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, thăm dò, khai thác khoáng sản cho từng nhóm khoáng sản, chế biến và sử dụng hợp lý, tiết kiệm khoáng sản sau khai thác trong kỳ lập chiến lược;

c) Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, thăm dò, khai thác khoáng sản cho từng nhóm khoáng sản, chế biến và sử dụng hợp lý, tiết kiệm khoáng sản sau khai thác; dự trữ khoáng sản quốc gia.

3. Chiến lược khoáng sản được lập cho giai đoạn 10 năm, tầm nhìn 20 năm theo kỳ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

4. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, cơ quan ngang bộ khác và các địa phương có liên quan lập, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược khoáng sản.

Điều 10. Quy hoạch khoáng sản

1. Quy hoạch khoáng sản bao gồm:

- a) Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản;
- b) Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản chung cả nước;
- c) Quy hoạch khai thác, sử dụng từng loại, nhóm khoáng sản làm vật liệu xây dựng cả nước và quy hoạch khai thác, sử dụng từng loại, nhóm khoáng sản khác cả nước;
- d) Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

2. Kỳ quy hoạch khoáng sản được quy định như sau:

- a) Kỳ quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản là 10 năm, tầm nhìn 20 năm;
- b) Kỳ quy hoạch quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này là 5 năm, tầm nhìn 10 năm.

3. Chính phủ phân công các bộ tổ chức lập, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các loại quy hoạch quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này; quy định việc lập quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Điều 11. Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản

1. Việc lập quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

a) Phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quy hoạch vùng, chiến lược khoáng sản;

b) Định hướng cho quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản chung cả nước.

2. Căn cứ để lập quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản bao gồm:

a) Chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quy hoạch vùng, chiến lược khoáng sản;

b) Kết quả thực hiện quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản kỳ trước; tiền đề, dấu hiệu địa chất liên quan đến khoáng sản mới phát hiện.

3. Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản phải có các nội dung chính sau đây:

a) Lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1:50.000; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về địa chất, khoáng sản;

b) Đánh giá tiềm năng từng loại, từng nhóm khoáng sản; xác định vùng có triển vọng về khoáng sản;

c) Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản kỳ trước;

d) Xác định quy mô đầu tư, nhu cầu về thiết bị, kỹ thuật, phương pháp phân tích, thí nghiệm phục vụ điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản;

đ) Giải pháp, tiến độ tổ chức thực hiện quy hoạch.

Điều 12. Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản chung cả nước

1. Việc lập quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản chung cả nước phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

a) Phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quy hoạch vùng, chiến lược khoáng sản;

b) Bảo đảm khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả khoáng sản phục vụ nhu cầu hiện tại, đồng thời có tính đến sự phát triển của khoa học, công nghệ và nhu cầu khoáng sản trong tương lai;

c) Bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh và các tài nguyên thiên nhiên khác.

2. Căn cứ để lập quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản chung cả nước bao gồm:

a) Chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quy hoạch vùng, chiến lược khoáng sản, quy hoạch ngành sản xuất sử dụng khoáng sản;

b) Nhu cầu khoáng sản của các ngành kinh tế;

c) Kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản;

d) Tiến bộ khoa học và công nghệ trong thăm dò, khai thác khoáng sản;

đ) Kết quả thực hiện quy hoạch kỳ trước; kết quả đánh giá môi trường chiến lược theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

3. Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản chung cả nước phải có các nội dung chính sau đây:

a) Điều tra, nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và thực trạng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản;

b) Đánh giá thực trạng tiềm năng khoáng sản đã điều tra, thăm dò và nhu cầu sử dụng khoáng sản của các ngành kinh tế;

c) Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch kỳ trước;

d) Xác định phương hướng, mục tiêu thăm dò, khai thác khoáng sản trong kỳ quy hoạch;

đ) Khoanh định khu vực hoạt động khoáng sản, trong đó thể hiện cả khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ. Khu vực hoạt động khoáng sản được giới hạn bởi các đoạn thẳng nối các điểm khép góc thể hiện trên bản đồ địa hình hệ tọa độ quốc gia với tỷ lệ thích hợp;

e) Khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia;

g) Giải pháp, tiến độ tổ chức thực hiện quy hoạch.

Điều 13. Quy hoạch khai thác, sử dụng từng loại, nhóm khoáng sản làm vật liệu xây dựng cả nước và quy hoạch khai thác, sử dụng từng loại, nhóm khoáng sản khác cả nước

1. Việc lập quy hoạch khai thác, sử dụng từng loại, nhóm khoáng sản làm vật liệu xây dựng cả nước và quy hoạch khai thác, sử dụng từng loại, nhóm khoáng sản khác cả nước phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

a) Phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quy hoạch vùng, chiến lược khoáng sản, quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản chung cả nước;

b) Bảo đảm khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả khoáng sản phục vụ nhu cầu hiện tại, đồng thời có tính đến sự phát triển của khoa học, công nghệ và nhu cầu khoáng sản trong tương lai;

c) Bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh và các tài nguyên thiên nhiên khác;

d) Một loại khoáng sản sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau chỉ thể hiện trong một quy hoạch.

2. Căn cứ để lập quy hoạch khai thác, sử dụng từng loại, nhóm khoáng sản làm vật liệu xây dựng cả nước và quy hoạch khai thác, sử dụng từng loại, nhóm khoáng sản khác cả nước bao gồm:

- a) Chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quy hoạch vùng, chiến lược khoáng sản, quy hoạch ngành sản xuất sử dụng khoáng sản, quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản chung cả nước;
- b) Nhu cầu khoáng sản cho chế biến và sử dụng của các ngành kinh tế;
- c) Tiến bộ khoa học và công nghệ trong thăm dò, khai thác khoáng sản;
- d) Kết quả thực hiện quy hoạch kỳ trước; kết quả đánh giá môi trường chiến lược theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

3. Quy hoạch khai thác, sử dụng từng loại, nhóm khoáng sản làm vật liệu xây dựng cả nước và quy hoạch khai thác, sử dụng từng loại, nhóm khoáng sản khác cả nước phải có các nội dung chính sau đây:

- a) Điều tra, nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá tình hình thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng từng loại, nhóm khoáng sản trong khu vực hoạt động khoáng sản;
- b) Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch kỳ trước;
- c) Xác định nhu cầu sử dụng khoáng sản và khả năng đáp ứng nhu cầu trong kỳ quy hoạch;
- d) Khoanh định chi tiết khu vực mỏ, loại khoáng sản cần đầu tư khai thác và tiến độ khai thác. Khu vực khai thác khoáng sản được giới hạn bởi các đoạn thẳng nối các điểm khếp góc thể hiện trên bản đồ địa hình hệ tọa độ quốc gia với tỷ lệ thích hợp;
- đ) Xác định quy mô, công suất khai thác, yêu cầu về công nghệ khai thác;
- e) Giải pháp, tiến độ tổ chức thực hiện quy hoạch.

Điều 14. Điều chỉnh quy hoạch khoáng sản

1. Quy hoạch khoáng sản được điều chỉnh trong các trường hợp sau đây:

a) Khi có điều chỉnh chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quy hoạch vùng, chiến lược khoáng sản, quy hoạch khoáng sản ảnh hưởng trực tiếp đến nội dung quy hoạch đã được phê duyệt hoặc có sự thay đổi lớn về nhu cầu chế biến, sử dụng khoáng sản của ngành kinh tế;

b) Có phát hiện mới về khoáng sản làm ảnh hưởng đến tính chất, nội dung quy hoạch;

c) Khi xảy ra trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 28 của Luật này;

d) Vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch khoáng sản quyết định điều chỉnh quy hoạch đã phê duyệt.

Điều 15. Lấy ý kiến và công bố quy hoạch khoáng sản

1. Việc lấy ý kiến về quy hoạch khoáng sản được thực hiện như sau:

a) Cơ quan tổ chức lập quy hoạch quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 10 của Luật này tổ chức lấy ý kiến các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) có liên quan về quy hoạch khoáng sản trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

b) Cơ quan tổ chức lập quy hoạch quy định tại điểm d khoản 1 Điều 10 của Luật này tổ chức lấy ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan về quy hoạch khoáng sản trước khi trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.

2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quy hoạch khoáng sản được phê duyệt hoặc được điều chỉnh, cơ quan tổ chức lập quy hoạch khoáng sản có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch khoáng sản.

CHƯƠNG III

BẢO VỆ KHOÁNG SẢN CHƯA KHAI THÁC

Điều 16. Trách nhiệm chung về bảo vệ khoáng sản chưa khai thác

1. Khoáng sản chưa khai thác, kể cả khoáng sản ở bãi thải của mỏ đã đóng cửa được bảo vệ theo quy định của Luật này.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.

3. Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn.

Điều 17. Trách nhiệm bảo vệ khoáng sản của tổ chức, cá nhân

1. Tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản có trách nhiệm:

a) Khi thăm dò khoáng sản phải đánh giá tổng hợp và báo cáo đầy đủ các loại khoáng sản phát hiện được trong khu vực thăm dò cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép;

b) Khi khai thác khoáng sản phải áp dụng công nghệ tiên tiến, phù hợp với quy mô, đặc điểm từng mỏ, loại khoáng sản để thu hồi tối đa các loại khoáng sản được phép khai thác; nếu phát hiện khoáng sản mới phải báo cáo ngay cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép; quản lý, bảo vệ khoáng sản đã khai thác nhưng chưa sử dụng hoặc khoáng sản chưa thu hồi được.

2. Tổ chức, cá nhân sử dụng đất có trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trong diện tích đất đang sử dụng; không được tự ý khai thác khoáng sản, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 64 của Luật này.

3. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn khi trình phê duyệt quy hoạch phải trình kèm theo ý kiến bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép quy định tại Điều 82 của Luật này.

Điều 18. Trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác của Ủy ban nhân dân các cấp

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:

a) Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản đề thi hành pháp luật về khoáng sản tại địa phương;

b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong việc bảo vệ khoáng sản chưa khai thác;

c) Tổ chức bảo vệ khoáng sản chưa khai thác;

d) Huy động và chỉ đạo phối hợp các lực lượng trên địa bàn để giải tỏa, ngăn chặn hoạt động khoáng sản trái phép tại địa phương.

2. Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:

a) Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về khoáng sản tại địa phương;

b) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; huy động và chỉ đạo phối hợp các lực lượng trên địa bàn để giải tỏa, ngăn chặn hoạt động khoáng sản trái phép.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hoạt động khoáng sản trái phép; phối hợp với các cơ quan chức năng bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn.

Điều 19. Trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác của các bộ, cơ quan ngang bộ

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ chỉ đạo thực hiện các quy định về bảo vệ khoáng sản chưa khai thác theo quy định của Luật này.

2. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực khoáng sản; bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại khu vực biên giới, hải đảo hoặc khu vực cấm hoạt động khoáng sản vì lý do quốc phòng, an ninh.

3. Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong việc bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.

Điều 20. Kinh phí cho công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác

Nhà nước bảo đảm kinh phí cho công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác. Kinh phí cho công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU TRA CƠ BẢN ĐỊA CHẤT VỀ KHOÁNG SẢN

Điều 21. Trách nhiệm của Nhà nước trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản

1. Điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản do Nhà nước thực hiện theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Kinh phí cho điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm.

2. Căn cứ quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và dự toán ngân sách nhà nước giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.

Điều 22. Nội dung điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản

1. Nội dung điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản bao gồm:

a) Điều tra, phát hiện khoáng sản cùng với việc lập bản đồ địa chất khu vực, địa chất tai biến, địa chất môi trường, địa chất khoáng sản biển, bản đồ chuyên đề và nghiên cứu chuyên đề về địa chất, khoáng sản;

b) Đánh giá tiềm năng khoáng sản theo loại, nhóm khoáng sản và theo cấu trúc địa chất có triển vọng nhằm phát hiện khu vực có khoáng sản mới.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết nội dung điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; thủ tục thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.

Điều 23. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức thực hiện điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản

1. Tổ chức thực hiện điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản có các quyền sau đây:

a) Tiến hành điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản theo đề án đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

b) Chuyển ra ngoài khu vực điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, kể cả ra nước ngoài các loại mẫu vật với khối lượng và chủng loại phù hợp với tính chất và yêu cầu để phân tích, thử nghiệm theo đề án đã được phê duyệt.

2. Tổ chức thực hiện điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản có các nghĩa vụ sau đây:

a) Đăng ký hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện;

b) Thực hiện đúng đề án đã được phê duyệt và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức, đơn giá trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản;

c) Bảo đảm tính trung thực, đầy đủ trong việc thu thập, tổng hợp tài liệu, thông tin về địa chất, khoáng sản; không được tiết lộ thông tin về địa chất, khoáng sản trong quá trình điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản;

d) Bảo vệ môi trường, khoáng sản và tài nguyên khác trong quá trình điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản;

đ) Trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản;

e) Nộp báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ; nộp mẫu vật địa chất, khoáng sản vào Bảo tàng địa chất theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 24. Tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản

1. Việc tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

a) Đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản phải nằm trong Danh mục đề án thuộc diện khuyến khích đầu tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành;

b) Đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản phải được Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định;

c) Việc thực hiện đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giám sát.

2. Tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản được ưu tiên sử dụng thông tin về khoáng sản trong khu vực đã điều tra khi tham gia hoạt động khoáng sản.

CHƯƠNG V

KHU VỰC KHOÁNG SẢN

Điều 25. Phân loại khu vực khoáng sản

1. Khu vực hoạt động khoáng sản, bao gồm cả khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ.

2. Khu vực cấm hoạt động khoáng sản.

3. Khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.

4. Khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.

Điều 26. Khu vực hoạt động khoáng sản

1. Khu vực hoạt động khoáng sản là khu vực có khoáng sản đã được điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khoanh định trong quy hoạch quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều 10 của Luật này.

2. Căn cứ vào yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh; ngăn ngừa, giảm thiểu tác động đến môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa; bảo vệ rừng đặc dụng, công trình hạ tầng, việc thăm dò, khai thác khoáng sản có thể bị hạn chế về:

- a) Tổ chức, cá nhân được phép thăm dò, khai thác;
- b) Sản lượng khai thác;
- c) Thời gian khai thác;
- d) Diện tích, độ sâu khai thác và phương pháp khai thác.

Căn cứ yêu cầu của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép quy định tại Điều 82 của Luật này quyết định hình thức hạn chế hoạt động khoáng sản.

Điều 27. Khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ

1. Khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ là khu vực chỉ phù hợp với hình thức khai thác nhỏ được xác định trên cơ sở kết quả đánh giá khoáng sản trong giai đoạn điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản hoặc kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ được giới hạn bởi các đoạn thẳng nối các điểm khép góc thể hiện trên bản đồ địa hình hệ tọa độ quốc gia với tỷ lệ thích hợp.

2. Chính phủ quy định chi tiết việc khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ.

Điều 28. Khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản

1. Khu vực cấm hoạt động khoáng sản bao gồm:

a) Khu vực đất có di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc được khoanh vùng bảo vệ theo quy định của Luật di sản văn hóa;

b) Khu vực đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ hoặc đất quy hoạch trồng rừng phòng hộ, khu bảo tồn địa chất;

c) Khu vực đất quy hoạch dành cho mục đích quốc phòng, an ninh hoặc nếu tiến hành hoạt động khoáng sản có thể gây ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh;

d) Đất do cơ sở tôn giáo sử dụng;

đ) Đất thuộc hành lang hoặc phạm vi bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi, đê điều; hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải, dẫn điện, xăng dầu, khí, thông tin liên lạc.

2. Khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản được khoanh định khi có một trong các yêu cầu sau đây:

a) Yêu cầu về quốc phòng, an ninh;

b) Bảo tồn thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh đang được Nhà nước xem xét, công nhận hoặc phát hiện trong quá trình thăm dò, khai thác khoáng sản;

c) Phòng, tránh, khắc phục hậu quả thiên tai.

3. Trường hợp khu vực đang có hoạt động khoáng sản bị công bố là khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản thì tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trong khu vực đó được đền bù thiệt hại theo quy định của pháp luật.

4. Trường hợp cần thăm dò, khai thác khoáng sản ở khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép quy định tại Điều 82 của Luật này phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc điều chỉnh quy hoạch khoáng sản có liên quan.

5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khoanh định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản sau khi có ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường và bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan.

Điều 29. Khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia

1. Khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia là khu vực có khoáng sản chưa khai thác được xác định căn cứ vào kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, kết quả thăm dò khoáng sản, bao gồm:

- a) Khu vực có khoáng sản cần dự trữ cho phát triển bền vững kinh tế - xã hội;
- b) Khu vực có khoáng sản nhưng chưa đủ điều kiện để khai thác có hiệu quả hoặc có đủ điều kiện khai thác nhưng chưa có các giải pháp khắc phục tác động xấu đến môi trường.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan khoanh định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.

CHƯƠNG VI

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, SỬ DỤNG ĐẤT, NƯỚC, HẠ TẦNG KỸ THUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN

Điều 30. Bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản

1. Tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản phải sử dụng công nghệ, thiết bị, vật liệu thân thiện với môi trường; thực hiện các giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường và cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản phải thực hiện các giải pháp và chịu mọi chi phí bảo vệ, cải tạo, phục hồi môi trường. Giải pháp, chi phí bảo vệ, cải tạo, phục hồi môi trường phải được xác định trong dự án đầu tư, báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

3. Trước khi tiến hành khai thác khoáng sản, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định của Chính phủ.

Điều 31. Sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật trong hoạt động khoáng sản

1. Tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản phải thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai, trừ trường hợp không sử dụng lớp đất mặt hoặc hoạt động khoáng sản không ảnh hưởng đến việc sử dụng mặt đất của tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất hợp pháp. Khi Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực thì hợp đồng thuê đất cũng chấm dứt hiệu lực; khi từng phần diện tích thăm dò khoáng sản, khai thác khoáng sản được trả lại thì hợp đồng thuê đất cũng được thay đổi tương ứng. Khi có sự thay đổi tổ chức, cá nhân được phép thăm dò, khai thác khoáng sản thì hợp đồng thuê đất được ký lại.

2. Tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản được sử dụng hệ thống giao thông, thông tin liên lạc, điện và hạ tầng kỹ thuật khác để phục vụ hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật.

Điều 32. Sử dụng nước trong hoạt động khoáng sản

1. Tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản được sử dụng nước theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

2. Nguồn nước, khối lượng nước và phương thức sử dụng nước, xả nước thải trong hoạt động khoáng sản phải được xác định trong đề án thăm dò, dự án đầu tư khai thác khoáng sản và thiết kế mỏ.

Điều 33. Bảo hiểm trong hoạt động khoáng sản

Tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản phải mua bảo hiểm phương tiện, công trình phục vụ hoạt động khoáng sản và các bảo hiểm khác theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG VII

THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

Điều 34. Tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản

1. Tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh ngành nghề thăm dò khoáng sản được thăm dò khoáng sản bao gồm:

- a) Doanh nghiệp được thành lập theo Luật doanh nghiệp;
- b) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập theo Luật hợp tác xã;
- c) Doanh nghiệp nước ngoài có văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại Việt Nam.

2. Hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh ngành nghề thăm dò khoáng sản được thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

Điều 35. Điều kiện của tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản

1. Tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Được thành lập theo quy định của pháp luật;

b) Có người phụ trách kỹ thuật tốt nghiệp đại học chuyên ngành địa chất thăm dò đã công tác thực tế trong thăm dò khoáng sản ít nhất 05 năm; có hiểu biết, nắm vững tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về thăm dò khoáng sản;

c) Có đội ngũ công nhân kỹ thuật chuyên ngành địa chất thăm dò, địa chất thuỷ văn, địa chất công trình, địa vật lý, khoan, khai đào và chuyên ngành khác có liên quan;

d) Có thiết bị, công cụ chuyên dùng cần thiết để thi công công trình thăm dò khoáng sản.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết điều kiện hành nghề thăm dò khoáng sản.

Điều 36. Lựa chọn tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản

1. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền lựa chọn tổ chức, cá nhân để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

2. Chính phủ quy định chi tiết việc lựa chọn tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản.

Điều 37. Lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản

Tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 34 của Luật này có nhu cầu thăm dò khoáng sản được tiến hành khảo sát tại thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản sau khi có sự chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có khu vực dự kiến thăm dò khoáng sản.

Điều 38. Diện tích khu vực thăm dò khoáng sản

1. Khu vực thăm dò khoáng sản được giới hạn bởi các đoạn thẳng nối các điểm khép góc, thể hiện trên bản đồ địa hình hệ tọa độ quốc gia với tỷ lệ thích hợp.

2. Diện tích khu vực thăm dò của một giấy phép đối với loại hoặc nhóm khoáng sản được quy định như sau:

a) Không quá 50 kilômét vuông (km^2) đối với đá quý, đá bán quý, khoáng sản kim loại, trừ bauxit;

b) Không quá 100 kilômét vuông (km^2) đối với than, bauxit, khoáng sản không kim loại ở đất liền có hoặc không có mặt nước, trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường;

c) Không quá 200 kilômét vuông (km^2) đối với khoáng sản các loại ở thềm lục địa, trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường;

d) Không quá 02 kilômét vuông (km^2) ở đất liền, không quá 01 kilômét vuông (km^2) ở vùng có mặt nước đối với khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường;

đ) Không quá 02 kilômét vuông (km^2) đối với nước khoáng, nước nóng thiên nhiên.

3. Khu vực thăm dò phải bảo đảm không chế hết thân khoáng sản và các cấu trúc địa chất có triển vọng đối với loại khoáng sản dự kiến thăm dò.

Điều 39. Đề án thăm dò khoáng sản

1. Đề án thăm dò khoáng sản phải có các nội dung chính sau đây:

- a) Hệ phương pháp thăm dò phù hợp để xác định được trữ lượng, chất lượng khoáng sản, điều kiện khai thác, khả năng chế biến, sử dụng các loại khoáng sản có trong diện tích thăm dò;
- b) Khối lượng công tác thăm dò, số lượng, chủng loại mẫu vật cần lấy phân tích, bảo đảm đánh giá đầy đủ tài nguyên, trữ lượng, chất lượng khoáng sản theo mục tiêu thăm dò;
- c) Giải pháp bảo vệ môi trường, an toàn lao động, vệ sinh lao động trong quá trình thăm dò;
- d) Phương pháp tính trữ lượng;
- đ) Giải pháp tổ chức thi công, tiến độ thực hiện đề án;
- e) Dự toán chi phí thăm dò được lập trên cơ sở đơn giá do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định;
- g) Thời gian thực hiện đề án thăm dò khoáng sản, thời gian trình phê duyệt trữ lượng khoáng sản và thời gian lập dự án đầu tư khai thác khoáng sản.

2. Đề án thăm dò khoáng sản phải được thẩm định trước khi cấp giấy phép theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 40. Nguyên tắc và điều kiện cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản

1. Việc cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

a) Giấy phép thăm dò khoáng sản chỉ được cấp ở khu vực không có tổ chức, cá nhân đang thăm dò hoặc khai thác khoáng sản hợp pháp và không thuộc khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia hoặc khu vực đang được điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản cùng loại với khoáng sản xin cấp giấy phép thăm dò;

b) Mỗi tổ chức, cá nhân được cấp không quá 05 Giấy phép thăm dò khoáng sản, không kể Giấy phép thăm dò khoáng sản đã hết hiệu lực; tổng diện tích khu vực thăm dò của các giấy phép đối với một loại khoáng sản không quá 02 lần diện tích thăm dò của một giấy phép quy định tại khoản 2 Điều 38 của Luật này.

2. Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền lựa chọn theo quy định tại Điều 36 của Luật này hoặc trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò theo quy định của Luật này; nếu tổ chức, cá nhân không có đủ điều kiện hành nghề quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật này thì phải có hợp đồng với tổ chức có đủ điều kiện hành nghề thăm dò khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật này;

b) Có đề án thăm dò phù hợp với quy hoạch khoáng sản; đối với khoáng sản độc hại còn phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép bằng văn bản;

c) Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 50% tổng vốn đầu tư thực hiện đề án thăm dò khoáng sản.

3. Hộ kinh doanh quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật này được phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường khi có đủ điều kiện do Chính phủ quy định.

Điều 41. Giấy phép thăm dò khoáng sản

1. Giấy phép thăm dò khoáng sản phải có các nội dung chính sau đây:

- a) Tên tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản;
- b) Loại khoáng sản, địa điểm, diện tích khu vực thăm dò khoáng sản;
- c) Phương pháp, khối lượng thăm dò;
- d) Thời hạn thăm dò khoáng sản;
- đ) Nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ khác có liên quan.

2. Giấy phép thăm dò khoáng sản có thời hạn không quá 48 tháng và có thể được gia hạn nhiều lần, nhưng tổng thời gian gia hạn không quá 48 tháng; mỗi lần gia hạn, tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản phải trả lại ít nhất 30% diện tích khu vực thăm dò khoáng sản theo giấy phép đã cấp.

Thời hạn thăm dò khoáng sản bao gồm thời gian thực hiện đề án thăm dò khoáng sản, thời gian trình phê duyệt trữ lượng khoáng sản và thời gian lập dự án đầu tư khai thác khoáng sản; trường hợp chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản cho tổ chức, cá nhân khác thì thời hạn thăm dò là thời gian còn lại của Giấy phép thăm dò khoáng sản đã cấp trước đó.

Điều 42. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản

1. Tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản có các quyền sau đây:

- a) Sử dụng thông tin về khoáng sản liên quan đến mục đích thăm dò và khu vực thăm dò;
- b) Tiến hành thăm dò theo Giấy phép thăm dò khoáng sản;
- c) Chuyển ra ngoài khu vực thăm dò, kể cả ra nước ngoài các loại mẫu vật với khối lượng, chủng loại phù hợp với tính chất, yêu cầu phân tích, thử nghiệm theo đề án thăm dò đã được chấp thuận;

d) Được ưu tiên cấp Giấy phép khai thác khoáng sản tại khu vực đã thăm dò theo quy định tại khoản 1 Điều 45 của Luật này;

đ) Đề nghị gia hạn, trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản;

e) Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản;

g) Khiếu nại, khởi kiện quyết định thu hồi Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc quyết định khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

h) Quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản có các nghĩa vụ sau đây:

a) Nộp lệ phí cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

b) Thực hiện đúng Giấy phép thăm dò khoáng sản, đề án thăm dò khoáng sản đã được chấp thuận;

c) Báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xem xét, chấp thuận trong trường hợp thay đổi phương pháp thăm dò hoặc thay đổi khối lượng thăm dò có chi phí lớn hơn 10% dự toán;

d) Bồi thường thiệt hại do hoạt động thăm dò gây ra;

đ) Thông báo kế hoạch thăm dò cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi thăm dò khoáng sản trước khi thực hiện;

e) Thu thập, lưu giữ thông tin về khoáng sản và báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản; báo cáo các hoạt động khác cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

g) Thực hiện các công việc khi Giấy phép thăm dò khoáng sản chấm dứt hiệu lực theo quy định tại khoản 3 Điều 46 của Luật này;

h) Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 43. Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

1. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản phải có đủ điều kiện để được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản theo quy định của Luật này.

2. Việc chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản chấp thuận; trường hợp được chấp thuận, tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản mới.

3. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản đã thực hiện được ít nhất 50% dự toán của đề án thăm dò khoáng sản.

4. Chính phủ quy định chi tiết việc chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản.

Điều 44. Thăm dò khoáng sản độc hại

Ngoài việc thực hiện nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 42 của Luật này, tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản độc hại phải thực hiện các biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm môi trường, tác động xấu đến sức khỏe con người; trường hợp đã gây ô nhiễm môi trường thì phải xác định đầy đủ các yếu tố gây ô nhiễm, thực hiện các biện pháp khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm; trường hợp thăm dò khoáng sản độc hại có chứa chất phóng xạ còn phải thực hiện quy định của Luật năng lượng nguyên tử và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 45. Quyền ưu tiên đối với tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản

1. Tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản được ưu tiên cấp Giấy phép khai thác khoáng sản đối với trữ lượng khoáng sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày Giấy phép thăm dò khoáng sản hết hạn.

Hết thời hạn ưu tiên quy định tại khoản này, tổ chức, cá nhân đã thăm dò không đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản đối với khu vực đã thăm dò thì mất quyền ưu tiên đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản.

2. Trường hợp cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cho tổ chức, cá nhân khác thì tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản phải hoàn trả chi phí thăm dò đối với trữ lượng được cấp phép cho tổ chức, cá nhân đã thăm dò trước khi được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản.

Điều 46. Thu hồi, chấm dứt hiệu lực Giấy phép thăm dò khoáng sản

1. Giấy phép thăm dò khoáng sản bị thu hồi trong các trường hợp sau đây:

a) Sau 06 tháng, kể từ ngày giấy phép có hiệu lực, tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản không tiến hành thăm dò, trừ trường hợp bất khả kháng;

b) Tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản vi phạm một trong các nghĩa vụ quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 2 Điều 42 của Luật này mà không khắc phục trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về khoáng sản có thông báo bằng văn bản;

c) Khu vực được phép thăm dò khoáng sản bị công bố là khu vực cấm hoạt động khoáng sản hoặc khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.

2. Giấy phép thăm dò khoáng sản chấm dứt hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

- a) Giấy phép bị thu hồi;
- b) Giấy phép hết hạn;
- c) Giấy phép được trả lại;
- d) Tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản giải thể hoặc phá sản.

3. Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày Giấy phép thăm dò khoáng sản chấm dứt hiệu lực theo quy định tại các điểm a, b và c khoản 2 Điều này, tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản phải di chuyển toàn bộ tài sản của mình và của các bên liên quan ra khỏi khu vực thăm dò; san lấp công trình thăm dò, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, phục hồi môi trường, đất đai; giao nộp mẫu vật, thông tin về khoáng sản đã thu thập được cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về khoáng sản. Quy định này không áp dụng đối với trường hợp tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản đang đề nghị gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc cấp Giấy phép khai thác khoáng sản.

Điều 47. Hồ sơ cấp, gia hạn, trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản, chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

1. Hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản bao gồm:
- a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản;
 - b) Đề án thăm dò khoáng sản phù hợp với quy hoạch quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều 10 của Luật này;
 - c) Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản;
 - d) Bản cam kết bảo vệ môi trường đối với trường hợp thăm dò khoáng sản độc hại;

đ) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; trường hợp là doanh nghiệp nước ngoài còn phải có bản sao quyết định thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam;

e) Văn bản xác nhận vốn chủ sở hữu theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 40 của Luật này;

g) Trường hợp trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản thì phải có văn bản xác nhận trúng đấu giá.

2. Hồ sơ gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản bao gồm:

a) Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản;

b) Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản; kế hoạch thăm dò khoáng sản tiếp theo;

c) Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản đã loại trừ ít nhất 30% diện tích khu vực thăm dò khoáng sản theo giấy phép đã cấp.

3. Hồ sơ trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản bao gồm:

a) Đơn đề nghị trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản;

b) Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản;

c) Trường hợp trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò thì phải có bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản, kế hoạch thăm dò khoáng sản tiếp theo.

4. Hồ sơ chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản bao gồm:

a) Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản;

b) Hợp đồng chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản;

c) Báo cáo kết quả thăm dò và việc thực hiện các nghĩa vụ đến thời điểm đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản;

d) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản; trường hợp là doanh nghiệp nước ngoài còn phải có bản sao quyết định thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam.

Điều 48. Thủ tục cấp, gia hạn, trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản

1. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp, gia hạn, trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép quy định tại Điều 82 của Luật này.

2. Thời hạn giải quyết hồ sơ cấp, gia hạn, trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản được quy định như sau:

a) Tối đa là 90 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản;

b) Tối đa là 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với hồ sơ gia hạn, trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản.

3. Trường hợp phải lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan về các vấn đề liên quan đến việc cấp, gia hạn, trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản thì thời gian lấy ý kiến không tính vào thời hạn quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này.

4. Chính phủ quy định chi tiết thủ tục cấp, gia hạn, trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản.

Điều 49. Phê duyệt trữ lượng khoáng sản

1. Thẩm quyền phê duyệt trữ lượng khoáng sản được quy định như sau:

a) Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia phê duyệt trữ lượng khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chính phủ quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia;

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt trữ lượng khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của mình.

2. Tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường phải nộp báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản cho Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải nộp báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Thủ tục nộp báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

Điều 50. Thủ tục thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản

1. Hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản bao gồm:

a) Đơn đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản;

b) Bản sao đề án thăm dò khoáng sản và Giấy phép thăm dò khoáng sản;

c) Biên bản nghiệm thu khối lượng, chất lượng công trình thăm dò khoáng sản đã thi công;

d) Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản kèm theo các phụ lục, bản vẽ và tài liệu nguyên thủy có liên quan và bản số hóa.

2. Thời hạn thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản tối đa là 06 tháng, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3. Chính phủ quy định thủ tục thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản.

CHƯƠNG VIII

KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VÀ KHAI THÁC TẬN THU KHOÁNG SẢN

Mục 1

KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Điều 51. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản

1. Tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh ngành nghề khai thác khoáng sản được khai thác khoáng sản bao gồm:

- a) Doanh nghiệp được thành lập theo Luật doanh nghiệp;
- b) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập theo Luật hợp tác xã.

2. Hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh ngành nghề khai thác khoáng sản được khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, khai thác tận thu khoáng sản.

Điều 52. Khu vực khai thác khoáng sản

1. Khu vực khai thác khoáng sản được giới hạn bởi các đoạn thẳng nối các điểm khếp góc thể hiện trên bản đồ địa hình hệ tọa độ quốc gia với tỷ lệ thích hợp.

2. Diện tích, ranh giới theo chiều sâu của khu vực khai thác khoáng sản được xem xét trên cơ sở dự án đầu tư khai thác, phù hợp với trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác.

Điều 53. Nguyên tắc và điều kiện cấp Giấy phép khai thác khoáng sản

1. Việc cấp Giấy phép khai thác khoáng sản phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

a) Giấy phép khai thác khoáng sản chỉ được cấp ở khu vực không có tổ chức, cá nhân đang thăm dò, khai thác khoáng sản hợp pháp và không thuộc khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia;

b) Không chia cắt khu vực khoáng sản có thể đầu tư khai thác hiệu quả ở quy mô lớn để cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cho nhiều tổ chức, cá nhân khai thác ở quy mô nhỏ.

2. Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có dự án đầu tư khai thác khoáng sản ở khu vực đã thăm dò, phê duyệt trữ lượng phù hợp với quy hoạch quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều 10 của Luật này. Dự án đầu tư khai thác khoáng sản phải có phương án sử dụng nhân lực chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, phương pháp khai thác tiên tiến phù hợp; đối với khoáng sản độc hại còn phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép bằng văn bản;

b) Có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

c) Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 30% tổng số vốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác khoáng sản.

3. Hộ kinh doanh quy định tại khoản 2 Điều 51 của Luật này được phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, khai thác tận thu khoáng sản khi có đủ điều kiện do Chính phủ quy định.

Điều 54. Giấy phép khai thác khoáng sản

1. Giấy phép khai thác khoáng sản phải có các nội dung chính sau đây:

- a) Tên tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản;
- b) Loại khoáng sản, địa điểm, diện tích khu vực khai thác khoáng sản;
- c) Trữ lượng, công suất, phương pháp khai thác khoáng sản;
- d) Thời hạn khai thác khoáng sản;
- đ) Nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ khác có liên quan.

2. Giấy phép khai thác khoáng sản có thời hạn không quá 30 năm và có thể được gia hạn nhiều lần, nhưng tổng thời gian gia hạn không quá 20 năm.

Trường hợp chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản cho tổ chức, cá nhân khác thì thời hạn khai thác là thời gian còn lại của Giấy phép khai thác khoáng sản đã cấp trước đó.

Điều 55. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản

1. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản có các quyền sau đây:

- a) Sử dụng thông tin về khoáng sản liên quan đến mục đích khai thác và khu vực được phép khai thác;
- b) Tiến hành khai thác khoáng sản theo Giấy phép khai thác khoáng sản;
- c) Được thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản trong phạm vi diện tích, độ sâu được phép khai thác, nhưng phải thông báo khối lượng, thời gian thăm dò nâng cấp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép trước khi thực hiện;
- d) Cất giữ, vận chuyển, tiêu thụ và xuất khẩu khoáng sản đã khai thác theo quy định của pháp luật;

đ) Đề nghị gia hạn, trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản;

e) Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản;

g) Khiếu nại, khởi kiện quyết định thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc quyết định khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

h) Thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai phù hợp với dự án đầu tư khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ đã được phê duyệt;

i) Quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản có các nghĩa vụ sau đây:

a) Nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, lệ phí cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, thuế, phí và thực hiện các nghĩa vụ về tài chính khác theo quy định của pháp luật;

b) Bảo đảm tiến độ xây dựng cơ bản mỏ và hoạt động khai thác xác định trong dự án đầu tư khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ;

c) Đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai thác với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép và thông báo cho Ủy ban nhân dân các cấp nơi có mỏ trước khi thực hiện;

d) Khai thác tối đa khoáng sản chính, khoáng sản đi kèm; bảo vệ tài nguyên khoáng sản; thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động và các biện pháp bảo vệ môi trường;

đ) Thu thập, lưu giữ thông tin về kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản và khai thác khoáng sản;

e) Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

g) Bồi thường thiệt hại do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra;

h) Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động nghiên cứu khoa học được Nhà nước cho phép trong khu vực khai thác khoáng sản;

i) Đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường và đất đai khi Giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực;

k) Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 56. Khai thác khoáng sản độc hại có chứa chất phóng xạ

Ngoài việc thực hiện nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 55 của Luật này, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản độc hại có chứa chất phóng xạ còn phải thực hiện quy định của Luật năng lượng nguyên tử và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 57. An toàn lao động, vệ sinh lao động trong khai thác khoáng sản

1. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản, người làm việc tại mỏ phải thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

2. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải ban hành nội quy lao động của mỏ phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

3. Khi có nguy cơ xảy ra sự cố về an toàn lao động, Giám đốc điều hành mỏ phải áp dụng ngay các biện pháp cần thiết để loại trừ nguyên nhân xảy ra sự cố.

4. Khi xảy ra sự cố về an toàn lao động, Giám đốc điều hành mỏ phải áp dụng ngay các biện pháp khẩn cấp để khắc phục sự cố; cấp cứu, sơ tán người ra khỏi khu vực nguy hiểm; kịp thời báo cáo các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; bảo vệ tài sản, bảo vệ hiện trường xảy ra sự cố.

5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm hỗ trợ việc cấp cứu và khắc phục hậu quả sự cố về an toàn lao động.

6. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải thực hiện chế độ báo cáo về an toàn lao động, vệ sinh lao động trong khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật.

Điều 58. Thu hồi, chấm dứt hiệu lực Giấy phép khai thác khoáng sản

1. Giấy phép khai thác khoáng sản bị thu hồi trong các trường hợp sau đây:

a) Sau 12 tháng, kể từ ngày giấy phép có hiệu lực, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản chưa xây dựng cơ bản mỏ, trừ trường hợp bất khả kháng;

b) Sau 12 tháng, kể từ ngày dự kiến bắt đầu khai thác, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản chưa tiến hành khai thác, trừ trường hợp bất khả kháng;

c) Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản vi phạm một trong các nghĩa vụ quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và g khoản 2 Điều 55 của Luật này mà không khắc phục trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về khoáng sản có thông báo bằng văn bản;

d) Khu vực được phép khai thác khoáng sản bị công bố là khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.

2. Giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

a) Giấy phép bị thu hồi;

b) Giấy phép hết hạn;

c) Giấy phép được trả lại;

d) Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản giải thể hoặc phá sản.

3. Khi Giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực thì các công trình, thiết bị bảo đảm an toàn mỏ, bảo vệ môi trường ở khu vực khai thác khoáng sản thuộc sở hữu nhà nước, không được tháo dỡ, phá hủy. Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày Giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải di chuyển tài sản còn lại của mình và của các bên có liên quan ra khỏi khu vực khai thác khoáng sản; sau thời hạn này, tài sản còn lại thuộc sở hữu nhà nước.

4. Trong thời hạn quy định tại khoản 3 Điều này, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải thực hiện các nghĩa vụ có liên quan đến việc đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường và đất đai theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 59. Hồ sơ cấp, gia hạn, trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản, chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

1. Hồ sơ cấp Giấy phép khai thác khoáng sản bao gồm:

- a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản;
- b) Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản;
- c) Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- d) Dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt và bản sao giấy chứng nhận đầu tư;
- đ) Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường;
- e) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

g) Trường hợp trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản thì phải có văn bản xác nhận trúng đấu giá;

h) Văn bản xác nhận vốn chủ sở hữu theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 53 của Luật này.

2. Hồ sơ gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản bao gồm:

- a) Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản;
- b) Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm đề nghị gia hạn;
- c) Báo cáo kết quả hoạt động khai thác đến thời điểm đề nghị gia hạn; trữ lượng khoáng sản còn lại; diện tích đề nghị được tiếp tục khai thác.

3. Hồ sơ trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản bao gồm:

- a) Đơn đề nghị trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản;
- b) Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm đề nghị trả lại;
- c) Báo cáo kết quả hoạt động khai thác khoáng sản đến thời điểm trả lại;
- d) Đề án đóng cửa mỏ trong trường hợp trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản.

4. Hồ sơ chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản bao gồm:

- a) Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản;
- b) Hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản, kèm theo bản kê giá trị tài sản chuyển nhượng;
- c) Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm đề nghị chuyển nhượng;
- d) Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản và việc thực hiện các nghĩa vụ đến thời điểm đề nghị chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản;

đ) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao giấy chứng nhận đầu tư của tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản.

Điều 60. Thủ tục cấp, gia hạn, trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản

1. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp, gia hạn, trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép quy định tại Điều 82 của Luật này.

2. Thời hạn giải quyết hồ sơ cấp, gia hạn, trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản được quy định như sau:

a) Tối đa là 90 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với hồ sơ cấp Giấy phép khai thác khoáng sản;

b) Tối đa là 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với hồ sơ gia hạn, trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản;

c) Trường hợp phải lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan về các vấn đề liên quan đến việc cấp, gia hạn, trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản thì thời gian lấy ý kiến không tính vào thời hạn quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này.

3. Chính phủ quy định chi tiết thủ tục cấp, gia hạn, trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản.

Điều 61. Thiết kế mỏ

1. Thiết kế mỏ bao gồm thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công.

2. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản chỉ được phép xây dựng cơ bản mỏ, khai thác khoáng sản khi đã có thiết kế mỏ được lập, phê duyệt theo quy định của pháp luật và nộp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về khoáng sản.

3. Bộ Công thương quy định nội dung thiết kế mỏ.

Điều 62. Giám đốc điều hành mỏ

1. Khai thác khoáng sản phải có Giám đốc điều hành mỏ, trừ trường hợp khai thác nước khoáng, nước nóng thiên nhiên, khai thác tận thu khoáng sản. Một giám đốc điều hành mỏ chỉ điều hành hoạt động khai thác theo một Giấy phép khai thác khoáng sản.

2. Giám đốc điều hành mỏ phải có các tiêu chuẩn sau đây:

a) Nắm vững quy định của pháp luật về khoáng sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

b) Nắm vững quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành, các quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản;

c) Có trình độ tổ chức, quản lý, kinh nghiệm thực tế, kỹ thuật khai thác, kỹ thuật an toàn lao động, bảo vệ môi trường;

d) Giám đốc điều hành khai thác hầm lò phải là kỹ sư khai thác mỏ hoặc kỹ sư xây dựng mỏ có thời gian trực tiếp khai thác tại mỏ hầm lò ít nhất là 05 năm;

đ) Giám đốc điều hành khai thác lộ thiên phải là kỹ sư khai thác mỏ có thời gian trực tiếp khai thác tại mỏ lộ thiên ít nhất là 03 năm; trường hợp là kỹ sư địa chất thăm dò thì phải được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ thuật khai thác mỏ và có thời gian trực tiếp khai thác khoáng sản tại mỏ lộ thiên ít nhất là 05 năm.

Giám đốc điều hành khai thác mỏ không kim loại không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, khai thác bằng phương pháp thủ công khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thì phải có trình độ trung cấp khai thác mỏ và có thời gian trực tiếp khai thác khoáng sản tại mỏ lộ thiên ít nhất là 02 năm; trường hợp có trình độ trung cấp địa chất thăm dò thì phải được tập huấn về kỹ thuật khai thác mỏ và có thời gian trực tiếp khai thác khoáng sản tại mỏ lộ thiên ít nhất là 03 năm.

3. Tổ chức khai thác khoáng sản phải thông báo bằng văn bản về trình độ chuyên môn, năng lực quản lý của giám đốc điều hành mỏ cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép khai thác khoáng sản.

Điều 63. Bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác, thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản, sản lượng khoáng sản đã khai thác

1. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải lập, quản lý, lưu giữ bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác từ khi bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ đến khi kết thúc khai thác.

2. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản có trách nhiệm thực hiện công tác thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản trong khu vực được phép khai thác, sản lượng khoáng sản đã khai thác, chịu trách nhiệm về số liệu đã thống kê, kiểm kê. Kết quả thống kê, kiểm kê của năm báo cáo phải gửi đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép khai thác khoáng sản.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác, thống kê, kiểm kê, chế độ báo cáo trong khai thác khoáng sản.

Điều 64. Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường

1. Khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường bao gồm:

a) Cát các loại (trừ cát trắng silic) có hàm lượng SiO_2 nhỏ hơn 85%, không có hoặc có các khoáng vật cansiterit, wolframit, monazit, ziricon, ilmenit, vàng đi kèm nhưng không đạt chỉ tiêu tính trữ lượng theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

b) Đất sét làm gạch, ngói theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam, các loại sét (trừ sét bentonit, sét kaolin) không đủ tiêu chuẩn sản xuất gốm xây dựng, vật liệu chịu lửa samot, xi măng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam;

c) Đá cát kết, đá quarzit có hàm lượng SiO_2 nhỏ hơn 85%, không chứa hoặc có chứa các khoáng vật kim loại, kim loại tự sinh, nguyên tố xạ, hiếm nhưng không đạt chỉ tiêu tính trữ lượng theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc không đủ tiêu chuẩn làm đá ốp lát, đá mỹ nghệ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam;

d) Đá trầm tích các loại (trừ diatomit, bentonit, đá chứa keramzit), đá magma (trừ đá syenit nephelin, bazan dạng cột hoặc dạng bột), đá biến chất (trừ đá phiến mica giàu vermiculit) không chứa hoặc có chứa các khoáng vật kim loại, kim loại tự sinh, đá quý, đá bán quý và các nguyên tố xạ, hiếm nhưng không đạt chỉ tiêu tính trữ lượng theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, không đủ tiêu chuẩn làm đá ốp lát, đá mỹ nghệ, nguyên liệu kỹ thuật feldspat sản xuất sản phẩm gốm xây dựng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam;

đ) Đá phiến các loại, trừ đá phiến lợp, đá phiến cháy và đá phiến có chứa khoáng vật serixit, disten hoặc silimanit có hàm lượng lớn hơn 30%;

e) Cuội, sỏi, sạn không chứa vàng, platin, đá quý và đá bán quý; đá ong không chứa kim loại tự sinh hoặc khoáng vật kim loại;

g) Đá vôi, sét vôi, đá hoa (trừ nhũ đá vôi, đá vôi trắng và đá hoa trắng) không đủ tiêu chuẩn làm nguyên liệu sản xuất xi măng pooc lăng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam hoặc không đủ tiêu chuẩn làm nguyên liệu sản xuất đá ốp lát, đá mỹ nghệ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam;

h) Đá dolomit có hàm lượng MgO nhỏ hơn 15%, đá dolomit không đủ tiêu chuẩn sản xuất thủy tinh xây dựng, làm nguyên liệu sản xuất đá ốp lát, đá mỹ nghệ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam.

2. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không phải đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trong các trường hợp sau đây:

a) Khai thác trong diện tích đất của dự án đầu tư xây dựng công trình đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây dựng công trình đó.

Trước khi tiến hành khai thác khoáng sản, tổ chức, cá nhân phải đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

b) Khai thác trong diện tích đất ở thuộc quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để xây dựng các công trình của hộ gia đình, cá nhân trong diện tích đó.

3. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường quy định tại điểm a khoản 2 Điều này phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Điều 65. Khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình

1. Việc khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình, trừ công trình quy định tại khoản 2 Điều này được thực hiện theo quy định sau đây:

a) Đối với khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình phát hiện có khoáng sản thì cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép quy định tại Điều 82 của Luật này quyết định việc thăm dò, khai thác trước khi dự án được phê duyệt hoặc cấp giấy phép đầu tư;

b) Đối với khu vực chưa được điều tra, đánh giá về khoáng sản mà trong quá trình xây dựng công trình phát hiện có khoáng sản thì cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép quy định tại Điều 82 của Luật này quyết định việc khai thác hoặc không khai thác trong phạm vi xây dựng công trình; trường hợp quyết định khai thác thì không bắt buộc phải tiến hành thăm dò khoáng sản.

2. Khu vực có dự án, công trình quan trọng quốc gia thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội hoặc dự án, công trình quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nếu phát hiện có khoáng sản thì Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có công trình để quyết định việc thăm dò, khai thác khoáng sản trong khu vực của dự án.

3. Trong trường hợp cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép quyết định không khai thác thì phải có văn bản trả lời cho cơ quan quyết định đầu tư, cơ quan cấp giấy phép đầu tư hoặc chủ đầu tư.

Điều 66. Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

1. Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản đã hoàn thành công tác xây dựng cơ bản, đưa mỏ vào khai thác thì được chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản.

2. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản phải có đủ điều kiện được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản.

3. Việc chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép khai thác khoáng sản chấp thuận; trường hợp được chấp thuận, tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản mới.

4. Chính phủ quy định chi tiết việc chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản.

Mục 2

KHAI THÁC TẬN THU KHOÁNG SẢN

Điều 67. Khai thác tận thu khoáng sản

Khai thác tận thu khoáng sản là hoạt động khai thác khoáng sản còn lại ở bãi thải của mỏ đã có quyết định đóng cửa mỏ.

Điều 68. Thời hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản có thời hạn không quá 05 năm, kể cả thời gian gia hạn Giấy phép.

Điều 69. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khai thác tận thu khoáng sản

1. Tổ chức, cá nhân khai thác tận thu khoáng sản có các quyền quy định tại các điểm b, d, đ, g, h và i khoản 1 Điều 55 của Luật này và không phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

2. Tổ chức, cá nhân khai thác tận thu khoáng sản có các nghĩa vụ sau đây:

a) Nộp lệ phí cấp giấy phép, các khoản thuế, phí và thực hiện các nghĩa vụ về tài chính khác theo quy định của pháp luật;

b) Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại các điểm b, d, đ, e, g, h, i và k khoản 2 Điều 55 của Luật này.

Điều 70. Hồ sơ cấp, gia hạn, trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

1. Hồ sơ cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản bao gồm:

- a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản;
- b) Bản đồ khu vực khai thác tận thu khoáng sản;
- c) Dự án đầu tư khai thác tận thu khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt; bản sao giấy chứng nhận đầu tư;
- d) Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường;
- đ) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Hồ sơ gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản bao gồm:

- a) Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản;
- b) Báo cáo kết quả khai thác đến thời điểm đề nghị gia hạn.

3. Hồ sơ trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản bao gồm:

- a) Đơn đề nghị trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản;
- b) Báo cáo kết quả khai thác tận thu khoáng sản đến thời điểm trả lại giấy phép;
- c) Đề án đóng cửa mỏ.

Điều 71. Thủ tục cấp, gia hạn, trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

1. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp, gia hạn, trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép quy định tại Điều 82 của Luật này.

2. Thời hạn giải quyết hồ sơ cấp, gia hạn, trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản được quy định như sau:

a) Tối đa là 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với hồ sơ cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản;

b) Tối đa là 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với hồ sơ đề nghị gia hạn, trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.

3. Chính phủ quy định thủ tục cấp, gia hạn, trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.

Điều 72. Thu hồi Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

1. Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản bị thu hồi trong các trường hợp sau đây:

a) Tổ chức, cá nhân khai thác tận thu khoáng sản không thực hiện nghĩa vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 69 của Luật này;

b) Khu vực khai thác tận thu khoáng sản bị công bố là khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.

2. Khi Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản bị thu hồi hoặc hết hạn thì tổ chức, cá nhân khai thác tận thu khoáng sản phải di chuyển toàn bộ tài sản của mình ra khỏi khu vực khai thác, thực hiện công tác cải tạo, phục hồi môi trường.

3. Trường hợp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản bị thu hồi theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này thì tổ chức, cá nhân khai thác tận thu khoáng sản được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Mục 3

ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN

Điều 73. Đóng cửa mỏ khoáng sản

Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải lập đề án đóng cửa mỏ đối với toàn bộ hoặc một phần diện tích khai thác khoáng sản trong các trường hợp sau đây:

1. Đã khai thác hết toàn bộ hoặc một phần trữ lượng;
2. Giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực nhưng chưa khai thác hết trữ lượng khoáng sản trong khu vực khai thác khoáng sản.

Điều 74. Lập và tổ chức thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản

1. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải lập đề án đóng cửa mỏ khoáng sản, trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép quy định tại Điều 82 của Luật này phê duyệt trước khi thực hiện.

2. Trường hợp tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản giải thể, phá sản hoặc không có khả năng thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản thì cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép lựa chọn tổ chức, cá nhân có đủ năng lực lập, thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản. Kinh phí thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản được lấy từ tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường của tổ chức, cá nhân được phép khai thác.

Điều 75. Phê duyệt, nghiệm thu kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản và quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản

1. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép khai thác khoáng sản phê duyệt, tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản và quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định nội dung, thủ tục phê duyệt, nghiệm thu kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản và quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản.

CHƯƠNG IX

**TÀI CHÍNH VỀ KHOÁNG SẢN VÀ ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC
KHOÁNG SẢN**

Mục 1

TÀI CHÍNH VỀ KHOÁNG SẢN

Điều 76. Nguồn thu ngân sách nhà nước từ hoạt động khoáng sản

1. Thuế theo quy định của pháp luật về thuế.
2. Phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.
3. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Điều 77. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

1. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Nhà nước thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thông qua đấu giá hoặc không đấu giá.
2. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được xác định căn cứ vào giá, trữ lượng, chất lượng khoáng sản, loại hoặc nhóm khoáng sản, điều kiện khai thác khoáng sản.
3. Chính phủ quy định cụ thể phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Mục 2

ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Điều 78. Khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản

1. Đấu giá quyền khai thác khoáng sản thực hiện ở các khu vực hoạt động khoáng sản, trừ khu vực được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khoanh định là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

2. Chính phủ quy định tiêu chí khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ quyết định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép quy định tại Điều 82 của Luật này.

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép quy định tại Điều 82 của Luật này.

Điều 79. Hình thức, nguyên tắc, điều kiện, thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản

1. Hình thức đấu giá quyền khai thác khoáng sản bao gồm:

- a) Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản;
- b) Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Chính phủ quy định nguyên tắc, điều kiện, thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

CHƯƠNG X

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOÁNG SẢN

Điều 80. Trách nhiệm quản lý nhà nước về khoáng sản của Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về khoáng sản.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về khoáng sản trong phạm vi cả nước, có trách nhiệm:

a) Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về khoáng sản; ban hành quy chuẩn kỹ thuật, định mức, đơn giá trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản;

b) Lập, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược khoáng sản; lập, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch khoáng sản theo phân công của Chính phủ;

c) Khoanh định và công bố các khu vực khoáng sản theo thẩm quyền; khoanh định và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo thẩm quyền;

d) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và hoạt động khoáng sản;

đ) Cấp, gia hạn, thu hồi Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản; chấp thuận trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản; tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền;

e) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc đăng ký hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản;

g) Tổng hợp kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, tình hình hoạt động khoáng sản; quản lý thông tin, mẫu vật địa chất, khoáng sản;

h) Công bố, xuất bản các tài liệu, thông tin điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản;

i) Thường trực Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia;

k) Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về khoáng sản theo thẩm quyền.

3. Bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước, trong đó có việc lập và trình phê duyệt quy hoạch về khoáng sản theo phân công của Chính phủ; đồng thời phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong quản lý nhà nước về khoáng sản.

Điều 81. Trách nhiệm quản lý nhà nước về khoáng sản của Ủy ban nhân dân các cấp

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:

a) Ban hành theo thẩm quyền văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý, bảo vệ khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản tại địa phương;

b) Khoanh định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; quyết định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo thẩm quyền;

c) Lập, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản của địa phương theo quy định của Chính phủ;

d) Công nhận chỉ tiêu tính trữ lượng khoáng sản; phê duyệt trữ lượng khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép;

đ) Cấp, gia hạn, thu hồi Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản, Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản; chấp thuận trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản, Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản; tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền;

e) Giải quyết theo thẩm quyền việc cho thuê đất hoạt động khoáng sản, sử dụng hạ tầng kỹ thuật và các vấn đề khác có liên quan cho tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản tại địa phương theo quy định của pháp luật;

g) Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, khoáng sản chưa khai thác, tài nguyên thiên nhiên khác theo quy định của pháp luật; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội tại khu vực có khoáng sản;

h) Báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản ở trung ương về tình hình hoạt động khoáng sản trên địa bàn;

i) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản;

k) Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về khoáng sản theo thẩm quyền.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:

a) Giải quyết theo thẩm quyền cho thuê đất hoạt động khoáng sản, sử dụng hạ tầng kỹ thuật và các vấn đề khác có liên quan cho tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản tại địa phương theo quy định của pháp luật;

b) Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, khoáng sản chưa khai thác, tài nguyên thiên nhiên khác theo quy định của pháp luật; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội tại khu vực có khoáng sản;

c) Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp tình hình hoạt động khoáng sản trên địa bàn;

d) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản;

đ) Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về khoáng sản theo thẩm quyền.

Điều 82. Thẩm quyền cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định và công bố; Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.

3. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản, Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản nào thì có quyền gia hạn, thu hồi, chấp thuận trả lại loại giấy phép đó; chấp thuận trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản; chấp thuận chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản, quyền khai thác khoáng sản.

Điều 83. Thanh tra chuyên ngành về khoáng sản

1. Cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về khoáng sản.

2. Tổ chức và hoạt động của thanh tra chuyên ngành về khoáng sản thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về thanh tra.

CHƯƠNG XI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 84. Điều khoản chuyển tiếp

1. Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày Luật này có hiệu lực thì được tiếp tục thực hiện đến hết thời hạn quy định trong giấy phép.

2. Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản ở các mỏ đã được đóng cửa mỏ để thanh lý được tiếp tục thực hiện đến hết thời hạn quy định trong giấy phép và không được gia hạn hoặc cấp lại giấy phép.

3. Kể từ ngày Luật này có hiệu lực, tổ chức, cá nhân đang thực hiện theo giấy phép khai thác được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với phần trữ lượng khoáng sản chưa khai thác.

Điều 85. Hiệu lực thi hành

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.

Luật khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản số 46/2005/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

Điều 86. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật; hướng dẫn những nội dung cần thiết khác của Luật này để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2010.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Nguyễn Phú Trọng

ベトナム社会主義共和国

鉱物法実施細則政令

2012 年 3 月 9 日制定

No.15/2012/ND-CP

(日本語仮訳)

政府

ベトナム社会主義共和国
独立 - 自由 - 幸福

第 15/2012/ND-CP 号

ハノイ、2012 年 03 月 09 日

鉱物法の一部条項の実施細則を定める

政令

2001 年 12 月 25 日付の政府組織法に基づき、
2010 年 11 月 17 日付の鉱物法 No. 60/2010/QH12 に基づき、
天然資源環境省大臣の提案に基づき、
政府は、鉱物法の一部条項の実施細則を定める政令を公布する。

第 1 章

総則

第 1 条 適用範囲

1. 本政令は、鉱物法 No.60/2010/QH12 の第 3 条の第 5 項と第 7 項、第 7 条の第 4 項、第 10 条の第 3 項、第 24 条、第 27 条の第 2 項、第 30 条の第 3 項、第 36 条の第 2 項、第 39 条の第 2 項、第 40 条の第 3 項、第 42 条の第 1 項の dd)、第 43 条の第 4 項、第 44 条、第 48 条の第 4 項、第 49 条の第 1 項、第 50 条の第 3 項、第 53 条の第 3 項、第 55 条の第 1 項の c と dd、第 60 条の第 3 項、第 66 条の第 4 項、第 71 条の第 3 項、第 75 条の第 2 項、第 77 条の第 3 項、第 78 条の第 2 項の細則を定める。
2. 鉱物採掘権の競売に関する原則、条件、手続きの諸規定は、本政令の適用範囲の対象外となる。

第 2 条 鉱物の輸出条件と基準

1. 商工省が、中心となって、天然資源環境省及び関係省庁と協力して、建材用鉱物以外の鉱物の輸出一覧表、輸出条件と基準を作成し、公表する。
2. 建設省が、中心となって、天然資源環境省及び関係の省庁と協力して、建材用鉱物の輸出一覧表、輸出条件と基準を作成し、公表する。

第 3 条 鉱物資源地質基礎調査、及び鉱物探鉱に要する料金の支払い

1. 組織、個人が利用の際、料金を支払うべき鉱物資源地質基礎調査情報は、鉱物のポテンシャル評価情報である。
2. 鉱物のポテンシャル評価、及び鉱物探鉱に要する料金の支払いは、次の原則を遵守するものとする。
 - a) 鉱物のポテンシャル評価、及び鉱物探鉱の情報の所有者が政府である場合、その情報を利用する組織、個人は、政府に対して評価・探鉱への費用を支払わなければならない。支払うべき料金は、施工した工事の規模、仕事量及び時価に基づいて計算される。

組織、個人が鉱物のポテンシャル評価、及び鉱物探鉱への費用を既に国家予算に支払った場合、料金の支払いは本項の c) の規定を遵守するものとする。

- b) 国家予算で鉱物探鉱が許可された組織、個人は、鉱物の探鉱結果と情報を他の組織、個人に提供および、譲渡してはならないが、天然資源環境省の規定により、権限のある機関に提供する場合を除く。
- c) 組織、個人の投資によって行われる鉱物のポテンシャル評価に関する情報について、投資金額の支払いは、投資を行った組織、個人と情報を利用する組織、個人との協議に基づいて行うものとする。

鉱業活動の許可が取り消された、又は許可が返却された、あるいは鉱物探掘許可の申請に関する優先権がなくなった地域において組織、個人の投資によって行われた鉱物のポテンシャル評価、鉱物探鉱に関する情報について、当事者の間で支払い金額について一致できない場合において、鉱物法の第 82 条の第 1 項と第 2 項に定める許可発行機関（以下、まとめて許可発行機関という）は、本項の a) の規定に基づいて支払うべき料金を決定する。

- 3. 鉱物資源地質基礎調査、鉱物探鉱に要する料金の支払いは、組織、個人が鉱物探鉱許可、鉱物探掘許可を取得する前に行うものとする。
- 4. 財務省は、中心となって、天然資源環境省と協力して、鉱物資源地質基礎調査、鉱物探鉱に要する料金の計算方法、支払方法と手続きについて案内し、政府の投資によって行われた鉱物のポテンシャル評価、鉱物の探鉱に要する料金の徴収・管理・使用制度を定める。

第 4 条 鉱物のポテンシャル評価、鉱物の探鉱・採掘に関する情報の利用

- 1. 自らの投資で行う鉱物探鉱の情報の利用権を持つ、又は本政令の第 3 条の規定に基づいて料金を支払った後、政府の鉱物のポテンシャル評価、鉱物の探鉱・採掘に関する情報を利用する組織、個人は、法律の諸規定に基づいて、鉱業活動を行うためにその情報を譲渡する、又は継承させる権利を有する。
- 2. 鉱物探鉱許可の期限が満了した日から起算して 6 ヶ月後、探鉱が許可された組織、個人が、権限のある機関に対し、鉱物の埋蔵量の承認を申請しない、又は鉱物の埋蔵量が承認されたが、鉱物探掘許可証の申請書類を提出しない場合、当該地域の鉱物情報が提供された権限のある国家機関は、他の組織、個人に対し、その情報の利用を許可する。情報を利用する組織、個人は、本政令の第 3 条第 2 項の c) の規定に基づいて、探鉱料金を支払う責任を有する。

第 5 条 鉱物の探鉱・採掘に関する政府の投資

- 1. 政府は、鉱物法の第 3 条第 5 項に定める、国防・治安又は経済社会の目的に従事する複数の重要な鉱物の探鉱・採掘に投資を行う。
- 2. 承認された鉱物マスタープランに基づいて、国防・治安・経済社会の目的を配慮した上、天然資源環境省は、中心となって、計画投資省、財務省及び関係の省庁と協力して、国家予算で行われる鉱物探鉱・採掘プロジェクトを審査し、首相に提出して承認を得る。

第 6 条 危険な鉱物

- 1. 危険な鉱物とは、放射能鉱物、水銀、ヒ素、石綿、及び放射性物質又は有害物質を含有する場合、採掘に当たりベトナム基準の標準値を超える放射性物質又は有害物質を拡散するおそれがある鉱物を含む。
- 2. 天然資源環境省は、危険な鉱物のある地域の環境と住民への影響を調査し、評価して、予防策を提案する。また、危険な鉱物のある地域の省レベル人民委員会に対し、規定に従って管理・保護してもらうために報告する責任を有する。

3. 危険な鉱物のある地域の省レベル人民委員会は、地域の環境と住民に対する危険な鉱物の悪影響の予防策を実施する。また、規定に従って危険な鉱物の管理・保護を行う責任を有する。

第 7 条 鉱業活動の結果報告

1. 鉱業活動の結果報告は次のものを含む。
 - a) 鉱物探鉱活動、鉱物採掘活動に関する報告
 - b) 中央直轄市・省の範囲における鉱物及び鉱業活動の管理状況に関する報告
 - c) 全国範囲の鉱物及び鉱業活動の管理状況に関する報告
2. 鉱業活動の報告体制は次の通りである。
 - a) 一年に一回の定期報告とする。報告期は報告対象年の 01 月 01 日から 12 月 31 日までとする。
 - b) 本項の a) に定める報告体制の他、鉱物の国家管理機関の要求がある場合、鉱業活動が許可される組織、個人は、鉱業活動状況の緊急報告をしなければならない。
3. 鉱業活動の結果報告の提出責任は次の通りである。
 - a) 報告期の最終日から起算して 05 業務日以内に、鉱業活動が許可された組織、個人は、鉱業活動が行われた地域の天然資源環境局に対し、本条の第 1 項の a) に定める報告を提出しなければならない。

天然資源環境省の権限で鉱業活動が許可された組織、個人は、鉱業活動が行われた地域の天然資源環境局の他、地質鉱物総局にも報告を提出しなければならない。
 - b) 報告期の最終日から起算して 15 日以内に、天然資源環境局は、本条の第 1 項の b) に定める報告を作成し、省レベル人民委員会に提出して天然資源環境省に送付する。また、商工局、建設局に対し、管理に協力してもらうために、報告の複本を送付するものとする。
 - c) 報告期の最終日から起算して 30 日以内に、地質鉱物総局は、本条の第 1 項の c) に定める報告を作成し、天然資源環境省に提出して首相に報告すると同時に、商工省、建設省に対し、管理に協力してもらうために報告の複本を送付するものとする。
4. 天然資源環境省は、本条の第 1 項に定める鉱業活動の結果報告書の様式を規定する。

第 2 章

鉱物マスタープラン、鉱物資源地質基礎調査、鉱物地域

第 8 条 鉱物マスタープランの作成、提出、承認

1. 鉱物法の第 10 条第 3 項に定める、首相に提出して承認を得るための鉱物マスタープランの作成に関する責任は次の通りである。
 - a) 天然資源環境省は、中心となって、鉱物資源地質基礎調査のマスタープランを作成する。
 - b) 商工省は、中心となって、各種鉱物（建材用鉱物を除く）の探鉱・採掘・加工と利用のマスタープランを作成する。
 - c) 建設省は、中心となって、建材用鉱物の探鉱・採掘・加工と利用のマスタープランを作成する。
2. 本条の第 1 項に定める鉱物マスタープランは、規定に従って承認された鉱業戦略に適して作成されるものとする。
3. 鉱物マスタープランの作成に当たる意見聴取と協力

- a) 本条の第 1 項の b)、c)に定めるそれぞれの権限による鉱物マスタープランの作成に当たり、商工省、建設省は、鉱物法の第 1. 3 条の第 1 項の d)の規定を履行するため、相互に協力する責任を有する。
- b) 中心となって鉱物マスタープランを作成する機関は、計画案を首相に提出する前、鉱物法の第 1. 5 条第 1 項の規定により関係機関の意見を聴取しなければならない。当該機関の意見聴取文書を受領した日から起算して 30 日以内に、意見が求められた機関は書面で回答しなければならない。

第 9 条 中央直轄市・省における鉱物の探鉱・採掘・利用のマスタープラン

1. 鉱物法の第 10 条第 3 項に定める、中央直轄市・省における鉱物の探鉱・採掘・利用のマスタープランは、次の鉱物について作成する。
 - a) 通常の建材用鉱物、泥炭
 - b) 鉱物が小規模に点在しており、天然資源環境省によって区画され、公表された賦存区域における鉱物
 - c) 既に閉鎖された鉱山の廃滓ダムにおける鉱物
2. 中央直轄市・省における鉱物の探鉱・採掘・利用のマスタープランの作成は、次の原則を遵守しなければならない。
 - a) 本政令の第 8 条第 1 項の b)、c)に定める鉱業戦略、鉱物マスタープランに従っていること。
 - b) 省レベルの経済社会総合開発マスタープランに従っており、同地域の治安、国防状況を確保すること。
 - c) 鉱物を合理的かつ、経済的で効果的に採掘し、利用し、現在の需要に応じることを確保し、将来の科学技術の発展及び鉱物の需要にも配慮すること。
 - d) 環境、自然景観、歴史文化遺跡、観光名所及び他の天然資源の保護に努めること。
3. 中央直轄市・省における鉱物の探鉱・採掘・利用のマスタープランの作成の根拠は次の通りである。
 - a) 省、地域の経済社会総合開発マスタープラン
 - b) 本政令の第 8 条第 1 項の b)、c)に定める鉱業戦略、鉱物マスタープラン
 - c) マスタープラン期間における鉱物の需要
 - d) 鉱物の探鉱・採掘に関する科学・技術の進捗状況
 - dd) 前マスタープラン期間の実施結果
4. 中央直轄市・省における鉱物の探鉱・採掘・利用マスタープランは、次の主要な内容を含むものとする。
 - a) 同地域における自然条件と経済社会状況、並びに鉱物の探鉱・採掘・加工・利用の実況の調査、分析、総計と評価
 - b) 前マスタープラン期間の実施結果の評価
 - c) マスタープラン期間の鉱物の探鉱・採掘・利用の方向、目標の明確化
 - d) 鉱業活動が禁止される地域、鉱業活動が一時禁止される地域
 - dd) 探鉱・採掘が必要な鉱物、鉱山地域の区画、及び探鉱・採掘進捗の明確化。鉱物の探鉱・採掘地域は、国家座標系に基づいた地形図で適切な尺度で表示される角をつなげる直線によって区画される。
 - e) 採掘規模、採掘能力、及び技術上の要件の明確化

g) マスタープランの実施対策と実施進捗

5. 省レベル人民委員会は、中央直轄市・省における鉱物の探鉱・採掘・利用のマスタープランを作成し、承認し、同レベルの人民評議会によって採択された後、それを発表する。

第 10 条 組織、個人の投資によって行われる鉱物資源地質基礎調査

1. 各組織、個人に対し、鉱物資源地質基礎調査への投資を奨励する。但し、石炭、ウラン、トリウムといった鉱物資源地質基礎調査、又は調査地域が国境地帯にある場合を除く。
2. 承認された鉱物資源地質基礎調査計画、及び本条の第 1 項の規定に基づいて、天然資源環境省は、投資奨励を受けて組織・個人の資金によって行われる鉱物資源地質基礎調査プロジェクトの一覧表を作成し、首相に提出して承認を得る。
3. 鉱物資源地質基礎調査に投資する組織、個人は、次の条件を満たさなければならない。
 - a) 鉱物法の第 34 条第 1 項及び第 51 条第 1 項の条件を適合すること
 - b) 鉱物資源地質基礎調査プロジェクトを実施するための経費を十分に持つこと
 - c) 鉱物資源地質基礎調査プロジェクトの実施に当たり、地質・鉱物総局の監視を受けること。
4. 天然資源環境省は次の責任を有する。
 - a) 投資奨励対象となる承認済の鉱物資源地質基礎調査プロジェクトの一覧表を同省のホームページに掲載すること。
 - b) 鉱物資源地質基礎調査プロジェクトの実施の監視体制を公表する。
 - c) 中心となって、計画投資省、財務省と協力して、組織、個人の資金の出資手続き、資金管理についてガイダンスを与える。

第 11 条 小規模点在鉱物の賦存区域

1. 本条の第 2 項の条件に適合する鉱物地域（通常の建材用鉱物、泥炭、危険な鉱物、ミネラルウォーター、温泉がある地域を除く）は、鉱物が小規模で点在する賦存区域として区分される。
2. 鉱物法の第 2. 7 条第 2 項に定める、小規模点在鉱物の賦存区域は、次の条件に適合しなければならない。
 - a) 鉱業活動が禁止される地域、鉱業活動が一時禁止される地域、国家鉱物保護区域でないこと。
 - b) 発見された鉱物が独立して分布し、予測される埋蔵量が小規模であること。鉱物法の第 73 条第 2 項の規定により鉱山の閉鎖が決定された鉱物採掘場における鉱物で、本政令に添付して交付した付録に基づいて、残存の埋蔵量が小規模であること。
 - c) 探鉱された、又はポテンシャル評価が行われた鉱物以外の鉱物を発見する兆しがないこと。
3. 天然資源環境省は、本条の第 1 項と第 2 項の規定に基づいて、鉱物が小規模で点在する賦存区域を区画し、公開する責任を有する。

地域の実情に基づいて、省レベル人民委員会は、天然資源環境省に対し、小規模点在鉱物の賦存区域と公開を要請することができる。

第 12 条 鉱物採掘権の競売を行わない地域の区画に関する基準

鉱物法の第 78 条の第 2 項に定める、鉱物採掘権の競売を行わない地域としての鉱物地域の区画は、次の場合のいずれかに該当する時に行う。

1. 石炭、ウラン、トリウムを含めて、エネルギー安全保障のための鉱物がある地域
2. 首相の承認を受けた、あるいは方針の承諾を受けた、セメント工場プロジェクトの原料として特定されたセメント生産用添加物である鉱物、及びセメント生産材料用の石灰、粘板岩の鉱物がある地域、並びに製錬プロジェクトの供給原料として決定された鉱物がある地域。

3. 国境地帯、国防・治安上の戦略的な地域における鉱物地域
4. 鉱物法の第 65 条第 1 項の b)に定める建設投資プロジェクトがある地域
5. インフラのメンテナンス・修理に向けて原材料を提供するために採掘が決定している、通常の建材用鉱物がある地域
6. 鉱業活動が行われる地域であるが、そこにおける鉱物の探鉱・採掘活動が鉱物法の第 2. 6 条第 2 項の a)の規定により制限される地域。
7. 鉱業活動が行われる地域であるが、2011 年 7 月 01 日の前に権限のある国家機関によって鉱物探鉱許可証、鉱物採掘許可証を発給された地域。
8. 首相が決定したその他の場合

第 3 章.

鉱業活動に関する規定

第 1 部 鉱物の探鉱

第 13 条 鉱物採掘権の競売を行わない地域における鉱物探鉱許可証が発給される組織、個人の採択

鉱物法の第 36 条第 1 項に定める、鉱物採掘権の競売を行わない地域における鉱物探鉱許可証が発給される組織、個人の採択は、次の通り行うものとする。

1. 本政令の第 35 条第 1 項の a)に定める期限が切れた時、1 つの組織、個人のみが鉱物探鉱申請書類を提出した場合、鉱物法の第 34 条第 1 項及び第 40 条第 2 項の b)、c)に定める条件を適用した時、当該組織、個人は鉱物探鉱許可証が発給される。
2. 本政令の第 35 条第 1 項の a)に定める期限が切れた時、鉱物法の第 34 条第 1 項及び第 40 条第 2 項の b)、c)に定める条件を適用した 2 つ以上の組織、個人が鉱物探鉱申請書類を提出した場合、次の条件に最も多く適合した組織、個人は鉱物探鉱許可証が発給される。
 - a) 書類審査時点において、探鉱プロジェクトの投資総額に比べて所有主の資本金が最も多いこと。
 - b) 鉱物探鉱許可証の発給予定地域における鉱物資源地質基礎調査に投資資金を出資した組織、個人であること。
 - c) 探鉱結果が出た後、承認された鉱物マスタープランに適して、国内の生産需要に見合った鉱物を採掘し、使用することを約束する。
3. 鉱物探鉱申請書類を提出した組織、個人のいずれもが本条の第 2 項に定める条件を適合した場合、書類受付票に記載した日付に基づいて先に書類を提出した組織、個人は鉱物探鉱許可証が発給される。

第 14 条 世帯経営が通常の建材用鉱物の探鉱を許可される条件

鉱物法の第 34 条第 2 項に定める世帯経営は、次の条件を適合した時、通常の建材用鉱物の探鉱許可証が発給される。

1. 本政令の第 1. 3 条の規定に基づいて省レベル人民委員会によって採択された、又は鉱物探鉱が行われていない地域における鉱物採掘権を落札した。探鉱プロジェクトを実施するため、鉱物法の第 35 条第 1 項に定める鉱物探鉱業務遂行条件に適合した組織と契約を締結していること。

2. 探鉱プロジェクトは、鉱物のある中央直轄市・省の鉱物探鉱・採掘・利用のマスタープランに適切であること。
3. 鉱物探鉱プロジェクトの投資総額の少なくとも 50%に相当する所有主の資本金を保持すること。
4. 申請の探鉱地域の面積が 01 ヘクタールを超えないこと。

第 15 条 鉱物探鉱権の譲渡

1. 鉱物探鉱権の譲渡条件

- a) 譲渡を受ける組織、個人は、鉱物法の第 34 条第 1 項に定める条件を適合しなければならない。鉱物探鉱業務遂行条件を満たしていない場合は、探鉱プロジェクトを継続するため、鉱物法の第 35 条第 1 項に定める鉱物探鉱業務遂行条件に適合した組織と契約を締結しなければならない。
 - b) 譲渡時点において、譲渡を行う組織、個人は、鉱物法の第 42 条第 2 項の b)、c)、d)、e)、及び第 43 条第 3 項に定める義務、及び鉱物探鉱許可証に記載した業務を果たしたものとする。
 - c) 譲渡時点において、探鉱活動に関する権利、義務の紛争が生じていないこと。
 - d) 鉱物探鉱許可証の期限が切れる少なくとも 90 日前に、譲渡申請の組織、個人は書類受付機関に対して鉱物探鉱権譲渡書類を揃えて提出するものとする。
2. 鉱物探鉱権の譲渡について、譲渡する側と譲渡を受ける側との間で契約を締結しなければならない。譲渡契約の内容は、譲渡時点まで実施した探鉱業務の仕事量と支払った費用、並びに譲渡後の業務に関する両側の責任と義務を明確化しなければならない。
3. 鉱物探鉱権の譲渡申請書類の処理期間は、書類受付機関が受付文書を出した日から起算して 45 日間までとする。

権限のある機関が譲渡申請を拒否する場合、譲渡を申請した組織、個人は、鉱物探鉱許可証の履行を継続する、又は鉱物探鉱許可証を返却する権利を持つ。

4. 鉱物探鉱権を譲渡する、及び譲渡を受ける組織、個人は、法律の規定に従って税金、手数料の支払いに関する義務を果たさなければならない。

第 16 条 鉱物採掘地域における埋蔵量の拡大探鉱

1. 鉱物の採掘が許可された組織、個人は、地質調査レベルの低レベルから高レベルへの埋蔵量拡大探鉱、又は鉱物採掘が許可される地域における天然資源レベルから埋蔵量レベルへの拡大探鉱を行う際、鉱物探鉱許可の申請手続きをしなくてもいい。
2. 鉱物の埋蔵量拡大探鉱に当たり、鉱物の採掘が許可された組織、個人は次の責任を有する。
 - a) 探鉱を行う前に、鉱物法の第 82 条に定める許可発給機関に対し、拡大探鉱業務の計画、スケジュールと仕事量を報告すること。
 - b) 鉱物探鉱業務遂行条件に適合していない場合、拡大探鉱を行うために、鉱物法の第 35 条第 1 項に定める条件を適合した組織、個人と契約を締結しなければならない。
 - c) 埋蔵量の拡大探鉱が終了した時、鉱物法の第 49 条第 1 項に定める国家管理機関に対し、探鉱結果を報告すること。

第 17 条 鉱物探鉱許可証の延長

1. 鉱物探鉱許可証の延長を申請する組織、個人は、次の条件の全てを適合した場合、延長が検討される。

- a) 鉱物探鉱許可証の期限が切れる少なくとも 45 日前に、書類受付機関に対して鉱物探鉱許可証の延長申請書類を揃って提出したものである。同書類には延長の理由を明確にすること。
 - b) 延長を申請する時点において、発給された鉱物探鉱許可証に記載した仕事量を完成していない、又は地質構造の変化、承認された探鉱プロジェクトと異なる探鉱方法がある。
 - c) 延長を申請する時点において、鉱物探鉱許可証が発給された組織、個人は鉱物法の第 42 条第 2 項の b)、c)、d)、dd)、e)に定める義務を履行したものである。
2. 鉱物探鉱許可証の期限が切れたが、延長申請書類が権限のある国家機関の審査中である場合、鉱物探鉱を行う組織、個人は、延長が承諾される時点、又は延長拒否文書が出される時点まで探鉱活動を継続することができる。

第 18 条 探鉱方法、探鉱の量の変更

1. 探鉱方法、又は探鉱の量の変更があつて、それに要する費用が承認済み探鉱プロジェクトの予算の 10%を超える場合、鉱物探鉱が許可された組織、個人は、次の機関に対し、理由書を提出しなければならない。
 - a) 鉱物探鉱許可証の発給権限が省レベル人民委員会にある場合は、鉱物探鉱活動が行われる地方の天然資源環境局に提出する。
 - b) 鉱物探鉱許可証の発給権限が天然資源環境省にある場合は、地質鉱物総局に提出する。
2. 本条の第 1 項に定める組織、個人の理由書を受領した日から起算して 10 業務日以内に、天然資源環境局及び地質鉱物総局はそれぞれの権限によって、関連の書類、資料を審査し、必要に応じて現地調査を行って、許可証発給権限のある機関に報告し、探鉱方法又は探鉱量の変更の検討、承諾を得る責任を有する。拒否の場合は、理由を明記する文書が必要になる。

第 19 条 鉱物探鉱プロジェクトの調査地域を選定するための現地調査、地表サンプリング

1. 鉱物探鉱プロジェクトの調査地域を選定するため、現地調査、地表サンプリングを希望する組織、個人は、調査・サンプリング計画・スケジュールを伴う申請書を鉱物探鉱予定地域の省レベル人民委員会に提出しなければならない。
2. 本条の第 1 項に定める組織、個人の申請書を受領した日から起算して 10 日以内に、省レベル人民委員会は、承諾又は拒否に関する文書を出すものとする。拒否の場合、理由を明確にした回答文書が必要になる。

第 2 部 鉱物埋蔵量の審査と承認

第 20 条 国家鉱物埋蔵量評価評議会の組織と活動

1. 鉱物法の第 49 条第 1 項の a)に定める国家鉱物埋蔵量評価評議会の構成員について、委員長が天然資源環境省大臣、副委員長が天然資源環境省の副大臣、及び天然資源環境省大臣及び関係省庁の提案に基づいて首相によって決定される他の委員とする。

国家鉱物埋蔵量評価評議会の構成員は、委員長が決定した活動規制に基づいて兼任体制で業務を果たす。

2. 国家鉱物埋蔵量評価評議会は、同評議会の仕事をサポートするため、天然資源環境省の本部に事務所が設置される。国家鉱物埋蔵量評価評議会の事務所の組織と活動は、同評議会の委員長によって決定される。
3. 国家鉱物埋蔵量評価評議会は、許可証発給権限が天然資源環境省にある場合の鉱物探鉱結果報告書における埋蔵量を審査し、承認する責任を有する。

鉱物探鉱の結果報告書の審査、鉱物探鉱の結果報告書における鉱物埋蔵量の承認の内容は、本政令の第 22 条の規定を遵守するものとする。

第 21 条 許可証発給権限が省レベル人民委員会にある場合の鉱物埋蔵量の審査、承認

1. 省レベル人民委員会は、鉱物法の第 82 条第 2 項に定める許可証発給権限によって、鉱物探鉱結果報告書を審査し、同報告書における鉱物埋蔵量を承認する責任を有する。鉱物探鉱結果報告書の審査、同報告書における鉱物埋蔵量の承認の内容は、本政令の第 22 条の規定を遵守するものとする。
2. 天然資源環境局は、中心となって、関係の国家管理機関と協力して、探鉱結果報告書を審査し、省レベル人民委員会に報告して、本条の第 1 項に定める鉱物探鉱結果報告書における埋蔵量の承認を得る。
3. 必要に応じて、省レベル人民委員会は、鉱物埋蔵量の承認を得る前に、鉱物探鉱結果報告書を審査するため、関係の国家管理機関の代表者及び鉱物探鉱の専門知識を持っている専門家を構成員とする技術助言評議会の成立を決定する。

第 22 条 鉱物探鉱結果報告書の審査、同報告書における埋蔵量の承認の内容

1. 鉱物探鉱結果報告書の審査内容は次のものを含む。
 - a) 報告書の作成に関する法的な根拠
 - b) 探鉱業務の実施結果、鉱物埋蔵量の計算指標の解説、鉱物探鉱許可証及び承認済み鉱物探鉱プロジェクトに比べて行う鉱物埋蔵量の計算方法
 - c) 主要な鉱物とそれに付属する副産物の埋蔵量、含有量、及び品質に関する信頼性
 - d) 鉱物探掘の実現可能性調査に関する水文地質、地質条件エンジニアリングの信頼性
2. 鉱物探鉱結果報告書における埋蔵量の承認の内容
 - a) 鉱物の名称と鉱物探鉱地域の位置
 - b) 主要な鉱物の地質埋蔵量、付随する全ての鉱物（ある場合）の地質埋蔵量
 - c) 探鉱結果報告書の利用範囲

第 3 部 鉱物の探掘、鉱山の閉鎖

第 23 条 世帯経営が通常の建材用鉱物を探掘し、鉱物を小規模探掘する条件

鉱物法の第 51 条第 2 項に定める世帯経営は、次の条件に全て適合した時、通常の建材用鉱物の探掘許可証、鉱物の小規模探掘許可証が発給される。

1. 埋蔵量の探鉱・承認が行われた地域における鉱物探掘投資プロジェクトが、鉱物のある省、市の鉱物探鉱・探掘・利用のマスタープランに適合していること。鉱物探掘投資プロジェクトは、専門的人材、探掘用設備、技術及び探掘方法の適切な選択が明確に示されていること。
2. 環境保全法の規定により、確認された環境保全誓約書があること。
3. 鉱物探掘投資プロジェクトの投資総額の少なくとも 30% に相当する所有者の資本金を保持すること。
4. 探掘規模について、3,000 m³ の粗鉱物／年を超えないこと。

第 24 条 鉱物探掘権の譲渡

1. 鉱物探掘権の譲渡条件
 - a) 譲渡を受ける組織、個人は、鉱物法の第 51 条第 1 項及び第 53 条第 2 項に定める条件に適合しなければならない。

- b) 譲渡時点において、鉱物の採掘が許可された組織、個人は、鉱物法の第 66 条第 1 項に定める業務、及び第 55 条第 2 項の a)、b)、c)、d)、e)、g)に定める義務を果たしたものとする。
 - c) 採掘が許可される地域について、鉱業活動に関する権利、義務の紛争が生じていないこと。
 - d) 鉱物採掘許可証の期限が切れる少なくとも 90 日前に、譲渡申請の組織、個人は書類受付機関に書類をそろえて提出するものとする。
2. 鉱物採掘権の譲渡について、譲渡する側と譲渡を受ける側との間で、次の主な内容で契約を締結しなければならない。
- a) 譲渡契約の締結時点における採掘作業量と投資・建設された技術施設の価値の現状、譲渡する組織、個人の財政義務の実施状況
 - b) 譲渡時点で、譲渡する組織、個人の未完成作業・義務の継続に関する、譲渡を受ける組織、個人の責任
 - c) 譲渡する、及び譲渡を受ける組織、個人のその他の関連権利と義務
3. 鉱物採掘権の譲渡申請書類の処理期間は、書類受付機関が受付文書を出した日から起算して 45 日間までとする。
- 権限のある機関が譲渡申請を拒否する場合、譲渡を申請した組織、個人は、鉱物採掘許可証の履行を継続する、又は鉱物採掘許可証を返却する権利を持つ。
4. 鉱物採掘権を譲渡する、及び譲渡を受ける組織、個人は、法律の規定に従って税金、手数料の支払いに関する義務を果たさなければならない。

第 25 条 鉱物採掘許可証、鉱物小規模採掘許可証の延長

1. 鉱物採掘を行う組織、個人は、次の全ての条件に適合した場合、鉱物採掘許可証、鉱物小規模採掘許可証が延長される。
- a) 鉱物採掘許可証の期限が切れる少なくとも 45 日前、鉱物小規模採掘許可証の期限が切れる少なくとも 15 日前に、書類受付機関に対して鉱物採掘許可証、鉱物小規模採掘許可証の延長申請書類を揃って提出したものとする。同書類には延長の理由を明確にすること。
 - b) 延長の申請時点において、鉱物採掘許可証に記載した鉱物の埋蔵量を全部採掘していないことを明確にする鉱物採掘結果報告書があること。
 - c) 延長を申請する時点において、鉱物採掘許可証が発給された組織、個人は鉱物法の第 55 条第 2 項の a)、b)、c)、d)、dd)、e)、g)に定める義務を履行したものとする。
 - d) 鉱物法及び関連の法律の規定に従って、鉱業活動における環境保全、土地・水源・技術施設の使用に関する義務を果たしたこと。
 - dd) 延長を申請する時点において、引き続き鉱物採掘計画は、鉱物法の第 10 条第 1 項の c)又は d)の規定に従って承認された鉱物マスタープランに適合していること。
2. 鉱物採掘許可証、鉱物小規模採掘許可証の延長とは、延長時点における残存の採掘可能な鉱物埋蔵量に対する組織、個人の鉱物採掘権の履行期間の延長であり、採掘能力を変えないものとする。採掘能力を高めたい場合、組織、個人は、規定に従って改善又は拡大投資プロジェクトの事業化を行い、環境影響評価報告書、又は環境保全誓約書を作成し、提出して承認を得なければならない。鉱物採掘許可証の延長の際、採掘地域は、残存の鉱物埋蔵量に応じて調整することが可能であるが、許可された地域の範囲を超えないものとする。

3. 鉱物採掘許可証、鉱物小規模採掘許可証の期限が切れたが、延長申請書類が権限のある国家機関の審査中である場合、鉱物採掘を行う組織、個人は、延長が承諾される時点、又は延長拒否文書が出される時点まで採掘活動を継続することができる。

第 26 条 鉱山の閉鎖案の審査

1. 天然資源環境省、省レベル人民委員会は、鉱物法の第 82 条の第 1 項と第 2 項に定める権限によって、鉱山の閉鎖を決定する前、鉱山の閉鎖案の審査を行う。
2. 鉱山の閉鎖案の審査内容は次の通りである。
 - a) 鉱山の閉鎖理由
 - b) 鉱山閉鎖要請時点における廃滓ダムを含む鉱山作業の量及び安全レベルの現状
 - c) 鉱山閉鎖要請時点における、実際に採掘された鉱物の量、採掘可能な地域における残存の鉱物埋蔵量
 - d) 鉱山の閉鎖業務に関する作業量、閉鎖方法、未採掘鉱物の保護対策、廃滓ダムを含む閉鎖後の採掘場の安全保護対策、土地と環境の原状回復対策
 - dd) 閉鎖案の作業量と実施進捗、鉱山の閉鎖完了までの期間

第 4 章

鉱業活動許可の発給、鉱物埋蔵量の承認、鉱山の閉鎖に関する手続き

第 1 部 受付機関、受付と結果フィードバックの方式

第 27 条 鉱業活動許可の発給申請書類、鉱物埋蔵量の承認書類、鉱山の閉鎖書類の受付機関

鉱業活動許可の発給申請書類、鉱物埋蔵量の承認書類、鉱山の閉鎖書類の受付機関は次の通りである。

1. 地質鉱物総局は、許可発給権限が天然資源環境省にある場合の鉱業活動許可の申請書類、鉱山の閉鎖書類を受け付ける。
2. 国家鉱物埋蔵量評価評議会事務局は、天然資源環境省によって発給される鉱物探鉱許可証による鉱物探鉱結果報告書での鉱物埋蔵量の承認書類を受け付ける。
3. 天然資源環境局は、許可発給権限が省レベル人民委員会にある場合の鉱業活動許可の申請書類、鉱物探鉱結果報告書における鉱物埋蔵量の承認書類、鉱山の閉鎖書類を受け付ける。

第 28 条 鉱業活動の許可証発給、鉱物の埋蔵量の承認書類、鉱山閉山の書類の受け付け及び審査結果の形式

1. 鉱業活動の許可証申請書類および鉱山閉山申請書類は本政令の第 27 条の第 1 項、第 3 項の規定に従って、書類受付期間に郵便により、あるいは直接に提出される。

鉱物埋蔵量の承認を申請する書類、は本政令の第 27 条の第 3 項、第 3 項の規定に従って書類受付機関に直接提出される。
2. 鉱物法の第 48 条の第 2 項、第 50 条の第 2 項、第 60 条の第 2 項あるいは第 71 条の第 2 項に定められた書類審査期間は書類受付機関から受付の文書が作成された時点から計算される。
3. 審査の結果は書類受付機関で申請者に直接入手可能。

第 2 部 書類の様式

第 29 条 鉱物探鉱の許可申請書類、期間延長書類、許可証返還書類、鉱物探鉱地区の一部返還書類、鉱物探鉱権の譲渡書類

1. 鉱物法の 47 条第 1 項に定められた鉱物探鉱の許可証発給申請書にある文書は以下の形式による 1 部として作成される。
 - a) 原本：鉱物探鉱許可証発給申請書、鉱物探鉱地区の地図、鉱物探鉱計画
 - b) 原本かあるいは公証があるもの：毒性のある鉱物の探鉱の場合、環境保護の公約；鉱物の探鉱が実施されていない地域における鉱物採掘権の競売が行われる場合、落札の証明書；経営登録証明書；外国企業の場合、ベトナムにおける駐在員事務所、支店設立の決定；鉱物法の第 40 条 c) に規定される所有主の資金の確認に関する個人、組織が取引の口座を開設した銀行の文書；
2. 鉱物法の 47 条第 2 項に定められた鉱物探鉱許可証の期間延長申請書類にある文書は以下の形式により 1 部作成される：
 - a) 原本：鉱物探鉱許可証の期間延長申請書、期間延長の時点まで実施された鉱物探鉱結果の報告書及び引き続き鉱物探鉱計画；引き続き鉱物探鉱地区の地図；
 - b) 原本かあるいは公証があるもの：鉱物探鉱許可証の期間延長を申請する時点まで計算された探鉱活動に関連する義務の実施文書。
3. 鉱物法の 47 条第 3 項に定められた鉱物探鉱の許可証の返還申請書類あるいは鉱物探鉱地区の一部返還申請書類にある文書は以下の形式により 1 部作成される：
 - a) 原本：鉱物探鉱の許可証の返還申請書あるいは鉱物探鉱地区の一部返還申請書；鉱物探鉱許可証；返還を申請する時点までの鉱物探鉱結果の報告書；鉱物探鉱地区の地図；鉱物探鉱地区の一部返還の場合、次の鉱物探鉱計画。
 - b) 原本かあるいは公証があるもの：返還を申請する時点まで計算された探鉱活動に関連する義務の実施文書。
4. 鉱物法の 47 条 4 項に定められた鉱物探鉱権の譲渡に関する申請書類は以下の形式により 1 部作成される。
 - a) 原本：鉱物探鉱権譲渡申請書；鉱物探鉱譲渡契約；鉱物探鉱権譲渡を申請する時点までの鉱物探鉱結果の報告；
 - b) 原本かあるいは公証があるもの：譲渡する組織、個人が鉱物法第 42 条の第 2 項 b、c、d 及び 43 条の第 3 項に規定される義務を履行したことを証明する文書；鉱物探鉱権の譲渡を受ける個人、組織の経営登録証明書；譲渡を受ける組織、個人が外国企業の場合、ベトナムにおける駐在員事務所、支店設立の決定；

第 30 条 鉱物埋蔵量の承認を申請する書類

鉱物法の 50 条の第 1 項に定められた鉱物埋蔵量の承認の申請書類は以下の形式により 1 部作成される：

1. 原本：鉱物埋蔵量の承認の申請書；鉱物探鉱結果の報告及び付録、図、関連する元データ；鉱物の埋蔵量を一時的に計算する指標の説明の付録；鉱物探鉱の許可証を発給された組織、個人により実施された鉱物探鉱事業の量、質の履行確認書。
2. 原本かあるいは公証があるもの：審査された鉱物探鉱計画及び鉱物探鉱許可証。
3. CD に入力された本条の第 1 項に規定された資料のデータ（一部）

第 31 条 鉱物採掘許可証の発給、期間延長、許可証返還、鉱物採掘地区の一部返還、鉱物採掘権譲渡に関する書類

1. 鉱物法の第 59 条の第 1 項に規定される鉱物採掘許可証の発給の申請書類は以下の方式により 1 部作成される。
 - a) 原本：鉱物採掘の許可証発給の申請書；鉱物採掘地区の地図；承認の決定が添付された鉱物採掘投資計画。
 - b) 原本かあるいは公証があるもの：権限のある国家管理機関による鉱物埋蔵量承認の決定；探鉱の結果が出た地域における鉱物採掘権の競売がある場合、落札の証明書；投資証明書；環境影響評価報告書と環境保護誓約書あるいは承認の決定及び権限のある国家管理機関の確認書；経営登録書；鉱物法の第 53 条第 2 項 c) に規定された所有主の資金を確認する文書。
2. 鉱物法の第 59 条第 2 項に規定される鉱物採掘許可証の期間延長書類にある文書は以下の方式による 1 部として作成される。
 - a) 原本：鉱物採掘許可証の期間延長の申請書；期間延長を申請する時点における鉱山採掘現状図；期間延長を申請する時点における採掘活動の結果の報告書。
 - b) 原本かあるいは公証があるもの：期間延長を申請する時点までの鉱物法第 55 条第 2 項の a、b、c、d、e に定められた義務を実施したことを証明する文書。
3. 鉱物法の第 59 条第 3 項に規定される鉱物採掘許可証の返還書類あるいは鉱物採掘地区の一部返還書類にある文書は以下の方式により 1 部作成される：
 - a) 原本：鉱物採掘許可証返還の申請書あるいは鉱物採掘地区の一部返還の申請書；返還を申請する時点の鉱山採掘現状図；鉱物採掘許可証；返還を申請する時点までの鉱物採掘結果の報告書；鉱物採掘の許可証を返還する場合の閉山計画。
 - b) 原本かあるいは公証があるもの：返還を申請する時点まで鉱物法第 55 条の第 2 項 a、b、c、d、e に規定された義務を実施したことを証明する各文書。
4. 鉱物法の第 59 条第 4 項に規定される鉱物採掘権の譲渡書類にある文書は以下の方式により 1 部作成される。
 - a) 原本：鉱物採掘権譲渡の申請書；鉱物採掘権譲渡計画と譲渡される財産の価値の明細リスト；譲渡を申請する時点における鉱山採掘現状図；鉱物採掘権譲渡を申請する時点における鉱物採掘結果の報告書。
 - b) 原本かあるいは公証があるもの：譲渡する時点で譲渡する組織、個人が鉱物法第 55 条第 2 項 a、b、c、d、g に定められる義務を履行したことを証明する文書；鉱物採掘権の譲渡を受ける組織、個人の経営登録証明書、投資証明書。

第 32 条 鉱物小規模採掘許可証の発給、期間延長、返還に関する書類

1. 鉱物法の第 70 条第 1 項に規定される鉱物小規模採掘許可証の発給申請書類にある文書は以下の方式により 1 部作成される：
 - a) 原本：鉱物小規模採掘許可証発給の申請書；鉱物小規模採掘地区の地図；承認の決定が添付された鉱物採掘投資計画。
 - b) 原本かあるいは公証があるもの：投資証明書；環境影響評価報告書と環境保護誓約書あるいは承認の決定及び権限のある国家管理機関の確認書；経営登録書。
2. 鉱物法の第 70 条第 2 項に規定される鉱物小規模採掘許可証の期間延長書類にある文書は以下の方式により 1 部作成される。

- a) 原本: 鉱物小規模採掘許可証の期間延長の申請書; 延長を申請する時点までの鉱物小規模採掘の結果の報告書。
 - b) 原本かあるいは公証があるもの : 期間延長を申請する時点までの鉱物法第 55 条第 2 項の a、b、c、d、e に定められた義務を実施したことを証明する文書。
3. 鉱物法の第 70 条 3 項に規定される鉱物小規模採掘許可証の返還書類にある文書は以下の方式により 1 部作成される。
- a) 原本 : 鉱物小規模採掘許可証の返還の申請書; 鉱物小規模採掘許可証; 許可証が返還される時点までの鉱物小規模採掘の結果の報告書; 閉山計画。
 - b) 原本かあるいは公証があるもの : 期間延長を申請する時点までの鉱物法第 55 条第 2 項の a、b、c、d、e に定められた義務を実施したことを証明する文書。

第 33 条 鉱山閉鎖の書類

1. 鉱物法の第 73 条に規定される鉱山閉鎖の書類は以下のものを含む :
- a) 鉱山閉鎖申請書
 - b) 鉱山閉鎖計画
 - c) 鉱山閉鎖エリアの現状図
 - d) 鉱山閉鎖時点までの鉱物採掘に関する義務の履行を証明する文書。
2. 本条の第 1 項に定められた鉱山閉鎖の書類にある文書は以下の方式により 1 部作成される。
- a) 原本 : 鉱山閉鎖の申請書; 鉱物採掘許可証; 鉱山閉鎖計画; 鉱山閉鎖申請時点における鉱物採掘地区の現状図。
 - b) 原本かあるいは公証があるもの : 鉱山閉鎖申請時点における鉱物法の第 55 条第 2 項の a、b、c、d に定められた義務を実施したことを証明する各文書。

第 34 条 鉱業活動許可証発給申請書類、鉱物埋蔵量承認書類、鉱山閉鎖書類における文書フォーム

1. 鉱業活動許可証発給申請書類、鉱物埋蔵量承認書類、鉱山閉鎖書類にある文書; 鉱物探鉱許可証、鉱物採掘許可証、鉱物埋蔵量承認決定; 鉱山閉鎖計画の承認の決定及び鉱山閉鎖の決定などの各フォームは全国統一されたフォームに従うものとする。
2. 天然資源環境省は本条第 1 項に規定された各種の文書のフォームを発行する。

第 3 部 手続きの実施手順

第 35 条 鉱物探鉱許可証の発給を実施する手順

1. 鉱物採掘権の競売が行われない地域における鉱物探鉱許可証発給申請書類の受付は以下の通り実施される。
- a) 鉱物の探鉱を最初に申請する組織、個人の書類を受け付けた時、受付機関は当該組織、個人、鉱物の種類名及び鉱物探鉱を希望する地区を機関本部及び発給の権利を有する機関のウェブサイトに掲載する。他の組織、個人の鉱物探鉱申請書類の受付、通知期間は最初の組織、個人の鉱物探鉱申請書類を受け付けた日から 30 日間とする。
 - b) 本項の a) に定められた期間が過ぎてから受付機関は書類の受付を停止し、本政令の第 13 条の第 2 項の規定に従って鉱物探鉱許可証を発給する適切な組織、個人を選出する。鉱物探鉱の許可証を発給するための組織、個人を選出する期間は本項の a) の規定による受付、通知期間が終了してから業務日の 05 日間とする。

- c) 本項の b) に規定される期間が終了して、探鉱の許可証を発給するための適切な組織、個人を選出できる場合、受付機関は書類受付文書を発行し、選出される組織、個人の名称を機関本部及び発給の権利を有する国家機関のウェブサイトに掲載する。鉱物探鉱許可証を発給する対象として選出されていない組織、個人に対し、受け付け機関は当該組織、個人に選出されない理由について文書で通知する責任を有する。
2. 鉱物探鉱が行われていない地域の鉱物探掘権競売で落札した組織、個人の鉱物探鉱許可証発給申請書類の受付は以下の通り実施される。
- a) 鉱物探掘権競売で落札した組織、個人は受付機関に鉱物探鉱申請書類を提出する。
- b) 業務日の 2. 日以内に、書類受付機関は書類にある各文書、資料を検討、監査する責任を有する。当該文書、資料が鉱物法の第 47 条第 1 項及び本政令の第 29 条第 1 項の規定を遵守する場合、書類受付機関は書類を受け付ける文書を発行する。
3. 書類に必要な文書、資料が不足している場合や書類にある文書、資料の内容が法令の規定に準じない場合、受付機関は書面により組織、個人に書類の補足、修正を指導する。受付機関による書類の補足、修正に関する指導の回数は一回に限る。
4. 鉱物探鉱申請書類の審査
- 書類受付文書が出た日から 55 日以内に、受付機関は以下の業務を実施する責任を有する。
- a) 現地チェックのために、鉱物探鉱を申請する地区の座標、面積を確認する。
- b) 鉱物法の第 48 条第 3 項に規定された場合、鉱物探鉱申請地区に関する文書を関連官庁に送る。
- 書類受付機関から意見聴取の文書を受けた日から 20 日以内に、聴取される機関は関連問題について文書で回答する責任を有する。上記の期間が過ぎても、返答の文書がない場合、聴取される機関が同意したものとする。
- c) 鉱物探鉱許可証の発給を目的として提出する前に、鉱物探鉱計画を本政令の第 6 条に定められた手順に従って審査する。
5. 鉱物探鉱許可証の発給を目的として提出することは以下の通り実施される。
- a) 本条の第 4 項に規定された業務を完了してから 21 日以内に、書類受付機関は探鉱許可証発給書類を完了し、許可証を発給する権限を有する国家機関に提出する責任を有する。
- b) 受付機関による書類を受けた日から 7 日以内に、許可証を発給する権限を有する国家機関は鉱物探鉱許可証を発給するかどうか決定する。許可書を発給しないと決定する場合、書面により返答し、理由を明確に述べなければならない。
6. 鉱物探鉱許可証発給書類の結果について
- 許可書を発給する権限を有する国家機関から鉱物探鉱許可証発給の書類を受けた日から 7 日以内、書類受付機関は鉱物探鉱許可証を申請する組織、個人に対して結果を受取り、また規定に従って関連する義務を実施するために来るように通知する。

第 36 条 鉱物探鉱計画の審査手順

1. 天然資源環境省の許可証発給の権限に属する鉱物探鉱計画の審査手順は以下の通りである。
- a) 書類受付文書が出た日から 20 日以内に、書類受付機関は各分野の専門家の意見を聴取するために探鉱計画を送る。専門家が意見する期間は書類受付機関からの要求を受けた日から 10 日間とする。

- b) 専門家の意見を受けた日から業務日の 5 日以内に、書類受付機関は意見を総合し、それと共に鉱物探鉱申請書類を本条の 3 項に規定される鉱物探鉱計画審査評議会委員長に提出する責任を有する。（以下から審査評議会という）
- c) 専門家の意見が添付された鉱物探鉱申請書類を受け付けた日から 15 日以内、審査評議会は審査評議会の会議を行うことを決定する。
- d) 当該会議が終了した日から 5 日以内、書類受付機関は評議会の会議の議事録を完成させなければならない。計画を完成させるために、補充、修正しなければならない場合や鉱物探鉱計画を再度作成しなければならない場合、書類受付機関は評議会会議の議事録と共に補充、完成すべき内容や会議で承認されない内容を明確に記載する文書を送らなければならない。

鉱物探鉱を申請する組織、個人が計画を修正、完成させ、あるいは再度作成する期間は鉱物探鉱計画の審査期間に計算しない。

- 2. 省レベルの人民委員会の許可証発給の権限に属する鉱物探鉱計画の審査手順は以下の通りである。

- a) 書類受付文書が出た日から 20 日以内、書類受付機関は各分野の専門家の意見を聴取するために探鉱計画を送る。専門家が意見する期間は書類受付機関からの要求を受けた日から 10 日間とする。
- b) 専門家の意見を受けた日から業務日の 5 日以内に、書類受付機関は意見を総合し、それと共に鉱物探鉱申請書類を省レベル人民委員会に提出する責任を有する
- c) 専門家の意見が添付された鉱物探鉱申請書類を受け付けた日から 20 日以内に、省レベル人民委員会は鉱物探鉱計画の内容を承認することを決定するか、あるいは必要に応じて、審査評議会の会議を行うことを決定する。

省レベル人民委員会や審査評議会の意見により、計画を完成させるために、補充、修正しなければならない場合、書類受付機関は補充、修正すべき内容や会議で承認されない内容を明確に記載する文書を送らなければならない。

鉱物探鉱を申請する組織、個人が計画を修正、完成させあるいは再度作成する期間は鉱物探鉱計画の審査期間に計算しない。

- 3. 天然資源環境省は鉱物探鉱計画の審査評議会の組織や活動を規定する。

第 37 条 鉱物探掘許可証発給の実施手順

- 1. 鉱物探掘許可証発給申請書類の受付は以下の通り実施される。

- a) 鉱物探掘許可証発給を申請する組織、個人は書類受付機関に採掘申請書類を提出する。
- b) 業務日の 2 日以内に、書類受付機関は書類を検討、監査する責任を有する。当該書類が鉱物法の第 59 条第 1 項及び本政令の第 31 条第 1 項の規定を遵守する場合、書類受付機関は書類受付文書を発行する。

書類に必要な文書、資料が不足している場合や書類にある文書、資料の内容が法令の規定に準じない場合、受付機関は文書により組織、個人に書類の補足、修正を指導する。受付機関による書類の補足、修正に関する指導の回数は一回に限る。

- 2. 鉱物探掘許可証発給申請書類の審査

- a) 書類受付文書が出た日から 25 日以内に、受付機関は鉱物探鉱を申請する地区の座標、面積の確認や現地チェックを完了する責任を有する。

- b) 本項の a)に規定される業務を完了した日から 5 日以内に、書類受付機関は鉱物法の第 60 条第 2 項の c)の規定に従う鉱物採掘許可証発給に関して関連官庁の意見を聴取するための文書を送る。

書類受付機関から意見聴取の文書を受けた日から 20 日以内に、聴取される機関は関連問題について文書で返答する責任を有する。上記の期間が過ぎても、回答の文書がない場合、聴取される機関が同意したとする。

- c) 35 日以内に、書類受付機関は資料、書類あるいは鉱物採掘に関連する他の内容の審査を完了し、鉱物採掘許可証発給費用の支払を確定しなければならない。

3. 鉱物採掘許可証発給書類の提出は以下の通り実施される。

- a) 本条の第 2 項に記載された業務を完了した日から業務日の 5 日以内に、書類受付機関は書類を完成し、許可証発給の権限を有する国家機関に書類を提出する責任を有する。
- b) 書類受付機関から書類を受けた日から業務日の 7 日以内に、許可証発給の権限を有する国家機関は鉱物採掘許可証を発給するかどうか決定する。許可証を発給しない場合、理由を明確に述べる 文書により返答しなければならない。

4. 鉱物採掘許可証の通知及び結果の 返答

許可証発給の権限を有する国家機関から書類を受けた日から 15 日以内に、書類受付機関は鉱物採掘許可証を申請する組織、個人に対して、結果を受取り、また関連する義務を実施するために来るように通知する。

第 38 条 鉱物小規模採掘許可証発給の実施手順

1. 鉱物小規模採掘許可証発給の申請書類の受付は以下の通り実施される。

- a) 鉱物小規模採掘許可証発給を申請する組織、個人は書類受付機関に採掘申請書類を提出する。
- b) 業務日の 2 日以内に、書類受付機関は書類を検討、監査する責任を有する。当該書類が鉱物法の第 70 条第 1 項及び本政令の第 32 条第 1 項の規定を遵守する場合、書類受付機関は書類受付文書を発行する。

書類に必要な文書、資料が不足している場合や書類にある文書、資料の内容が法令の規定に準じない場合、受付機関は文書により組織、個人に書類の補足、修正を指導する。受付機関による書類の補足、修正に関する指導の回数は一回に限る。

2. 鉱物小規模採掘許可証発給申請書類の審査

- a) 書類受付文書が出た日から 5 日以内に、受付機関は現地チェックのために、鉱物採掘を申請する地区の座標、面積の確認や現地チェックを完了する責任を有する。
- b) 15 日以内に、書類受付機関は書類、資料あるいは鉱物小規模採掘申請地区に関連する他の内容の審査を完了しなければならない。

3. 鉱物小規模採掘許可証発給書類の提出は以下の通り実施される。

- a) 本条第 2 項に記載された業務を完了した日から業務日の 2 日以内に、書類受付機関は書類を完成し、許可証発給の権限を有する国家機関に書類を提出する責任を有する。
- b) 書類受付機関から書類を受けた日から業務日の 5 日以内に、許可証発給の権限を有する国家機関は鉱物小規模採掘許可証を発給するかどうか決定する。許可証を発給しない場合、理由を明確に述べる 文書により返答しなければならない。

4. 鉱物小規模採掘許可証発給書類の結果のフィードバック

許可証発給の権限を有する国家機関から書類を受けた日から業務日の 3 日以内に、書類受付機関は鉱物小規模採掘許可証を申請する組織、個人に対して、結果を取り、また関連する義務を実施するために来るように通知する。

第 39 条 鉱物探鉱許可証の期間延長、探鉱地区の一部返還、探鉱許可証の返還、採掘許可証の返還；鉱物小規模採掘許可証の期間延長、返還の申請を実施する手順

1. 申請書類の受付は以下の通り実施される。

- a) 鉱物探鉱許可証の期間延長、探鉱地区の一部返還、探鉱許可証の返還、採掘許可証の返還；鉱物小規模採掘許可証の期間延長、返還を申請する組織、個人は書類受付機関に書類を提出する。
- b) 業務日の 2 日以内に、書類受付機関は書類にある文書、資料を確認、監査する責任を有する。当該文書、資料が規定に準じる場合、書類受付機関は書類受付文書を発行する。

書類に必要な文書、資料が不足している場合や書類にある文書、資料の内容が法令の規定に準じない場合、受付機関は文書により組織、個人に書類の補足、修正を指導する。受付機関による書類の補足、修正に関する指導の回数は一回に限る。

2. 申請書類の審査は以下の通り実施される：

- a) 書類受付文書が出た日から 5 日以内に、受付機関は鉱物探鉱許可証、鉱物採掘許可証の期間延長、譲渡、探鉱・採掘地区の一部返還、当該計画の返還に関する申請書類における座標、面積を確認する。鉱物小規模採掘許可証の期間延長、返還を申請する場合、座標、面積及び現地チェックの期間は 3 日以内とする。
- b) 30 日以内に、書類受付機関は鉱物探鉱許可証、鉱物採掘許可証の期間延長、譲渡、探鉱・採掘地区の一部返還、当該計画の返還に関する申請書類の資料や関連する他の内容の審査を完了しなければならない。鉱物小規模採掘許可証の期間延長、返還の申請書類に対しては審査期間を 5 日以内とする。

3. 許可証発給機関への証類提出

- a) 本条の第 2 項に記載された業務を完了した日から業務日の 2 日以内に、書類受付機関は書類を完成し、許可証発給の権限を有する国家機関に書類を提出する責任を有する。
- b) 書類受付機関から書類を受けた日から業務日の 5 日以内に、許可証発給の権限を有する国家管理機関は鉱物探鉱許可証、鉱物採掘許可証の期間延長、譲渡、探鉱・採掘地区の一部返還、当該計画の返還に関する申請を許可するかどうか決定する。鉱物小規模採掘許可証の期間延長、返還の場合は 3 日以内とする。許可しない場合、理由を明確に記載する文書により返答しなければならない。

4. 書類処理の結果の回答について

許可証発給の権限を有する国家機関から書類を受けた日から業務日の 3 日以内に、書類受付機関は鉱物探鉱許可証・鉱物採掘許可証の期間延長、譲渡、探鉱・採掘地区の一部返還、許可証返還を申請する組織、個人に結果を取りに来るように通知する。鉱物小規模採掘許可証の期間延長、返還の場合、許可証発給の権限を有する国家機関から書類を受けた日から業務日の 2 日以内に、結果を取りに来よう通知する。

第 40 条 鉱物埋蔵量の承認を実施する手順

1. 鉱物埋蔵量の承認の申請書類の受付

- a) 組織、個人は本政令の第 27 条第 2 項、第 3 項の規定に従って受付機関で直接鉱物埋蔵量の承認の申請書類を提出する。
- b) 業務日の 2 日以内に、書類受付機関は書類を検討、監査する責任を有する。当該書類が鉱物法の第 50 条第 1 項及び本政令の第 30 条の規定を遵守する場合、書類受付機関は埋蔵量の承認を申請する組織、個人に通知し、規定に従って鉱物埋蔵量の審査評価手数料を納めるように定義する。書類受付機関は当該組織、個人が鉱物埋蔵量の審査・承認手数料を納めた後、直ちに書類受付文書を発行する。

書類に必要な文書、資料が不足している場合や書類にある文書、資料の内容が法令の規定に準じない場合、受付機関は書面により組織、個人に書類の補足、修正を指導する。受付機関による書類の補足、修正に関する指導の回数は一回に限る。

2. 鉱物埋蔵量の報告書の監査は以下の通り実施される。

- a) 受付の文書が出た日から 30 日以内に、書類受付機関は書類の資料を全て監査し、必要性に応じて、鉱物探鉱地区の現場チェックを行い、ボーリングコア、トレンチ、及びピットのサンプルをチェックする。
- b) 本項の a) における業務を完了してから 60 日以内に、書類受付機関は探鉱結果の報告書を各分野の専門家に送り、鉱物探鉱報告にある関連内容について意見聴取することを図る。専門家の返答機関は書類受付機関の要求を受けた日から 20 日以内とする。
- c) 本項の b) に定められた業務を完了してから 30 日以内に、書類受付機関は専門家の意見を総合し、国家鉱物埋蔵量評価評議会及び省レベル人民委員会に提出し、審査、決定してもらうために書類、資料の準備を行う。

報告書が国家鉱物埋蔵量評価評議会あるいは省レベル人民委員会に提出するための条件を満たせない場合、書類受付機関は書面により鉱物埋蔵量の承認を申請する組織、個人に通知し、当該通知に理由を明確に述べ、専門家の書面による意見も添付し、報告書の補足、修正を要求する。

組織、個人が鉱物埋蔵量の報告書を修正、完成させる期間は報告書の審査期間に計算しない。

3. 鉱物探鉱結果の報告書の審査あるいは探鉱報告書における鉱物埋蔵量の承認は以下の通り実施される。

- a) 本条の第 2 項 c) に規定される業務内容を完成してから 30 日以内に、国家鉱物埋蔵量評価評議会委員長は評議会の会議を行い、省レベル人民委員会は本政令の第 21 条第 2 項に定められた技術助言評議会を設立するかどうか決定する。
- b) 国家鉱物埋蔵量評価評議会の会議が完了した日から（業務日の）5 日以内に、技術助言評議会、書類受付機関は評議会の会議の議事録を完成させなければならない。国家鉱物埋蔵量評価評議会の意見により鉱物探鉱の報告書を完成させるために、補充、修正しなければならない場合、技術助言評議会あるいは省レベル人民委員会、書類受付機関は評議会会議の議事録と共に補充、完成すべき内容を明確に記載する文書を送らなければならない。

組織、個人が補充の埋蔵量の承認を申請する期間や鉱物探鉱報告を完成させる期間は報告を審査する期間に計算しない。

c) 埋蔵量の承認を申請する組織、個人の補充、完成した探鉱結果の報告書を受け付けてから 15 日以内に、書類受付機関は鉱物法の第 49 条第 1 項の規定に従って権限のある機関に埋蔵量の承認のために提出する。

d) 書類受付機関から鉱物の埋蔵量の承認を申請する書類を受け付けてから（業務日の）5 日以内に、鉱物の埋蔵量の承認権限を有する機関は鉱物探鉱結果の報告書と共に鉱物の埋蔵量承認の決定を公布する。

4. 鉱物埋蔵量の承認の結果について

鉱物の埋蔵量を承認する権限を有する機関から書類を受け付けた日から（業務日の）5 日以内に、書類受付機関は埋蔵量の承認を申請する組織、個人に対し、結果を取りに来て、また関連する義務を実施するように通知する。

第 41 条 鉱業活動の許可証を発給するための審査における省レベル人民委員会の責任

1 鉱物の活動が禁止される地域、鉱物の活動が一時的に禁止される地域は規定により承認されない場合、権限に従って鉱業活動の許可証を発給する前に、天然資源環境省は鉱業活動の許可証を発給する予定の地区が鉱業活動が禁止される、あるいは一時的に禁止される地区と関連があるかどうか、鉱物のある地域の省レベル人民委員会にのみ書面で意見を聴取する。

2. . 本条の第 1 項に規定される意見聴取の文書を受けてから 20 日以内に、省レベル人民委員会は天然資源環境省に回答の文書を送る。

第 5 章

鉱物資源に関する財政

第 42 条 鉱物探掘権発給の費用

天然資源環境省は主担当として財務省と協調し、鉱物探掘権発給の費用の計算方法、徴収方法、管理及び利用体制を定める。

第 43 条 鉱物資源地質基礎調査に対する費用

1. 鉱物資源地質基礎調査に対する費用は鉱物法の第 21 条第 1 項の規定に従って実施され、鉱物に関する地質基本調査及び鉱物探鉱の返済費用、並びに鉱物許可証発給費から補充される。

2. 財務省は主担当になり、天然資源環境省と協調し、本条の第 1 項の規定に従う鉱物に関する鉱物資源地質基礎調査費用への補充を規定する。

第 6 章

施行条項

第 44 条 暫定条項

1. 鉱業活動の許可証を申請する書類について、法的な条件を満たし、また 2011 年 7 月 1 日以前の規定に従って権限のある国家機関により受け付けられた場合、鉱業活動を許可される組織、個人は鉱物法の規定に従う義務を履行しなければならない方針に従って、引き続き書類を処理する。政府首相は暫定条件及び暫定期間について詳細な規則を与える。

2. 鉱物法が有効になる前に承認された、鉱物に関する鉱物資源地質基礎調査あるいは鉱物の探鉱・採掘・加工及び利用のマスタープランは、本政令の第 8 条、第 9 条の第 1 項に規定される

鉱物マスタープランが権限のある機関により承認あるいは公表される時まで規則に基づき実施される。

第 45 条 履行の効力

本政令は 2012 年 4 月 25 日から履行の効力を発する。

(1996 年の) 鉱物法及び (2005 年) の鉱物法の一部修正・補足に関する法令の施行を詳細に案内する政府の 2005 年 12 月 27 日付けの政令第 160/2005/ND-CP 号及び、政府の 2005 年 12 月 27 日付けの政令第 160/2005/ND-CP 号の一部修正・補足に関する政府の 2009 年 1 月 23 日付けの政令第 07/2009/ND-CP 号は 2011 年 7 月 1 日から無効になった。

第 46 条 施行の責任

1. 天然資源環境省は主担当となり、関連官庁と協調し、本決定の施行を案内する。
2. 各大臣、省同格機関、政府直轄機関の指導者、各省の人民委員会委員長そして関連する組織、個人は本政令を施行する責任を有する。

配布先:

- ・ 共産党中央書記委員会
- ・ 政府首相、副首相各位
- ・ 各省庁、省同格機関、政府直轄機
- ・ 汚職防止の中央指導委員会官房
- ・ 中央直轄市・省の人民評議会、人民委員会
- 共産党中央官房、各委員会
- ・ 国家主席官房
- ・ 民族評議会及び国家の各委員会
- ・ 国会官房
- ・ 最高人民裁判所
- ・ 最高人民検察院
- ・ 国家会計監査
- ・ 国家財政監督委員会
- ・ 社会政策銀行
- ・ ベトナム開発銀行
- ・ ベトナム祖国戦線中央委員会
- ・ 各団体の中央機関
- ・ 政府官房各部署
- ・ 保管: 文書保管局 (5 部)

政府首相

Nguyen Tan Dung

付録

鉱物のグループ、種類による点在する鉱物資源、鉱物埋蔵量の規模

(政府による 2012 年 3 月 9 日付けの政令 15/2012/ND-CP 号に添付される)

TT	鉱物グループ	鉱物種類	計算単位	予定の総埋蔵量及び資源
1	燃料	褐炭	千トン	≤ 500
2		石炭、無煙炭	千トン	≤ 500
3	鉄鋼	鉄鉱	千トンの原鉱	≤ 200
4		マンガン原鉱	千トンの原鉱	≤ 200
5		クロム鉄鉱	千トンの Cr ₂ . O ₃ 原 鉱	≤ 40
6		モリブデン	トンの金属	≤ 100
7		ウオルフラム	トンの金属	≤ 50
8		ニッケル	トンの金属	≤ 500
9		ビスマス	トンの金属	≤ 10
10		アンチモン	千トンの金属	≤ 0.2
11	一般の金属	銅	千トンの金属	≤ 5
12		鉛・亜鉛	千トンの金属	≤ 5
13		スズ	千トンの金属	≤ 0.1
14		ラテライトボーキサイト	千トンの精鉱	≤ 10,000
15	軽金属	堆積性ボーキサイト	千トンの原鉱	≤ 500
16		原鉱にあるチタン	千トンの TiO ₂ .	≤ 50
17		砂鉱にあるチタン	千トン	≤ 20
18		金原鉱	トン	≤ 0.5
19	希少金属、 貴重な金属	砂鉱にある金	トン	≤ 0.01
20		アパタイト	千トン	≤ 1,000
21	工業ミネラル	バライト	千トン	≤ 5
22		ホタル石	千トン	≤ 3
23		燐灰岩	千トン	≤ 50
24		蛇紋石	千トン	≤ 1
25		耐火陶土	千トン	≤ 50
26		ドロマイト	千トン	≤ 100
27		長石質原料	千トン	≤ 50
28		珪岩	千トン	≤ 100
29		マグネサイト	千トン	≤ 100
30		カオリン粘土	千トン	≤ 50
31		ガラス砂	千トン	≤ 100
32		ダイトマイト	千トン	≤ 50
33		グラファイト	千トン	≤ 10
34		タルク	千トン	≤ 5
35		白大理石	千トン	≤ 500
36		白雲母	千トン	≤ 1
37		結晶石英	千トン	≤ 2
38		ベントナイト	千トン	≤ 10
39		セメント粘土	千トン	≤ 5,000
40		ポゾラン	百万トン	≤ 1
41		セメント用の石灰石	百万トン	≤ 20
42		建材用の大理石	千 m ³	≤ 1,500
43		花こう岩の切り石、大理石	千 m ³	≤ 500

ベトナム社会主義共和国

鉱物法実施細則政令

2012 年 3 月 9 日制定

No.15/2012/ND-CP

(原文)

CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **15/2012/NĐ-CP**

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2012

NGHỊ ĐỊNH

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định chi tiết khoản 5 và khoản 7 Điều 3; khoản 4 Điều 7; khoản 3 Điều 10; Điều 24; khoản 2 Điều 27; khoản 3 Điều 30; khoản 2 Điều 36; khoản 2 Điều 39; khoản 3 Điều 40; điểm d khoản 1 Điều 42; khoản 4 Điều 43; Điều 44; khoản 4 Điều 48; khoản 1 Điều 49; khoản 3 Điều 50; khoản 3 Điều 53; điểm c và điểm d khoản 1 Điều 55; khoản 3 Điều 60; khoản 4 Điều 66; khoản 3 Điều 71; khoản 2 Điều 75; khoản 3 Điều 77; khoản 2 Điều 78 của Luật khoáng sản số 60/2010/QH12.

2. Các quy định về nguyên tắc, điều kiện, thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.

Điều 2. Điều kiện và tiêu chuẩn xuất khẩu khoáng sản

1. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, ngành liên quan xây dựng và ban hành danh mục, điều kiện và tiêu chuẩn xuất khẩu các loại khoáng sản, trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

2. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, ngành liên quan xây dựng và ban hành danh mục, điều kiện và tiêu chuẩn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Điều 3. Hoàn trả chi phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản

1. Thông tin điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản mà tổ chức, cá nhân phải hoàn trả chi phí khi sử dụng là thông tin đánh giá tiềm năng khoáng sản.

2. Việc hoàn trả chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản được thực hiện theo nguyên tắc sau:

a) Trường hợp thông tin đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản thuộc sở hữu của Nhà nước, tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin phải hoàn trả cho Nhà nước chi phí đã đầu tư. Chi phí phải hoàn trả được xác định căn cứ vào khối lượng công trình, hạng mục công việc đã thi công và đơn giá hiện hành.

Trường hợp tổ chức, cá nhân đã hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền đã đầu tư cho đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản thì việc hoàn trả chi phí thực hiện theo quy định tại điểm c khoản này.

b) Tổ chức, cá nhân được phép thăm dò khoáng sản bằng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước không được cung cấp, chuyển nhượng thông tin về kết quả thăm dò khoáng sản cho tổ chức, cá nhân khác, trừ trường hợp cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

c) Trường hợp thông tin đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản do tổ chức, cá nhân đầu tư, việc hoàn trả chi phí đã đầu tư được thực hiện theo nguyên tắc tự thỏa thuận giữa tổ chức, cá nhân đã đầu tư với tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin.

Đối với thông tin đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản do tổ chức, cá nhân đầu tư ở khu vực hoạt động khoáng sản bị thu hồi giấy phép, giấy phép được trả lại hoặc hết quyền ưu tiên đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, trong trường hợp các bên không tự thỏa thuận được chi phí phải hoàn trả thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 82 Luật khoáng sản (dưới đây gọi chung là cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép) quyết định chi phí đã đầu tư phải hoàn trả theo nguyên tắc quy định tại điểm a khoản này.

3. Việc hoàn trả chi phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản được thực hiện trước khi tổ chức, cá nhân nhận Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản.

4. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn phương pháp xác định chi phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả, phương thức, thủ tục hoàn trả; quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản do Nhà nước đã đầu tư.

Điều 4. Sử dụng thông tin đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò, khai thác khoáng sản

1. Tổ chức, cá nhân được quyền sử dụng thông tin thăm dò khoáng sản do mình đầu tư hoặc sử dụng thông tin đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò, khai thác khoáng sản thuộc sở hữu của Nhà nước đã được hoàn trả chi phí theo quy định tại Điều 3 Nghị định này có quyền chuyển nhượng, thừa kế để phục vụ hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật.

2. Sau 06 tháng kể từ ngày giấy phép thăm dò khoáng sản hết hạn mà tổ chức, cá nhân được phép thăm dò không trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trữ lượng khoáng sản hoặc trữ lượng khoáng sản đã được phê duyệt mà không nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền được cung cấp thông tin về khoáng sản ở khu vực đó cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng. Tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin có trách nhiệm hoàn trả chi phí thăm dò theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 3 Nghị định này.

Điều 5. Đầu tư của Nhà nước để thăm dò, khai thác khoáng sản

1. Nhà nước đầu tư để thăm dò, khai thác một số loại khoáng sản quan trọng phục vụ mục tiêu quốc phòng, an ninh hoặc nhiệm vụ kinh tế - xã hội quy định tại khoản 5 Điều 3 Luật khoáng sản.

2. Trên cơ sở quy hoạch khoáng sản đã được phê duyệt, căn cứ vào yêu cầu phục vụ mục tiêu quốc phòng, an ninh, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các dự án thăm dò, khai thác khoáng sản thực hiện bằng vốn từ ngân sách nhà nước.

Điều 6. Khoáng sản độc hại

1. Khoáng sản độc hại gồm khoáng sản phóng xạ, thủy ngân, arsen, asbest; khoáng sản chứa các nguyên tố phóng xạ hoặc độc hại mà khi khai thác có thể phát tán ra môi trường những chất phóng xạ hoặc độc hại vượt mức quy định của quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm điều tra, đánh giá, xác định mức độ ảnh hưởng, đề xuất các giải pháp phòng ngừa tác động của khoáng sản độc hại đến môi trường khu vực và người dân địa phương nơi có khoáng sản độc hại; thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có khoáng sản độc hại biết để tổ chức quản lý, bảo vệ theo quy định.

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có khoáng sản độc hại có trách nhiệm triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa tác động tiêu cực của khoáng sản độc hại tới môi trường khu vực và người dân địa phương; tổ chức quản lý, bảo vệ khoáng sản độc hại trên địa bàn địa phương theo quy định.

Điều 7. Báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản

1. Báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản bao gồm:

a) Báo cáo về hoạt động thăm dò khoáng sản, hoạt động khai thác khoáng sản.

b) Báo cáo tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

c) Báo cáo tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản trong phạm vi cả nước.

2. Chế độ báo cáo về hoạt động khoáng sản được quy định như sau:

a) Báo cáo định kỳ thực hiện một năm một lần. Kỳ báo cáo được tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo.

b) Ngoài chế độ báo cáo nêu tại điểm a khoản này, khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản, tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản phải báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động khoáng sản.

3. Trách nhiệm nộp báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản được quy định như sau:

a) Chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày cuối cùng của kỳ báo cáo, tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản phải nộp báo cáo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này cho Sở Tài nguyên và Môi trường nơi hoạt động khoáng sản.

Đối với tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản theo giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngoài việc nộp báo cáo cho Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có hoạt động khoáng sản còn phải nộp báo cáo cho Tổng cục Địa chất và Khoáng sản.

b) Chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày cuối cùng của kỳ báo cáo, Sở Tài nguyên và Môi trường lập báo cáo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để gửi cho Bộ Tài nguyên và Môi trường và gửi bản sao báo cáo cho Sở Công Thương, Sở Xây dựng để phối hợp quản lý.

c) Chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày cuối cùng của kỳ báo cáo, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản lập báo cáo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trình Bộ Tài nguyên và Môi trường để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và gửi bản sao báo cáo cho Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng để phối hợp quản lý.

4. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều này.

Chương II

QUY HOẠCH KHOÁNG SẢN, ĐIỀU TRA CƠ BẢN ĐỊA CHẤT VỀ KHOÁNG SẢN, KHU VỰC KHOÁNG SẢN

Điều 8. Lập, trình phê duyệt quy hoạch khoáng sản

1. Trách nhiệm lập đề trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch khoáng sản quy định tại khoản 3 Điều 10 Luật khoáng sản cụ thể như sau:

a) Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì lập quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.

b) Bộ Công Thương chủ trì lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng).

c) Bộ Xây dựng chủ trì lập quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

2. Quy hoạch khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều này được lập phù hợp với chiến lược khoáng sản đã được phê duyệt theo quy định.

3. Lấy ý kiến và phối hợp trong quá trình lập quy hoạch khoáng sản:

a) Trong quá trình lập quy hoạch khoáng sản theo thẩm quyền quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều này, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng có trách nhiệm phối hợp để thực hiện quy định tại điểm d khoản 1 Điều 13 Luật khoáng sản.

b) Cơ quan chủ trì lập quy hoạch khoáng sản phải lấy ý kiến các cơ quan có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Luật khoáng sản đối với dự thảo quy hoạch trước khi trình Thủ tướng Chính phủ. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến của cơ quan chủ trì, các cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản.

Điều 9. Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

1. Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định tại khoản 3 Điều 10 Luật khoáng sản được lập đối với các loại khoáng sản sau:

a) Khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn.

b) Khoáng sản ở khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định và công bố.

c) Khoáng sản ở bãi thải của mỏ đã đóng cửa.

2. Việc lập quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

a) Phù hợp với chiến lược khoáng sản, quy hoạch khoáng sản quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 8 Nghị định này.

b) Phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh; bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn.

c) Bảo đảm khai thác, sử dụng khoáng sản hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả phục vụ nhu cầu hiện tại, đồng thời có tính đến sự phát triển khoa học, công nghệ và nhu cầu khoáng sản trong tương lai.

d) Bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và các tài nguyên thiên nhiên khác.

3. Căn cứ để lập quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gồm:

a) Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, quy hoạch vùng.

b) Chiến lược khoáng sản; quy hoạch khoáng sản quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 8 Nghị định này.

c) Nhu cầu về khoáng sản trong kỳ quy hoạch.

d) Tiến bộ khoa học và công nghệ trong thăm dò, khai thác khoáng sản.

đ) Kết quả thực hiện quy hoạch kỳ trước.

4. Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải có các nội dung chính sau đây:

a) Điều tra, nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và thực trạng hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản trên địa bàn địa phương.

b) Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch kỳ trước.

c) Xác định phương hướng, mục tiêu thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trong kỳ quy hoạch.

d) Khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.

đ) Khoanh định chi tiết khu vực mỏ, loại khoáng sản cần đầu tư thăm dò, khai thác và tiến độ thăm dò, khai thác. Khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản được giới hạn bởi các đoạn thẳng nối các điểm khếp góc thể hiện trên bản đồ địa hình hệ tọa độ quốc gia với tỷ lệ thích hợp.

e) Xác định quy mô, công suất khai thác, yêu cầu về công nghệ khai thác.

g) Giải pháp, tiến độ tổ chức thực hiện quy hoạch.

5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập, phê duyệt và công bố quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sau khi được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua.

Điều 10. Đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản bằng vốn của tổ chức, cá nhân

1. Khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; trừ điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản than, urani, thori hoặc diện tích điều tra thuộc khu vực vành đai biên giới quốc gia.

2. Căn cứ quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đã được phê duyệt và quy định tại khoản 1 Điều này, Bộ Tài nguyên và Môi trường lập danh mục đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thuộc diện khuyến khích tham gia đầu tư bằng vốn của tổ chức, cá nhân, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 34 và khoản 1 Điều 51 Luật khoáng sản.

b) Có đủ kinh phí để thực hiện toàn bộ đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.

c) Việc thực hiện đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản phải được Tổng cục Địa chất và Khoáng sản giám sát quá trình thực hiện.

4. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

a) Đăng tải danh mục đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thuộc diện khuyến khích đầu tư trên trang thông tin điện tử của Bộ sau khi được phê duyệt.

b) Ban hành quy chế giám sát quá trình thực hiện đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục góp vốn, quản lý vốn tham gia đầu tư của tổ chức, cá nhân.

Điều 11. Khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ

1. Khu vực có khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản độc hại, nước khoáng, nước nóng thiên nhiên) được khoanh định là khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ khi đáp ứng các tiêu chí quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Việc khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ quy định tại khoản 2 Điều 27 Luật khoáng sản phải đáp ứng các tiêu chí sau:

a) Không thuộc khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.

b) Khoáng sản đã phát hiện phân bố độc lập có trữ lượng hoặc tài nguyên dự tính thuộc quy mô nhỏ; khoáng sản ở khu vực khai thác khoáng sản đã có quyết định đóng cửa mỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 73 Luật khoáng sản mà có trữ lượng và tài nguyên dự tính còn lại thuộc quy mô nhỏ quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

c) Không có dấu hiệu phát hiện khoáng sản khác ngoài khoáng sản đã được thăm dò hoặc đánh giá tiềm năng khoáng sản.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm khoanh định và công bố các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Căn cứ thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định và công bố khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ.

Điều 12. Tiêu chí khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Việc khoanh định khu vực có khoáng sản là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản quy định tại khoản 2 Điều 78 Luật khoáng sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Khu vực khoáng sản bảo đảm an ninh năng lượng gồm: than, urani, thori.

2. Khu vực đá vôi, đá sét làm nguyên liệu sản xuất xi măng hoặc khoáng sản là phụ gia điều chỉnh làm xi măng đã xác định là nguồn nguyên liệu cho các dự án nhà máy xi măng; khu vực có khoáng sản đã xác định là nguồn nguyên liệu cung cấp cho các dự án nhà máy chế biến sâu khoáng sản được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc chấp thuận chủ trương.

3. Khu vực khoáng sản thuộc vành đai biên giới quốc gia, khu vực chiến lược về quốc phòng, an ninh.

4. Khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 65 Luật khoáng sản.

5. Khu vực khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường được xác định khai thác để cung cấp nguyên vật liệu phục vụ cho việc duy tu, sửa chữa các công trình hạ tầng kỹ thuật.

6. Khu vực hoạt động khoáng sản mà việc thăm dò, khai thác khoáng sản ở khu vực đó bị hạn chế theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 26 Luật khoáng sản.

7. Khu vực hoạt động khoáng sản đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01 tháng 7 năm 2011.

8. Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Chương III **QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN**

Mục 1 **THĂM DÒ KHOÁNG SẢN**

Điều 13. Lựa chọn tổ chức, cá nhân để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Việc lựa chọn tổ chức, cá nhân để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật khoáng sản thực hiện như sau:

1. Trường hợp hết thời gian thông báo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35 Nghị định này mà chỉ có một tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản thì tổ chức, cá nhân đó được lựa chọn để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản khi có đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 34 và điểm b, điểm c khoản 2 Điều 40 Luật khoáng sản.

2. Trường hợp hết thời gian thông báo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35 Nghị định này mà có từ hai tổ chức, cá nhân trở lên đã đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 34 và điểm b, điểm c khoản 2 Điều 40 Luật khoáng sản nộp hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản thì tổ chức, cá nhân được lựa chọn để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản khi đáp ứng được nhiều nhất các điều kiện sau đây:

a) Tại thời điểm xét hồ sơ, có vốn chủ sở hữu chiếm tỷ lệ lớn nhất so với tổng vốn đầu tư để thực hiện đề án thăm dò.

b) Là tổ chức, cá nhân đã tham gia vốn đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản ở khu vực dự kiến cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản.

c) Có cam kết sau khi thăm dò có kết quả sẽ khai thác, sử dụng khoáng sản phục vụ cho nhu cầu sản xuất trong nước phù hợp với quy hoạch khoáng sản đã được phê duyệt.

3. Trường hợp các tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản đều đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này thì tổ chức, cá nhân nào nộp hồ sơ trước tính theo thời điểm ghi trong phiếu tiếp nhận hồ sơ sẽ được lựa chọn để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản.

Điều 14. Điều kiện của hộ kinh doanh được thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường

Hộ kinh doanh quy định tại khoản 2 Điều 34 Luật khoáng sản được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

1. Được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lựa chọn theo quy định tại Điều 13 Nghị định này hoặc trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản; có hợp đồng với tổ chức có đủ điều kiện hành nghề thăm dò khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật khoáng sản để thực hiện đề án thăm dò.

2. Có đề án thăm dò phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có khoáng sản.

3. Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 50% tổng vốn đầu tư thực hiện đề án thăm dò khoáng sản.

4. Diện tích khu vực xin thăm dò không quá 01 ha.

Điều 15. Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

1. Điều kiện chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản:

a) Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật khoáng sản; nếu không có đủ điều kiện hành nghề thăm dò khoáng sản thì phải có hợp đồng với tổ chức đủ điều kiện hành nghề thăm dò khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật khoáng sản để tiếp tục thực hiện đề án thăm dò.

b) Tính đến thời điểm chuyển nhượng, tổ chức, cá nhân chuyển nhượng đã hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại các điểm b, c, d và e khoản 2 Điều 42; khoản 3 Điều 43 Luật khoáng sản và quy định trong Giấy phép thăm dò khoáng sản.

c) Tại thời điểm chuyển nhượng không có tranh chấp về quyền, nghĩa vụ liên quan đến hoạt động thăm dò.

d) Tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển nhượng đã nộp đủ hồ sơ chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ khi Giấy phép thăm dò khoáng sản còn hiệu lực ít nhất là 90 ngày.

2. Việc chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản phải thể hiện bằng hợp đồng giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng. Nội dung hợp đồng chuyển nhượng phải thể hiện rõ số lượng, khối lượng các hạng mục công việc, chi phí thăm dò đã thực hiện tính đến thời điểm chuyển nhượng; trách nhiệm giữa các bên khi thực hiện các công việc và nghĩa vụ sau khi chuyển nhượng.

3. Thời hạn giải quyết hồ sơ chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản tối đa là 45 ngày, kể từ ngày cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản tiếp nhận.

Trường hợp đề nghị chuyển nhượng không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép chấp thuận thì tổ chức, cá nhân chuyển nhượng được tiếp tục thực hiện Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản.

4. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản phải thực hiện nghĩa vụ về thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Thăm dò nâng cấp trữ lượng trong khu vực khai thác khoáng sản

1. Tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản khi thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản từ trữ lượng có mức độ nghiên cứu địa chất thấp lên trữ lượng có mức độ nghiên cứu địa chất cao hơn hoặc khi thăm dò nâng cấp từ cấp tài nguyên lên thành cấp trữ lượng trong khu vực được phép khai thác khoáng sản không phải làm thủ tục đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản.

2. Khi thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản có trách nhiệm:

a) Thông báo chương trình, kế hoạch, khối lượng công tác thăm dò nâng cấp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép quy định tại Điều 82 Luật khoáng sản trước khi thực hiện.

b) Trường hợp không đủ điều kiện hành nghề thăm dò khoáng sản thì phải hợp đồng với tổ chức, cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật khoáng sản để thực hiện công tác thăm dò nâng cấp.

c) Kết thúc thăm dò nâng cấp trữ lượng, trình kết quả thăm dò cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 49 Luật khoáng sản.

Điều 17. Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản

1. Tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản được xem xét gia hạn khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Đã nộp đủ hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ khi Giấy phép thăm dò khoáng sản còn hiệu lực ít nhất là 45 ngày, trong đó, giải trình rõ lý do việc đề nghị gia hạn.

b) Tại thời điểm đề nghị gia hạn chưa thực hiện hết khối lượng các hạng mục công việc theo Giấy phép thăm dò khoáng sản đã cấp hoặc có sự thay đổi về cấu trúc địa chất; phương pháp thăm dò so với đề án thăm dò đã được chấp thuận.

c) Đến thời điểm đề nghị gia hạn, tổ chức, cá nhân được cấp phép thăm dò khoáng sản đã thực hiện các nghĩa vụ quy định tại các điểm b, c, d, đ và e khoản 2 Điều 42 Luật khoáng sản.

2. Trường hợp Giấy phép thăm dò khoáng sản đã hết hạn nhưng hồ sơ đề nghị gia hạn đang được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định thì tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản được tiếp tục thực hiện công tác thăm dò đến thời điểm được gia hạn hoặc có văn bản trả lời giấy phép không được gia hạn.

Điều 18. Thay đổi phương pháp thăm dò, khối lượng thăm dò

1. Trường hợp có sự thay đổi về phương pháp thăm dò hoặc thay đổi về khối lượng thăm dò có chi phí lớn hơn 10% dự toán trong đề án thăm dò đã được chấp thuận, tổ chức, cá nhân được phép thăm dò khoáng sản phải gửi báo cáo giải trình về lý do thay đổi cho:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có hoạt động thăm dò khoáng sản trong trường hợp Giấy phép thăm dò khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

b) Tổng cục Địa chất và Khoáng sản trong trường hợp Giấy phép thăm dò khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Trong thời gian không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình của tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này, Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản theo thẩm quyền có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, tài liệu có liên quan, kể cả kiểm tra thực địa khi cần thiết để báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép thăm dò xem xét, chấp thuận việc thay đổi phương pháp thăm dò hoặc khối lượng thăm dò. Trường hợp không chấp thuận phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Điều 19. Khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản

1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản phải có văn bản kèm theo chương trình, kế hoạch khảo sát, lấy mẫu gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi dự kiến thăm dò khoáng sản.

2. Trong thời gian không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của tổ chức, cá nhân nêu tại khoản 1 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản thông báo việc chấp thuận hoặc không chấp thuận. Trường hợp không chấp thuận phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Mục 2

THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN

Điều 20. Tổ chức và hoạt động của Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia

1. Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia quy định tại điểm a khoản 1 Điều 49 Luật khoáng sản bao gồm: Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và các thành viên Hội đồng do Thủ tướng Chính phủ quyết định trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành liên quan.

Các thành viên Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và theo Quy chế hoạt động của Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng ban hành.

2. Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia có Văn phòng Hội đồng đặt tại Bộ Tài nguyên và Môi trường để giúp việc cho Hội đồng. Tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia do Chủ tịch Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia quy định.

3. Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia có nhiệm vụ thẩm định, phê duyệt trữ lượng trong báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nội dung thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản, phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản thực hiện theo quy định tại Điều 22 Nghị định này.

Điều 21. Thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản, phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép quy định tại khoản 2 Điều 82 Luật khoáng sản. Nội dung thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản, phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản thực hiện theo quy định tại Điều 22 Nghị định này.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan thẩm định báo cáo kết quả thăm dò, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt trữ lượng trong báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Trong trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Hội đồng tư vấn kỹ thuật gồm một số thành viên là đại diện cơ quan quản lý nhà nước có liên quan và một số chuyên gia có chuyên môn sâu về thăm dò khoáng sản để thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản trước khi trình phê duyệt trữ lượng khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép.

Điều 22. Nội dung thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản và phê duyệt trữ lượng trong báo cáo thăm dò khoáng sản

1. Nội dung thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản bao gồm:

a) Cơ sở pháp lý, căn cứ lập báo cáo.

b) Kết quả thực hiện khối lượng các công trình thăm dò; luận giải chỉ tiêu tính trữ lượng khoáng sản; phương pháp khoan nổ và tính trữ lượng khoáng sản so với đề án thăm dò khoáng sản đã được thẩm định và nội dung Giấy phép thăm dò khoáng sản.

c) Độ tin cậy về trữ lượng, hàm lượng, chất lượng khoáng sản chính và khoáng sản có ích đi kèm.

d) Độ tin cậy về các điều kiện địa chất thủy văn, địa chất công trình liên quan đến nghiên cứu khả thi khai thác khoáng sản.

2. Nội dung phê duyệt trữ lượng trong báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản:

a) Tên khoáng sản và vị trí hành chính khu vực thăm dò khoáng sản.

b) Trữ lượng địa chất của khoáng sản chính; trữ lượng địa chất của tất cả các khoáng sản đi kèm (nếu có).

c) Phạm vi sử dụng của báo cáo kết quả thăm dò.

Mục 3

KHAI THÁC KHOÁNG SẢN, ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN

Điều 23. Điều kiện của hộ kinh doanh được khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, khai thác tận thu khoáng sản

Hộ kinh doanh quy định tại khoản 2 Điều 51 Luật khoáng sản được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

1. Có dự án đầu tư khai thác khoáng sản ở khu vực đã thăm dò và phê duyệt trữ lượng phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh, thành phố nơi có khoáng sản. Dự án đầu tư khai thác khoáng sản phải có phương án sử dụng nhân lực chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, phương pháp khai thác phù hợp.
2. Có bản cam kết bảo vệ môi trường được xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
3. Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 30% tổng số vốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác khoáng sản.
4. Quy mô công suất khai thác không quá 3.000 m³ sản phẩm là khoáng sản nguyên khai/năm.

Điều 24. Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

1. Điều kiện chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản:
 - a) Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 51 và khoản 2 Điều 53 Luật khoáng sản.
 - b) Tính đến thời điểm chuyển nhượng, tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản đã hoàn thành công việc quy định tại khoản 1 Điều 66 và các nghĩa vụ quy định tại các điểm a, b, c, d, e và g khoản 2 Điều 55 Luật khoáng sản.
 - c) Khu vực được phép khai thác không có tranh chấp về quyền và nghĩa vụ liên quan đến hoạt động khoáng sản.
 - d) Tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển nhượng đã nộp đủ hồ sơ cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ khi Giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực ít nhất là 90 ngày.
2. Nội dung chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản được thể hiện bằng hợp đồng giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng với các nội dung chính sau đây:

a) Hiện trạng số lượng, khối lượng, giá trị công trình khai thác, hạ tầng kỹ thuật đã đầu tư, xây dựng; tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính của tổ chức, cá nhân chuyển nhượng tính đến thời điểm ký kết hợp đồng chuyển nhượng.

b) Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng đối với việc tiếp tục thực hiện các công việc, nghĩa vụ chưa hoàn thành của tổ chức, cá nhân chuyển nhượng tính đến thời điểm chuyển nhượng.

c) Quyền và nghĩa vụ khác có liên quan của tổ chức, cá nhân chuyển nhượng và tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng theo quy định.

3. Thời hạn giải quyết hồ sơ chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản tối đa là 45 ngày, kể từ ngày cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản tiếp nhận.

Trường hợp đề nghị chuyển nhượng không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép chấp thuận thì tổ chức, cá nhân chuyển nhượng được tiếp tục thực hiện Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản.

4. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản phải thực hiện nghĩa vụ về thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

Điều 25. Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản, Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

1. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản được gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản, Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Đã nộp đủ hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản, Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ khi Giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực ít nhất là 45 ngày và khi Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản còn hiệu lực ít nhất là 15 ngày; trong đó giải trình rõ lý do đề nghị gia hạn.

b) Có báo cáo kết quả hoạt động khai thác khoáng sản, trong đó chứng minh rõ đến thời điểm đề nghị gia hạn chưa khai thác hết trữ lượng khoáng sản trong khu vực khai thác theo Giấy phép khai thác khoáng sản.

c) Đến thời điểm đề nghị gia hạn, tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác đã hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và g khoản 2 Điều 55 Luật khoáng sản.

d) Đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong việc bảo vệ môi trường, sử dụng đất, nước, hạ tầng kỹ thuật trong hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật có liên quan.

đ) Tại thời điểm đề nghị gia hạn, kế hoạch khai thác khoáng sản tiếp theo phải phù hợp với quy hoạch khoáng sản đã phê duyệt theo quy định tại điểm c hoặc điểm d khoản 1 Điều 10 Luật khoáng sản.

2. Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản, Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản là gia hạn thời gian tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản của tổ chức, cá nhân trên cơ sở trữ lượng khoáng sản được phép khai thác còn lại tính đến thời điểm gia hạn mà không thay đổi công suất được phép khai thác. Trường hợp muốn tăng công suất khai thác, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải lập dự án đầu tư cải tạo hoặc mở rộng; lập trình phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động tới môi trường hoặc Cam kết bảo vệ môi trường theo quy định. Khi gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản, khu vực khai thác có thể được điều chỉnh phù hợp với trữ lượng khoáng sản còn lại, nhưng không vượt ra ngoài phạm vi khu vực đã được cấp phép khai thác.

3. Trường hợp Giấy phép khai thác khoáng sản, Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản đã hết hạn nhưng hồ sơ đề nghị gia hạn đang được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét thì tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản được tiếp tục khai thác khoáng sản theo giấy phép đến thời điểm được gia hạn hoặc đến khi có văn bản trả lời giấy phép không được gia hạn.

Điều 26. Thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo thẩm quyền quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 82 Luật khoáng sản, tổ chức thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản trước khi quyết định đóng cửa mỏ.

2. Nội dung thẩm định đề án đóng cửa mỏ bao gồm:

- a) Lý do đóng cửa mỏ;
- b) Hiện trạng, số lượng, khối lượng và mức độ an toàn các công trình mỏ, kể cả các bãi thải của mỏ tại thời điểm đóng cửa mỏ.
- c) Khối lượng khoáng sản thực tế đã khai thác, trữ lượng khoáng sản còn lại trong khu vực được phép khai thác khoáng sản tại thời điểm đóng cửa mỏ;
- d) Khối lượng công việc và phương pháp đóng cửa mỏ, các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; các giải pháp đảm bảo an toàn cho khai trường sau khi đóng cửa mỏ, kể cả các bãi thải của mỏ; biện pháp phục hồi đất đai và môi trường có liên quan.
- đ) Khối lượng, tiến độ thực hiện các công việc của đề án và thời gian hoàn thành đóng cửa mỏ.

Chương IV
THỦ TỤC CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN, PHÊ DUYỆT
TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN VÀ ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN

Mục 1
CƠ QUAN TIẾP NHẬN, HÌNH THỨC TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

Điều 27. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản quy định như sau:

1. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản là cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản; hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia là cơ quan tiếp nhận hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản theo Giấy phép thăm dò khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản; hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản; hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Điều 28. Hình thức tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản

1. Hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 27 Nghị định này.

Hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản được nộp trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 27 Nghị định này.

2. Thời hạn giải quyết hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 48; khoản 2 Điều 50; khoản 2 Điều 60 và khoản 2 Điều 71 Luật khoáng sản được tính từ ngày cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản tiếp nhận.

3. Việc trả kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

Mục 2

HÌNH THỨC VĂN BẢN TRONG HỒ SƠ

Điều 29. Hồ sơ cấp, gia hạn, trả lại giấy phép, trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản, chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

1. Văn bản trong hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 47 Luật khoáng sản được lập thành 01 bộ, theo hình thức sau:

a) Bản chính: Đơn đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản; bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản; đề án thăm dò khoáng sản.

b) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: Bản cam kết bảo vệ môi trường đối với trường hợp thăm dò khoáng sản độc hại; văn bản xác nhận trúng đấu giá trong trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; quyết định thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam trong trường hợp là doanh nghiệp nước ngoài; văn bản của ngân hàng nơi tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản giao dịch xác nhận về vốn chủ sở hữu theo quy định tại điểm c khoản Điều 40 Luật khoáng sản.

2. Văn bản trong hồ sơ gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản quy định tại khoản 2 Điều 47 Luật khoáng sản được lập thành 01 bộ, theo hình thức sau:

a) Bản chính: Đơn đề nghị gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản; báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đã thực hiện đến thời điểm đề nghị gia hạn và kế hoạch thăm dò khoáng sản tiếp theo; bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản.

b) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: các văn bản thực hiện nghĩa vụ liên quan đến hoạt động thăm dò tính đến thời điểm đề nghị gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản.

3. Văn bản trong hồ sơ trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản quy định tại khoản 3 Điều 47 Luật khoáng sản được lập thành 01 bộ, theo hình thức sau:

a) Bản chính: Đơn đề nghị trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản; Giấy phép thăm dò khoáng sản; báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đã thực hiện đến thời điểm đề nghị trả lại; bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản, kế hoạch thăm dò khoáng sản tiếp theo trong trường hợp trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò.

b) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: các văn bản thực hiện nghĩa vụ liên quan đến hoạt động thăm dò tính đến thời điểm đề nghị trả lại.

4. Văn bản trong hồ sơ chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản quy định tại khoản 4 Điều 47 Luật khoáng sản được lập thành 01 bộ, theo hình thức sau:

a) Bản chính: Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản; hợp đồng chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản; báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đến thời điểm đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản.

b) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: các văn bản chứng minh việc tổ chức, cá nhân chuyển nhượng đã hoàn thành nghĩa vụ quy định tại các điểm b, c, d và e khoản 2 Điều 42; khoản 3 Điều 43 Luật khoáng sản; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản; quyết định thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam trong trường hợp tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng là doanh nghiệp nước ngoài.

Điều 30. Hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản

Văn bản trong hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản theo quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật khoáng sản được lập thành 01 bộ, theo hình thức sau:

1. Bản chính: Đơn đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản; báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản, các phụ lục, bản vẽ và tài liệu nguyên thủy có liên quan; phụ lục luận giải chỉ tiêu tạm thời tính trữ lượng khoáng sản; biên bản nghiệm thu khối lượng, chất lượng công trình thăm dò khoáng sản đã thi công của tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản.

2. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: Đề án thăm dò khoáng sản đã được thẩm định và Giấy phép thăm dò khoáng sản.

3. Dữ liệu của tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này ghi trên đĩa CD (01 bộ).

Điều 31. Hồ sơ cấp, gia hạn, trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản, chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

1. Văn bản trong hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 59 Luật khoáng sản được lập thành 01 bộ, theo hình thức sau:

a) Bản chính: Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản; bản đồ khu vực khai thác khoáng sản; dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt.

b) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; văn bản xác nhận trúng đấu giá trong trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực đã có kết quả

thăm dò; giấy chứng nhận đầu tư; báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo quyết định phê duyệt hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo giấy xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; văn bản xác nhận vốn chủ sở hữu theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 53 Luật khoáng sản.

2. Văn bản trong hồ sơ gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản quy định tại khoản 2 Điều 59 Luật khoáng sản được lập thành 01 bộ, theo hình thức sau:

a) Bản chính: Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản; bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm đề nghị gia hạn; báo cáo kết quả hoạt động khai thác tính đến thời điểm đề nghị gia hạn.

b) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm a, b, c, đ, e và g khoản 2 Điều 55 Luật khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị gia hạn.

3. Văn bản trong hồ sơ trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản quy định tại khoản 3 Điều 59 Luật khoáng sản được lập thành 01 bộ, theo hình thức sau:

a) Bản chính: Đơn đề nghị trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản; bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm đề nghị trả lại; Giấy phép khai thác khoáng sản; báo cáo kết quả khai thác khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị trả lại; đề án đóng cửa mỏ trong trường hợp trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản.

b) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm a, b, c, đ, e và g khoản 2 Điều 55 Luật khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị trả lại.

4. Văn bản trong hồ sơ chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản quy định tại khoản 4 Điều 59 Luật khoáng sản được lập thành 01 bộ, theo hình thức sau:

a) Bản chính: Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản; hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản, kèm theo bản kê giá trị tài sản chuyển nhượng; bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm đề nghị chuyển nhượng; báo cáo kết quả khai thác khoáng sản đến thời điểm đề nghị chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản.

b) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm a, b, c, đ và g khoản 2 Điều 55 Luật khoáng sản tính đến thời điểm chuyển nhượng của tổ chức, cá nhân chuyển nhượng; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư của tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản.

Điều 32. Hồ sơ cấp, gia hạn, trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

1. Văn bản trong hồ sơ cấp phép khai thác tận thu khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 70 Luật khoáng sản được lập thành 01 bộ, theo hình thức sau:

a) Bản chính: Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản; bản đồ khu vực khai thác tận thu khoáng sản; dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt.

b) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: Giấy chứng nhận đầu tư; báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo quyết định phê duyệt hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo giấy xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Văn bản trong hồ sơ gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản quy định tại khoản 2 Điều 70 Luật khoáng sản được lập thành 01 bộ, theo hình thức sau:

a) Bản chính: Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản; báo cáo kết quả khai thác tận thu khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị gia hạn.

b) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực gồm: các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm a, b, c, đ, e và g khoản 2 Điều 55 Luật khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị gia hạn.

3. Văn bản trong hồ sơ trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản quy định tại khoản 3 Điều 70 Luật khoáng sản được lập thành 01 bộ, theo hình thức sau:

a) Bản chính: Đơn đề nghị trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản; Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản; báo cáo kết quả khai thác tận thu khoáng sản tính đến thời điểm trả lại giấy phép; đề án đóng cửa mỏ.

b) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm a, b, c, đ, e và g khoản 2 Điều 55 Luật khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị trả lại.

Điều 33. Hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản

1. Thành phần hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản quy định tại Điều 73 Luật khoáng sản bao gồm:

a) Đơn đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản.

b) Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản.

c) Bản đồ hiện trạng khu vực đóng cửa mỏ khoáng sản.

d) Các văn bản chứng minh thực hiện nghĩa vụ liên quan đến khai thác khoáng sản tính đến thời điểm đóng cửa mỏ khoáng sản.

2. Văn bản trong hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều này được lập thành 01 bộ, theo hình thức sau:

a) Bản chính: Đơn đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản; Giấy phép khai thác khoáng sản; đề án đóng cửa mỏ khoáng sản; bản đồ hiện trạng khu vực khai thác khoáng sản tại thời điểm đề nghị đóng cửa mỏ.

b) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm a, b, c, d, e và g khoản 2 Điều 55 Luật khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị đóng cửa mỏ.

Điều 34. Mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản

1. Văn bản trong hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản; các mẫu: Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản, quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản, quyết định phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản và quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản được lập theo mẫu thống nhất trong cả nước.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành mẫu các loại văn bản quy định tại khoản 1 Điều này.

Mục 3

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN THỦ TỤC

Điều 35. Trình tự thực hiện thủ tục cấp phép thăm dò khoáng sản

1. Việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thực hiện như sau:

a) Khi nhận được hồ sơ của tổ chức, cá nhân đầu tiên có nhu cầu thăm dò khoáng sản, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo công khai tên tổ chức, cá nhân đó, tên loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản tại trụ sở cơ quan và trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Thời gian tiếp nhận và thông báo về hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản của các tổ chức, cá nhân khác là 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản của tổ chức, cá nhân đầu tiên.

b) Hết thời gian nêu tại điểm a khoản này cơ quan tiếp nhận không tiếp nhận hồ sơ và tiến hành lựa chọn tổ chức, cá nhân để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định này.

Thời gian lựa chọn tổ chức, cá nhân đề cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản là 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn thông báo quy định tại điểm a khoản này.

c) Hết thời hạn quy định tại điểm b khoản này, trường hợp lựa chọn được hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề cấp phép thăm dò, cơ quan tiếp nhận ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ và thông báo công khai tên tổ chức, cá nhân được lựa chọn tại trụ sở cơ quan và trên trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Đối với các tổ chức, cá nhân không được lựa chọn đề cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị thăm dò khoáng sản về lý do không được lựa chọn.

2. Việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản của tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực chưa thăm dò khoáng sản được thực hiện như sau:

a) Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản nộp hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

b) Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ. Trường hợp văn bản, tài liệu đáp ứng đúng theo quy định tại khoản 1 Điều 47 Luật khoáng sản và khoản 1 Điều 29 Nghị định này thì cơ quan tiếp nhận ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ.

3. Trường hợp hồ sơ đề nghị thăm dò chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật thì cơ quan tiếp nhận hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị thăm dò khoáng sản bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ của cơ quan tiếp nhận chỉ thực hiện một lần.

4. Thẩm định hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản

Trong thời gian không quá 55 ngày, kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm hoàn thành các công việc sau:

a) Kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản kể cả kiểm tra thực địa.

b) Gửi văn bản đến các cơ quan có liên quan về khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 48 Luật khoáng sản.

Trong thời hạn không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về các vấn đề có liên quan. Sau thời hạn nêu trên mà không có văn bản trả lời thì được coi như cơ quan được lấy ý kiến đã đồng ý.

c) Tổ chức thẩm định đề án thăm dò khoáng sản trước khi trình cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản theo trình tự quy định tại Điều 36 Nghị định này.

5. Việc trình hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn không quá 21 ngày kể từ ngày hoàn thành các công việc quy định tại khoản 4 Điều này, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hoàn chỉnh và trình hồ sơ cấp phép thăm dò cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

b) Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của cơ quan tiếp nhận, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép quyết định việc cấp hoặc không cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản. Trong trường hợp không cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

6. Trả kết quả hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định.

Điều 36. Trình tự thẩm định đề án thăm dò khoáng sản

1. Trình tự thẩm định đề án thăm dò khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường được thực hiện như sau:

a) Trong thời gian không quá 20 ngày, kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi đề án thăm dò để lấy ý kiến góp ý của một số chuyên gia thuộc lĩnh vực chuyên sâu. Thời gian trả lời ý kiến của chuyên gia không quá 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đề nghị của cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

b) Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến góp ý của các chuyên gia, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm tổng hợp các ý kiến và gửi kèm theo hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản cho Chủ tịch Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản quy định tại khoản 3 Điều này (dưới đây gọi tắt là Hội đồng thẩm định).

c) Trong thời gian không quá 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản kèm theo ý kiến của các chuyên gia, Chủ tịch Hội đồng thẩm định quyết định tổ chức phiên họp Hội đồng thẩm định.

d) Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc phiên họp, cơ quan tiếp nhận phải hoàn thành biên bản họp Hội đồng thẩm định. Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện đề án hoặc phải lập lại đề án thăm dò khoáng sản, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản thông báo nêu rõ lý do chưa thông qua đề án hoặc những nội dung cần bổ sung, hoàn thiện đề án kèm theo biên bản họp Hội đồng thẩm định.

Thời gian tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép thăm dò bổ sung, hoàn thiện hoặc lập lại đề án thăm dò khoáng sản không tính vào thời gian thẩm định đề án thăm dò khoáng sản.

2. Trình tự thẩm định đề án thăm dò khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được thực hiện như sau:

a) Trong thời gian không quá 20 ngày, kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi đề án thăm dò khoáng sản để lấy ý kiến góp ý của một số chuyên gia thuộc lĩnh vực chuyên sâu. Thời gian trả lời ý kiến của chuyên gia không quá 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đề nghị của cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

b) Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của các chuyên gia, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm tổng hợp ý kiến và gửi kèm theo hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

c) Trong thời gian không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản kèm theo ý kiến góp ý của các chuyên gia, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc thông qua nội dung đề án thăm dò khoáng sản để cấp phép hoặc thành lập Hội đồng thẩm định trong trường hợp cần thiết.

Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa đề án thăm dò khoáng sản theo ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc ý kiến của Hội đồng thẩm định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản thông báo nêu rõ lý do chưa thông qua đề án hoặc những nội dung cần bổ sung, hoàn thiện đề án thăm dò khoáng sản.

Thời gian tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép thăm dò bổ sung, hoàn thiện hoặc lập lại đề án thăm dò khoáng sản không tính vào thời gian thẩm định đề án thăm dò khoáng sản.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản.

Điều 37. Trình tự thực hiện thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản

1. Việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản được thực hiện như sau:

a) Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản nộp hồ sơ đề nghị khai thác cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

b) Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ. Trường hợp văn bản, tài liệu trong hồ sơ bảo đảm đúng quy định tại khoản 1 Điều 59 Luật khoáng sản và khoản 1 Điều 31 Nghị định này thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đề nghị khai thác khoáng sản chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị khai thác khoáng sản bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc ban hành văn bản hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ của cơ quan tiếp nhận hồ sơ chỉ thực hiện một lần.

2. Thẩm định hồ sơ cấp Giấy phép khai thác khoáng sản:

a) Trong thời gian không quá 25 ngày, kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hoàn thành việc kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị khai thác khoáng sản và kiểm tra thực địa;

b) Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành công việc quy định tại điểm a khoản này, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản xin ý kiến đến các cơ quan có liên quan về việc cấp Giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 60 Luật khoáng sản.

Trong thời gian không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về các vấn đề liên quan. Sau thời hạn nêu trên mà không có văn bản trả lời thì được coi như cơ quan được lấy ý kiến đã đồng ý.

c) Trong thời gian không quá 35 ngày, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải hoàn thành việc thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến việc khai thác khoáng sản và xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

3. Việc trình hồ sơ cấp Giấy phép khai thác khoáng sản thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành các công việc quy định tại khoản 2 Điều này, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hoàn chỉnh và trình hồ sơ cấp phép cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

b) Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép quyết định việc cấp hoặc không cấp Giấy phép khai thác khoáng sản. Trong trường hợp không cấp phép thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Thông báo và trả kết quả hồ sơ cấp Giấy phép khai thác khoáng sản

Trong thời gian không quá 15 ngày, kể từ khi nhận được hồ sơ từ cơ quan có thẩm quyền cấp phép, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định.

Điều 38. Trình tự thực hiện thủ tục cấp phép khai thác tận thu khoáng sản

1. Việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản được thực hiện như sau:

a) Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản nộp hồ sơ đề nghị khai thác cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

b) Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ. Trường hợp văn bản, tài liệu theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 70 Luật khoáng sản và khoản 1 Điều 32 Nghị định này thì cơ quan tiếp nhận ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ đề nghị khai thác tận thu khoáng sản chưa đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc ban hành văn bản hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ của cơ quan tiếp nhận hồ sơ chỉ thực hiện một lần.

2. Thẩm định hồ sơ cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản:

a) Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hoàn thành việc kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị khai thác tận thu khoáng sản và kiểm tra thực địa.

b) Trong thời gian không quá 15 ngày, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải hoàn thành việc thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến khu vực đề nghị khai thác tận thu khoáng sản.

3. Việc trình hồ sơ cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành các công việc quy định tại khoản 2 Điều này, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hoàn chỉnh và trình hồ sơ cấp phép cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

b) Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của cơ quan tiếp nhận, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép quyết định việc cấp hoặc không cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. Trong trường hợp không cấp giấy phép thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Trả kết quả hồ sơ cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản:

Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ cấp phép khai thác tận thu khoáng sản từ cơ quan có thẩm quyền cấp phép, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định.

Điều 39. Trình tự thực hiện thủ tục gia hạn, chuyển nhượng, trả lại một phần diện tích, trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản; gia hạn, trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

1. Việc tiếp nhận hồ sơ thực hiện như sau:

a) Tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn, chuyển nhượng, trả lại một phần diện tích, trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản; gia hạn, trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản nộp hồ sơ cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

b) Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ. Trường hợp văn bản, tài liệu theo đúng quy định thì cơ quan tiếp nhận ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ của cơ quan tiếp nhận hồ sơ chỉ thực hiện một lần.

2. Việc thẩm định hồ sơ thực hiện như sau:

a) Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hoàn thành việc kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị gia hạn, chuyển nhượng, trả lại một phần diện tích, trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản; không quá

03 ngày đối với trường hợp gia hạn, trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản, kể cả kiểm tra thực địa.

b) Trong thời gian không quá 30 ngày, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải hoàn thành việc thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến gia hạn, chuyển nhượng, trả lại một phần diện tích, trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản; không quá 05 ngày làm việc đối với trường hợp gia hạn, trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.

3. Trình hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền cấp phép:

a) Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành các công việc quy định tại khoản 2 Điều này, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hoàn chỉnh và trình hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

b) Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép quyết định việc cho phép hoặc không cho phép gia hạn, chuyển nhượng, trả lại một phần diện tích, trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản; không quá 03 ngày trong trường hợp gia hạn, trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. Trong trường hợp không cho phép thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn, chuyển nhượng, trả lại một phần diện tích, trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản; không quá 02 ngày làm việc, đối với trường hợp gia hạn, trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản để nhận kết quả.

Điều 40. Trình tự thực hiện thủ tục phê duyệt trữ lượng khoáng sản

1. Tiếp nhận hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản:

a) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản trực tiếp tại trụ sở cơ quan tiếp nhận quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 27 Nghị định này.

b) Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp văn bản, tài liệu đúng quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật khoáng sản và Điều 30 Nghị định này thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt trữ lượng nộp phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản theo quy định. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ ngay sau khi tổ chức, cá nhân hoàn thành nghĩa vụ nộp phí thẩm định phê duyệt trữ lượng khoáng sản.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật thì cơ quan tiếp nhận hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ của cơ quan tiếp nhận chỉ thực hiện một lần.

2. Việc kiểm tra báo cáo trữ lượng khoáng sản thực hiện như sau:

a) Trong thời gian không quá 30 ngày, kể từ ngày có văn bản tiếp nhận, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra toàn bộ hồ sơ tài liệu báo cáo; kiểm tra thực địa khu vực thăm dò khoáng sản, mẫu lõi khoan, hào, giếng trong trường hợp xét thấy cần thiết.

b) Trong thời gian không quá 60 ngày, kể từ ngày kết thúc công việc nêu tại điểm a khoản này, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi báo cáo kết quả thăm dò đến các chuyên gia thuộc các lĩnh vực chuyên sâu để lấy ý kiến góp ý về các nội dung có liên quan trong báo cáo thăm dò khoáng sản. Thời gian trả lời của chuyên gia không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

c) Trong thời gian không quá 30 ngày, kể từ ngày kết thúc công việc quy định tại điểm b khoản này cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của các chuyên gia và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để trình Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia hoặc trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.

Trường hợp báo cáo không đạt yêu cầu để trình Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia hoặc trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do để tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo, kèm theo ý kiến nhận xét bằng văn bản của các chuyên gia.

Thời gian tổ chức, cá nhân đang hoàn chỉnh báo cáo trữ lượng khoáng sản không tính vào thời gian thẩm định báo cáo.

3. Việc thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò được thực hiện như sau:

a) Trong thời gian không quá 30 ngày, kể từ ngày hoàn thành nội dung công việc quy định tại điểm c khoản 2 Điều này, Chủ tịch Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia tổ chức phiên họp Hội đồng; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc thành lập hoặc không thành lập Hội đồng tư vấn kỹ thuật quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định này.

b) Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc phiên họp của Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia, Hội đồng tư vấn kỹ thuật, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải hoàn thành biên bản họp Hội đồng. Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo thăm dò khoáng sản theo ý

kiến Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia, Hội đồng tư vấn kỹ thuật hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản thông báo nêu rõ nội dung cần bổ sung, hoàn thiện kèm theo biên bản họp Hội đồng.

Thời gian tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt trữ lượng bổ sung, hoàn thiện báo cáo thăm dò khoáng sản không tính vào thời gian thẩm định báo cáo.

c) Trong thời gian không quá 15 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thăm dò đã bổ sung, hoàn chỉnh của tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt trữ lượng, cơ quan tiếp nhận hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trữ lượng quy định tại khoản 1 Điều 49 Luật khoáng sản.

d) Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình phê duyệt trữ lượng khoáng sản của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trữ lượng khoáng sản ban hành quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản.

4. Trả kết quả phê duyệt trữ lượng khoáng sản

Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trữ lượng khoáng sản, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt trữ lượng đến nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ khác có liên quan.

Điều 41. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc phối hợp thẩm định cấp phép hoạt động khoáng sản

1. Trường hợp khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản chưa được phê duyệt theo quy định, trước khi cấp phép hoạt động khoáng sản theo thẩm quyền, Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ lấy ý kiến bằng văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có khoáng sản về diện tích dự kiến cấp phép hoạt động khoáng sản có hoặc không có liên quan đến khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.

2. Chậm nhất là 20 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến quy định tại khoản 1 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản trả lời Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chương V TÀI CHÍNH VỀ KHOÁNG SẢN

Điều 42. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính quy định phương pháp tính, phương thức thu, chế độ quản lý và sử dụng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Điều 43. Kinh phí cho điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản

1. Kinh phí cho điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật khoáng sản và được bổ sung từ tiền hoàn trả chi phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc bổ sung kinh phí cho công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 44. Điều khoản chuyển tiếp

1. Đối với các hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động khoáng sản, có đủ điều kiện pháp lý được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2011 theo quy định thì tiếp tục giải quyết trên nguyên tắc tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản phải thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của Luật khoáng sản. Thủ tướng Chính phủ quy định cụ thể về điều kiện chuyển tiếp, thời gian chuyển tiếp.

2. Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản đã được phê duyệt theo quy định trước ngày Luật khoáng sản có hiệu lực được thực hiện cho đến khi quy hoạch khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 8 và Điều 9 Nghị định này được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và công bố theo quy định.

Điều 45. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2012.

Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản (năm 1996) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản (năm 2005) và Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản hết hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.

Điều 46. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (5b).

**TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG**

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Phụ lục
QUY MÔ TÀI NGUYÊN, TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN
PHÂN TÁN, NHỎ LẺ THEO NHÓM/LOẠI KHOÁNG SẢN
(Ban hành kèm theo Nghị định số 15/2012/NĐ-CP
ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ)

TT	Nhóm khoáng sản	Loại khoáng sản	Đơn vị tính	Tổng trữ lượng và tài nguyên dự tính
1	Nhiên liệu	Than nâu	Ngàn tấn	≤ 500
2		Than đá, antracit	Ngàn tấn	≤ 500
3	Sắt và hợp kim sắt	Quặng sắt	Ngàn tấn quặng	≤ 200
4		Quặng mangan	Ngàn tấn quặng	≤ 200
5		Quặng cromit	Ngàn tấn Cr ₂ O ₃	≤ 40
6		Molybden	Tấn kim loại	≤ 100
7		Wolfram	Tấn kim loại	≤ 50
8		Nickel	Tấn kim loại	≤ 500
9	Kim loại thông thường	Bismut	Tấn kim loại	≤ 10
10		Antimon	Ngàn tấn kim loại	$\leq 0,2$
11		Đồng	Ngàn tấn kim loại	≤ 5
12		Chì + Kẽm	Ngàn tấn kim loại	≤ 5
13		Thiếc	Ngàn tấn kim loại	$\leq 0,1$
14	Kim loại nhẹ	Bauxit laterit	Ngàn tấn quặng tinh	≤ 10.000
15		Bauxit trầm tích	Ngàn tấn quặng	≤ 500
16		Titan trong quặng gốc	Ngàn tấn TiO ₂	≤ 50
17		Titan trong sa khoáng	Ngàn tấn	≤ 20
18	Kim loại quý, hiếm	Vàng gốc	Tấn	$\leq 0,5$
19		Vàng sa khoáng	Tấn	$\leq 0,01$
20	Khoáng chất công nghiệp	Apatit	Ngàn tấn	≤ 1.000
21		Barit	Ngàn tấn	≤ 5
22		Fluorit	Ngàn tấn	≤ 3

TT	Nhóm khoáng sản	Loại khoáng sản	Đơn vị tính	Tổng trữ lượng và tài nguyên dự tính
23	Khoáng chất công nghiệp	Phosphorit	Ngàn tấn	≤ 50
24		Serpentin	Ngàn tấn	≤ 1
25		Sét gôm, chịu lửa	Ngàn tấn	≤ 50
26		Dolomit	Ngàn tấn	≤ 100
27		Nguyên liệu feldspat	Ngàn tấn	≤ 50
28		Quarzit	Ngàn tấn	≤ 100
29		Magnesit	Ngàn tấn	≤ 100
30		Sét kaolin	Ngàn tấn	≤ 50
31		Cát thủy tinh	Ngàn tấn	≤ 100
32		Diatomit	Ngàn tấn	≤ 50
33		Graphit	Ngàn tấn	≤ 10
34		Talc	Ngàn tấn	≤ 5
35		Đá hoa trắng	Ngàn tấn	≤ 500
36		Muscovit	Ngàn tấn	≤ 1
37		Thạch anh tinh thể	Ngàn tấn	≤ 2
38		Bentonit	Ngàn tấn	≤ 10
39		Sét xi măng	Ngàn tấn	≤ 5.000
40		Puzolan	Triệu tấn	≤ 1
41		Đá vôi xi măng	Triệu tấn	≤ 20
42		Đá hoa xây dựng	Ngàn m ³	≤ 1.500
43		Đá ốp lát granit, đá hoa	Ngàn m ³	≤ 500

ベトナム社会主義共和国

鉱物採掘権の競売に関する政令

2012 年 3 月 26 日制定

No.22/2012/ND-CP

(日本語仮訳)

政府

ベトナム社会主義共和国
独立 - 自由 - 幸福

22/2012/ND-CP

ハノイ 2012 年 3 月 26 日

鉱物採掘権の競売に関する 政令

2001 年 12 月 25 日付きの政府組織法に基づき、
2010 年 11 月 17 日付きの 60/2010/QH12 号の鉱物法に基づき、
財産の競売に関する政府の 2010 年 3 月 4 日付きの 17/2010/ND-CP 号の政令に基づき、
天然資源環境省大臣の提案に基づき、
政府は鉱物採掘権の競売に関する政令を公布する。

第 1 章 一般規定

第 1 条 調整の範囲

本政令は 2010 年 11 月 17 日付きの国会第 7 回会議の鉱物採掘権の競売に関する 60/2010/QH12 号の鉱物法の第 79 条 2 項を詳しく決めたものである。
競売に関する他の関係のある規定は財産の競売に関する法令に準拠する。

第 2 条 言葉の解説

本政令における下記の言葉は次のように解説される。

1. 鉱物資源採掘の競売とは本政令に決めた原則、手順、手続きに沿ってより高い価格を申し出る方式によって公的に鉱物採掘権を売ることである。
2. 競売参加者とは本政令に決めた十分な条件が揃った鉱物採掘権競売に参加する組織、個人の合法代表者である。
3. 競売参加の保証とは鉱物採掘権競売に参加する組織、個人の財務義務実現可能性を保証する金融機関の承認である。

第 3 条 鉱物採掘権競売の原則

鉱物採掘権競売の実施は次のような原則を遵守する必要がある。

1. 明確的、公的、連続的且つ公平的で、競売参加の各当事者の合法権、利益を確保する。
2. 鉱物採掘権競売は参加する組織、個人が最低 3 者いた場合に限って行われる。
3. 鉱物採掘権競売は競売計画が権限のある国家機関によって承認された地域でのみ行う。

第 4 条 開始価格

1. 開始価格は鉱物法の第 82 条に決めた鉱物採掘許可証を発給する権限のある国家機関により競売の前に設定される。
2. 鉱物採掘権の競売における開始価格は鉱物採掘権付与額より低くない。

3. 天然資源環境省が主体となって、財務省と組んで鉱物採掘権競売における開始価格の設定に関する詳細規定を出す。

第5条 保証金

1. 保証金とは鉱物採掘権競売に参加する組織、個人が競売の前にベトナムドンで納めるべきお金である。保証金は鉱物採掘権競売評価会が次のように決める（以下では競売評価会と称する）
 - a) 鉱物探鉱の結果があった地域における鉱物採掘権競売の場合、保証金は開始価格の1%から15%である。
 - b) 鉱物探鉱が行われていない地域における鉱物採掘権競売の場合、保証金は鉱物の探鉱、評価結果を基に策定され、本項のa)のように計算される。
2. 競売に参加する組織、個人は下記の方式によって保証金を現金又は競売に参加する者の為の担保で納めることが出来る。
 - a) 現金で納める場合、競売に参加する組織、個人は本政令の第17条に決めた鉱物採掘権競売の参加出願書を受付ける機関の一時的な口座に資金を振り込む。
 - b) 競売に参加する者の為の担保で収める場合、競売に参加する組織、個人は競売参加出願書を受付ける機関に競売参加担保を供出する必要がある。
3. 鉱物採掘権競売説明書に記載した保証金の納入期限は競売の開催日の7日間前までとする。鉱物採掘権競売で落札した組織、個人の保証金は国庫に納入され、鉱物採掘許可証を発給する時に競売で落札した金額から引かれる。

第6条 保証金の返還

1. 保証金は本条の2項に決めた場合を除き、競売が終わり次第、競売に参加した組織、個人に返還される。
2. 保証金を返還されない場合は次のようである。
 - a) 不可抗力の場合を除き、競売の参加者に選出され、保証金を納めたが競売に参加しなかった組織、個人。
 - b) 申し出た価格を撤回した組織、個人
 - c) 競売で落札したが、競売覚書への署名を拒絶した者。
 - d) 本政令の第11条2項のb)とc)に決めた期限が過ぎても競売で落札した組織、個人が鉱物探鉱許可証発給申請書、鉱物採掘許可証申請書を提出しない。
 - e) 鉱物探鉱許可証が法令に基づいて無効となった。
3. 本条の2項に決めたケースにおける返還されない保証金は国庫に納入される。

第7条 鉱物採掘権競売の費用、経費

1. 鉱物採掘権競売に参加する費用は費用、経費に関する法令に従う。
2. 競売への参加を招待する書類の作成、競売に参加する組織、個人の評価、選出する経費、鉱物採掘権競売の評価会を開催する経費などは財産の競売に関する法令に準拠する。

第2章.

鉱物採掘権の競売に参加する組織、個人

第8条 競売に参加する組織、個人の条件

1. 組織、個人は下記の条件を揃えた場合に限って、競売に参加出来る。

- a) 本政令第 19 条に決めた通りに権限のある国家機関に選出された競売への参加出願書を出した組織、個人である。
 - b) 競売参加費、保証金を規定通りに納めた。
2. 法人資格に変更があった場合、競売に参加する組織、個人は競売が行われる前に関係書類を競売への参加出願書を受付ける機関に追加提出しなければならない。
3. 鉱物採掘権競売に参加し、落札したが、競売評価会に承認されないまま落札の結果を受け取らない組織、個人は当該競売が終わって 1 年以内は他の競売に参加することが出来ない。

第 9 条 競売に参加してはいけない者

1. 競売評価会の会長、メンバー、鉱物採掘権競売が行われる地域の地質鉱物総局、資源環境局の鉱物採掘権競売書類の受付、準備を委任された幹部、役人、及び上記の幹部、役人の父、母、妻、夫である。
2. 競売に関する法令の規定で禁止された他の者。

第 10 条 競売に参加する組織、個人の権利及び義務

1. 鉱物採掘権の競売に参加する組織、個人は下記の権限を有する。
- a) 鉱物に関する法規、及び他の関係の法令の通りに鉱物資源採掘権競売地域に関連する地質、鉱物資料を参照する権利がある。
 - b) 鉱物法の第 37 条に決めた通りに鉱物探鉱がされていない鉱物採掘権の競売が行われる地域の地質の考察、地上のサンプリングをすること。
 - c) 権限のある国家機関が開く競売に係わる会議に参加すること。
2. 鉱物採掘権の競売に参加する組織、個人は次のような義務がある。
- a) 競売評価会が公布した競売の規則、規制、及び他の関係のある規定を厳守する。
 - b) 法規に決められた他の義務をはたすこと。

第 11 条 鉱物採掘権の競売で落札した組織、個人の権利及び義務

1. 鉱物採掘権の競売で落札した組織、個人は下記のような権利がある。
- a) 鉱物採掘権競売で落札したという証明書を発給される。
 - b) 鉱物に関する法規の通りに鉱物採掘権の競売で落札した地域に関する鉱物情報を使用すること。
 - c) 鉱物資源に関する法規に従って鉱業活動許可申請書及び関係の手続きを完了させた後、鉱物探鉱許可証、鉱物採掘許可証などを発給される。
 - d) 法規の通りに他の権利を有する。
2. 鉱物採掘権の競売で落札した組織、個人は下記のような義務がある。
- a) 本政令第 24 条の規定に従って競売落札金を納めると同時に法規に決めた他の財務的な義務を実施する。
 - b) 競売が終わって 6 ヶ月以内に鉱物採掘権競売で鉱物探鉱がされていない地域で落札した組織、個人は鉱物に関する法規に従って許可証発給の権限がある国家機関に鉱物採掘許可証発給申請書を提出しなければならない。
 - c) 競売が終わって 12 ヶ月以内に鉱物探鉱の結果が出た地域において鉱物採掘権競売で落札した組織、個人は鉱物に関する法規に従って許可証発給の権限がある国家機関に鉱物資源採掘許可証発給申請書を提出しなければならない。
 - d) 他の組織、個人が鉱業活動許可発給申請書を作成するために当該組織、個人に鉱物採掘権競売の結果を譲渡してはいけない。

- e) 法規通りの他の義務を実現すること。

第 3 章

鉱物採掘権競売の評価会、鉱物採掘権競売の手順、手続き

第 1 部 鉱物採掘権競売の評価会

第 12 条 鉱物採掘権競売の評価会

1. 天然資源環境省の発給権限の範囲内にある鉱物に関しては、鉱物採掘権競売の評価会は天然資源環境省により設立される。競売評価会の人数は最大 11 名で下記の者を含む。
 - a) 評価会会長が地質鉱物総局の局長である。
 - b) 評価会のメンバーには国家鉱物埋蔵量評価評議会の代表者 1 名、司法省、天然資源環境省、計画投資省、財務省、商工省、建設省の代表者、地質鉱物総局の代表者 1 名が評価会の秘書となり、競売する鉱物資源を有する地域の省レベル人民委員会の代表者 1 名、専門分野で活動している専門家数名である。
 - c) 天然資源環境省の競売評価会の常任理事会は地質鉱物総局である。
2. 省レベルの人民委員会の許可発給権限の範囲内にある鉱物に関しては、当該鉱物採掘権の競売はプロフェッショナルの競売開催機関によって運営される。競売の前と後の書類、資料などを用意する機関は天然資源環境局である。

鉱脈の地質構造が複雑であるか、又はプロフェッショナルの競売主催機関に依頼出来ない場合、省レベルの人民委員会は鉱物採掘権競売を行う為に競売評価会を設立することになる。競売評価会の人数は最大 11 名で下記の者を含む。

 - a) 評価会の会長は省レベルの人民委員会の指導者 1 名である。
 - b) 評価会のメンバーは天然資源環境局、司法局、計画投資局、財務局、商工局、建設局の指導者であり、天然資源環境局の代表者が評価会の秘書となり、その他に競売する鉱物を有する地域の県レベル人民委員会の代表者、及び当該分野の専門家数名である。
 - c) 省レベルの人民委員会評価会の常任理事会は天然資源環境局である。
3. 鉱物採掘権競売評価会の定款は天然資源環境省により公布される。

第 13 条 鉱物採掘権競売評価会及びプロフェッショナル競売開催機関の権限及び責任

1. 鉱物採掘権競売の評価会

a) 権限

- 鉱物採掘権競売の規制及び規則を公布する。
- 本政令の第 5 条に決めた保証金の金額及び競売における提示価格の釣り上げ単位を決める。
- 競売を行う場所における治安を乱す又は他社と共謀して競売価格を下げたり、競売の忠実性、客観性に影響を及ぼす他の行為をしたりした参加者の参加権を無くす。
- 競売の手順、手続きに違反した行為が発見されたら鉱物採掘権競売を中止する或いは一時的に中止する。

b) 責任

- 競売を本政令に決めた規定及び競売評価会の規制の通りに競売を運営し、法律及び許可証発給の権限のある国家機関に競売での落札結果の真否に責任を負う。

- 競売の過程に出たクレームを解決する。また、競売後に発生したクレームについて、許可証発給の権限のある国家機関に提示し、解決してもらう、もしくは解決策を提案する。
- 許可証発給の権限のある国家機関に鉱物採掘権競売の落札結果を提出し、承認してもらう。
- 法令通りの他の義務を実施する。

2. プロフェッショナルの競売開催機関

a) 権限：

- 競売に参加する十分な資格のある組織、個人の書類、開始価格など鉱物採掘権競売の地域についての情報を提供するように天然資源環境局に要求を出す。
- 鉱物採掘権競売の開催経費を天然資源環境局に支払うように要求する。

b) 義務：

- 本政令に決めた原則、手順、手続きに沿って競売を行い、競売の結果に責任を負うこと。
- 競売の覚書を天然資源環境局に提出する。
- 自らの機関の競売員及び他の従業員が競売中に起こしたミスで生じた被害に対する弁償をすること。
- 競売に関する法規に決めた他の義務を実施すること。

第 2 部 鉱物採掘権競売の手順、手続き

第 14 条 鉱物採掘権競売の計画作成及び地域についての通知

1. 鉱物採掘権競売計画作成の為の根拠

- a) 鉱物マスタープランに属している鉱業活動地区は権限のある機関に承認された鉱物法の第 10 条 1 項の b,c,d に決められている。
- b) 鉱物採掘権の競売が行われない地区は権限のある機関に承認された鉱物法の第 78 条の 3 項と 4 項に決められている。
- c) 各地域及び全国における鉱業活動、高度加工の実情及び結果、翌年の地域、地区、国全体の経済社会発展に必要な鉱物の量。

2. 鉱物採掘権の競売計画の作成、承認の責任

鉱物法の第 82 条 1 項及び 2 項に決めた鉱業活動の許可証発給権限により、本条 1 項に記載される規定に基づき、毎年地質鉱物総局が鉱物採掘権競売の計画を作成し、天然資源環境省大臣に提出する。また天然資源環境局が当該計画を作成し、省レベルの人民委員会に承認してもらうように提出する。

3. 承認された後、競売の対象となる鉱山リスト、鉱物採掘権競売の年間計画は天然資源環境省、鉱山のある省、中央直轄市の人民委員会のホームページに公開する。

第 15 条 鉱物採掘権競売への参加招待書類

1. 承認された毎年の鉱物採掘権競売の計画を基に、地質鉱物総局、省レベルの天然資源環境局は鉱物採掘権競売への参加招待書類を作成する。
2. 鉱物採掘権競売への参加招待書類は次のような主要内容で作成される。
 - a) 競売に出される鉱物の名称、当該鉱物を有している地域の場所
 - b) 競売の開催場所、時間
 - c) 競売に出される鉱物を有している地域の地質、鉱物に関する基本情報、採掘環境、関係のある情報、資料の参考方法、競売に出される鉱物を有している地域のインフラ、使用状態。
 - d) 開始価格、保証金

- e) 競売に出される書類評価基準に関する規定
 - f) 競売書類に必要とされる表、書式など（競売への参加申請書、経済力・技術力に関する基本的な要件）
3. 鉱物調査の結果が出た地域において鉱物採掘権の競売を行う場合、本条の1項に決められた競売への参加招待書類を作成する機関は下記の内容が含まれる鉱物採掘技術、高度加工、使用について要求する書類を添付する。
- a) 最低でも満たすべき鉱物の採掘、加工方法、技術要件、設備など。
 - b) 採掘、加工後の鉱物が満たすべき品質。
 - c) 採掘後の鉱物の使用目的、場所は、権限のある国家機関に承認された採掘、使用計画と同じ鉱物であると確定された鉱物加工プロジェクトに供給されることである。

第16条 鉱物採掘権競売への参加申請書類の内容及び書式

1. 鉱物採掘権競売への参加を希望している組織、個人は本政令の第17条に決めた鉱物採掘権競売への参加申請書類を作成し、書類を受付ける機関に提出する。
2. 鉱物採掘権競売への参加申請書類は下記の規定に沿って1部作成すること。
 - a) オリジナル部：鉱物採掘権競売への参加申請書
 - b) オリジナル又は公証のあるコピー：経営登録証書、鉱物探鉱、採掘、加工における能力、経験の紹介書、財務能力及び資金調達可能性の紹介書。
 - c) 鉱物探鉱の結果が出た競売の地域については、競売に参加する組織、個人は鉱物の採掘、高度加工、その製品の販売に関する計画及び落札後の事業行使誓約書を作成し、提出する必要がある。
 - d) 鉱物探鉱がされていない競売の地域に関しては、競売に参加する組織、個人は鉱物の採掘、高度加工、その製品の販売に関する計画及び落札後の事業実施誓約書を作成し、提出する必要がある。
3. 天然資源環境省は鉱物採掘権競売への参加申請書類に含む申請書と他の文書の書式を決める。

第17条 鉱物採掘権競売への参加申請書類を受け付ける機関、形式、期間

1. 鉱物採掘権競売への参加申請書類を受け付ける機関は以下のように定められる。
 - a) 天然資源環境省の許可証発給権限の範囲内にある鉱物に関しては、地質鉱物総局が鉱物採掘権競売への参加招待書類を作成、通知、販売すると同時に鉱物採掘権競売への参加申請書類を受け付ける機関である。
 - b) 省レベルの人民委員会の許可証発給権限の範囲内にある鉱物に関しては、資源環境局が鉱物採掘権競売への参加招待書類を作成、通知、販売すると同時に鉱物採掘権競売への参加申請書類を引き受ける機関である。
2. 鉱物採掘権競売への参加申請書類は本条1項に定めた受付機関に直接提出すること。
 鉱物採掘権競売への参加申請書類の受付期間は本政令第18条1項に決めた鉱物採掘権競売に関する情報の通知が終了して30日以内である。

第18条 鉱物採掘権の競売に関する情報の広報、掲載

1. 承認された鉱物採掘権の競売計画に基づき、本政令の第12条に決めた鉱物採掘権の競売を行う権限のある国家機関は当該機関の本部で鉱物採掘権の競売に関する情報を公示し、許可証発給の権限のある機関のホームページに掲載する。

情報の公開及び掲載期間は鉱物採掘権の競売への参加申請書類を受付前の連続 30 日間である。
当該情報は競売に出される地域において最低 2 回（各回は 3 日間おきに）中央又は地方のマスコミに公開することとする。

2. 鉱物採掘権の競売に関する情報に以下のものが含まれる。

- a) 鉱物の名称、競売に出される鉱物を有している地域の場所
- b) 開始価格、保証金
- c) 競売の場所、時間
- d) 競売への参加申請書類を受け付ける初日
- e) 関係のある他の情報

第 19 条 鉱物採掘権競売への参加申請書類の選出

1. 鉱物採掘権競売への参加申請書類を受け付ける期間が終了した後、競売への参加申請書類の受け付ける機関は書類審査し、競売に参加する資格を整えた組織、個人を選出する。

3 回の通知の後、鉱物採掘権競売への参加申請書類を受け付ける期間が終わったとしても本政令の第 3 条 2 項に決めた人数に足りない場合、書類を受け付ける機関は許可証発給権限のある機関に報告し、競売を行わない。

2. 組織、個人は下記の要件を満たせば、鉱物採掘権競売への参加に選出される。

- a) 鉱物採掘権競売への参加申請書類の中に含む資料、文書などが本政令第 16 条 2 項に決めた通りに作成されている。
- b) 鉱物法の第 34 条及び第 51 条に決めた鉱物探鉱、採掘をする組織、個人の規定に準拠する。
- c) 鉱物採掘権競売への参加招待書類に決めた規定に則った鉱物の採掘、加工設備、技術及び生産物の使用計画に関する誓約がある。

3. 鉱物採掘権競売への参加申請書類の受付期間が終了して 30 日以内に鉱物採掘権競売への参加申請書類の受付機関は競売への参加を申請している組織、個人の中から選出する計画を完了させ、競売評価会に報告しなければならない。

本政令の第 12 条 2 項に決めたプロフェッショナル競売開催機関が中心となって競売を行う場合、上記期限が切れたら天然資源環境局が競売への参加に選出された組織、個人の書類をプロフェッショナル競売開催機関に引渡し、本政令及び財産競売に関する法規通りに競売を行う。

鉱物採掘権競売への参加申請書類の選出結果を受けて 30 日以内に、競売評価会会長或いはプロフェッショナル競売開催機関は鉱物採掘権競売を行うべきである。

4. 選出されなかった鉱物採掘権競売への参加申請書類に関しては書類の受付機関は選出されない理由を明確に記述した書面をもって関係の組織、個人に通知しなければならない。

5. 鉱物採掘権競売への参加申請書類を引き受ける機関は競売の前に競売に参加出来る組織、個人のリストを公開し当機関の本部及び許可証発給権限のある機関のホームページに掲載すると共に、競売に関する情報交換会議の場所、時間、競売地区調査の時間、競売の参加費の納入時間及び保証金の金額を事前に競売に参加する組織、個人に通知すること。

第 3 部 鉱物採掘権競売の開催

第 20 条 鉱物採掘権競売の内容

1. 競売を行う前に、競売参加者は競売の評価会或いはプロフェッショナルの競売開催機関に参加資格紹介状、身分証明書、競売への参加費の領収書、保証金又は競売参加担保証書を出さなければなら

らない。競売に参加する 1 つの組織は最大 3 人の参加者を出すことができるが、価格を申し出ることができるのは代表者 1 名である。

2. 競売中、競売参加者は以下の規定を遵守しなければならない。
 - a) 関係する情報は他の組織、個人に漏洩せず、内部の者にのみ公開すること。
 - b) 競売中には通信手段を絶対に使用しないこと。
 - c) 治安を乱したり、競売に障害を与えたり競売に参加している他の組織、個人の合法的権利を損なったりする行為をしないこと。
 - d) 競売に参加している他の者を除く目的で賄賂したり、共謀して価格を下げたりしないこと。
3. 競売参加者が本条 2 項の規定に違反した場合、競売評価会会長又は競売指導者は一時的に競売を中止させ、処分覚書を作成し、違反行為を規定通りに処分した後でないと競売を再開しない。

第 21 条. 鉱物採掘権競売の手順、実行の原則

1. 最初に競売評価会会長が評価会のメンバー及び関係機関、組織の代表者を紹介し、競売の規則を公表し、競売に参加する組織、個人のリストを発表し、競売参加者及び価格提唱者の出席を取り、質疑応答をする（ある場合）。
2. 競売評価会会長或いは競売指導者が毎回の競売において直接投票によって連続的に途中中断することなく行われる。鉱物採掘権競売で落札した者が確定された時に限って競売が終了となる。競売で落札した者は全ての競売のラウンドの後に開始価格と比べて最高の価格を申し出た唯一の組織、個人又は本条の 5 項の a) に決めたケースでくじを引いて当たった組織、個人である。
3. 競売のラウンドごとに競売評価会会長或いは競売指導者が当該ラウンドの最高の価格を公表する。最高の価格が同額だった 2 枚以上の票があった場合、競売評価会会長又は競売指導者が票を再配し、次の競売ラウンドを始める。次の競売のラウンドの開始価格は前回の競売ラウンドの最高価格である。競売参加票に記入された価格は開始価格と整数の価格釣り上げ単位の整数倍の合計金額である場合に限って合法とみなされる。
4. 鉱物採掘権競売に起こった全ての出来事については記録を作成しなければならない。競売が終わった時、競売評価会会長又は競売の指導者が評価会の結論及び落札者を公表する。競売で落札した組織、個人はその場で競売覚書に署名しなければならない。
5. 特別なケース
 - a) 競売の 3 ラウンド連続にわたって最高価格で同額の申し出た人数が二人以上いた場合、競売評価会会長又は競売指導者が公開的にくじ引きを行い、落札者を選ぶ。
 - b) 鉱物採掘権競売で落札した組織、個人が落札結果を断った場合、そのすぐ後のより低い価格を申し出た人は競売評価会に追加落札者として認められる。
 - c) 追加落札者が競売落札結果を断ったら、競売評価会は競売の結果を取り消す文書を作成して許可証発給権限のある機関に提出する。

第 22 条. 鉱物採掘権競売の結果承認

1. 鉱物採掘権競売が終わって業務日 5 日以内に本政令の第 17 条に決めた競売への参加申請書類を受け付ける機関は、競売落札結果承認書類を許可証発給権限のある国家機関に提出しなければならない。書類には以下のものがある。
 - a) 競売覚書
 - b) 競売で落札した組織、個人の競売への参加申請書類
 - c) 競売落札結果の文書の案

2. 競売落札結果の承認書類を受けて業務日 5 日以内に許可証発給権限のある機関は競売落札結果承認文書を公布しなければならない。承認しない場合、その理由及び追加要求を明確に記述する文書を持って通知する必要がある。

競売落札結果の承認文書には鉱物採掘権競売で落札した組織、個人の氏名、略称、鉱物の名称、鉱物採掘権競売地域の位置、座標、面積、競売で落札した組織、個人の権利、義務、及び彼らの誓約、落札した者の誓約などを明確に記入する必要がある。

3. 競売落札結果の承認文書は許可証発給権限のある機関が鉱物法の規定通りに検討し、落札した組織、個人に鉱業活動許可証を発給する基礎となる。

第 23 条 鉱物採掘権競売結果の通知

1. 鉱物採掘権競売の落札結果は、競売が終わり次第、競売への参加申請書類を受け付けた機関の本部或いは許可証発給権限のある機関のホームページで公示される必要がある。競売落札結果の通知内容は以下のようである。
 - a) 鉱物採掘権競売で落札した組織、個人の名前
 - b) 鉱物の名称、鉱物採掘権競売落札地域の場所
 - c) 落札価格
2. 競売落札結果の公示、掲載期間は競売が終わって 5 日以内である。
3. 天然資源環境省の許可証発給権限の範囲内にある鉱物採掘権競売の落札結果は競売に出される鉱物を有している地域の省レベル人民委員会のホームページにも掲載される。

第 4 部 鉱物採掘権競売落札金額

第 24 条 鉱物採掘権競売落札価値

1. 鉱物探鉱の結果がある地域において競売をした時の鉱物採掘権競売落札価値は、当該組織、個人のベトナムドンによる競売落札金額である。
2. 鉱物探鉱が行われていない地域において競売をした時の鉱物採掘権競売落札価値は、鉱物採掘権競売地区における鉱物埋蔵量の比率である。天然資源環境省が中心となり、財務省と協力して鉱物探鉱が行われていない地域における鉱物採掘権競売落札金額をベトナムドンでの計算方法を詳しく決めること。

第 25 条 鉱物採掘権競売落札金額の決定時期

1. 鉱物探鉱の結果がある地域において競売をした場合、鉱物採掘権競売落札金額の決定時期は競売が終わった直後である。
2. 鉱物探鉱をしていない地域において競売をした場合、鉱物採掘権競売落札金額の決定時期は鉱物採掘許可証発給の前である。
3. 天然資源環境省が中心となり、財務省と協力して鉱物採掘権競売落札金額の徴収方法、管理及び使用体制を詳しく定めること。

第 4 章. 実行条項

第 26 条 実行効力

本政令は 2012 年 5 月 15 日より施行される。

第 27 条 実行の責任

1. 天然資源環境省が中心となり、財務省及び関係のある他省庁と協力して本政令の実施を案内する責任がある。
2. 各省の大臣、省レベルの長、政府直轄機関の長、省及び中央直轄市の人民委員会委員長及び他の関係機関は本政令を実施する責任がある。

配布先：

- 共産党の書記課
- 政府首相、副首相
- 各省、省レベル機関、政府直轄機関
- 汚職防止の中央事務所
- 中央直轄の省、市の人民評議会、人民委員会
- 中央事務所及び共産党の各部門
- 国家主席の事務所
- 民族評議会と国会の各委員会
- 国会事務所
- 最高人民裁判所
- 最高の人民検察所
- 国家会計検査
- 国家財政監査委員会
- 社会政策銀行
- ベトナム開発銀行
- ベトナム国家戦場中央委員会
- 各団体の中央機関
- 首相府：各長、副長、電子通信網、直轄する各局、機関、国家新聞
- 文書管理課にて保管する（5 部）

政府の代表者
首相

Nguyen Tan Dung

ベトナム社会主義共和国

鉱物採掘権の競売に関する政令

2012 年 3 月 26 日制定

No.22/2012/ND-CP

(原文)

CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **22/2012/NĐ-CP**

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2012

NGHỊ ĐỊNH
Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết Khoản 2 Điều 79 Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội khóa XII về nguyên tắc, điều kiện, thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Các quy định khác có liên quan trong quá trình đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Đấu giá quyền khai thác khoáng sản là hình thức bán quyền khai thác khoáng sản công khai theo phương thức trả giá tăng cao theo nguyên tắc và trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định này.

2. Người tham gia đấu giá là người đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản có đủ điều kiện theo quy định của Nghị định này.

3. Bảo lãnh dự đấu giá là cam kết của tổ chức tín dụng bảo đảm khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Điều 3. Nguyên tắc đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Việc tổ chức bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

1. Minh bạch, công khai, liên tục, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia đấu giá.

2. Phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản chỉ được tiến hành khi có ít nhất 03 tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá.

3. Chỉ tiến hành đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại các khu vực đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đấu giá.

Điều 4. Giá khởi điểm

1. Giá khởi điểm do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép khai thác khoáng sản quy định tại Điều 82 Luật khoáng sản quyết định trước khi tổ chức đấu giá.

2. Giá khởi điểm trong đấu giá quyền khai thác khoáng sản không thấp hơn tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính quy định cụ thể việc xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Điều 5. Tiền đặt trước

1. Tiền đặt trước là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản phải nộp trước khi tham gia phiên đấu giá được tính bằng đồng Việt Nam. Tiền đặt trước do Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản (dưới đây gọi chung là Hội đồng đấu giá) quyết định theo quy định như sau:

a) Đối với trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản, tiền đặt trước bằng 1% đến 15% giá khởi điểm;

b) Đối với trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản, tiền đặt trước được xác định trên cơ sở kết quả điều tra, đánh giá khoáng sản và được tính như Điểm a Khoản này.

2. Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá có thể nộp tiền đặt trước bằng tiền mặt hoặc bằng bảo lãnh dự đấu giá theo phương thức như sau:

a) Trường hợp nộp bằng tiền mặt, tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải nộp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan tiếp nhận hồ sơ đấu giá quyền khai thác khoáng sản quy định tại Điều 17 Nghị định này;

b) Trường hợp nộp bằng bảo lãnh dự đấu giá, tổ chức, cá nhân đề nghị tham gia đấu giá phải nộp bảo lãnh dự đấu giá cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ đấu giá.

3. Thời hạn nộp tiền đặt trước được thông báo trong hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản trước khi tổ chức phiên đấu giá ít nhất là 07 (ngày). Tiền đặt trước của tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản được nộp vào kho bạc Nhà nước và được khấu trừ vào tiền trúng đấu giá khi cấp Giấy phép khai thác khoáng sản.

Điều 6. Hoàn trả tiền đặt trước

1. Tiền đặt trước được hoàn trả cho tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá ngay sau khi kết thúc phiên đấu giá, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này.

2. Các trường hợp không được hoàn trả tiền đặt trước bao gồm:

a) Tổ chức, cá nhân đã được xét chọn tham gia phiên đấu giá và nộp tiền đặt trước mà không tham gia phiên đấu giá, trừ trường hợp bất khả kháng;

b) Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá rút lại giá đã trả;

c) Là người trúng đấu giá nhưng từ chối ký biên bản phiên đấu giá;

d) Quá thời hạn quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 2 Điều 11 Nghị định này mà tổ chức, cá nhân trúng đấu giá không nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản;

đ) Giấy phép thăm dò khoáng sản bị thu hồi theo quy định của pháp luật.

3. Tiền đặt trước không được hoàn trả trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này được nộp vào ngân sách nhà nước.

Điều 7. Phí, chi phí đấu giá quyền khai thác khoáng sản

1. Phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản được thực hiện theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.
2. Các chi phí liên quan đến việc lập hồ sơ mời đấu giá; đánh giá, lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia phiên đấu giá; chi phí tổ chức phiên đấu giá của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản thực hiện theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản.

Chương II TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Điều 8. Điều kiện của tổ chức, cá nhân tham gia phiên đấu giá

1. Tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá khi đủ các điều kiện sau:
 - a) Là tổ chức, cá nhân có hồ sơ đề nghị tham gia phiên đấu giá được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét chọn theo quy định tại Điều 19 Nghị định này;
 - b) Đã nộp phí tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước theo quy định.
2. Trường hợp khi có sự thay đổi về tư cách pháp lý, tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá phải nộp bổ sung văn bản liên quan cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ đấu giá trước khi tiến hành phiên đấu giá.
3. Tổ chức, cá nhân tham gia phiên đấu giá và trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhưng từ chối không nhận kết quả trúng đấu giá mà chưa được Hội đồng đấu giá chấp thuận thì không được tham gia bất kỳ phiên đấu giá nào trong thời hạn 01 (năm), kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá đó.

Điều 9. Đối tượng không được tham gia đấu giá

1. Chủ tịch, thành viên Hội đồng đấu giá; cán bộ, công chức được giao tiếp nhận, chuẩn bị hồ sơ đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con của những người nêu trên.
2. Những đối tượng bị cấm khác theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản.

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá

1. Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản có các quyền sau đây:

a) Tham khảo tài liệu địa chất, khoáng sản liên quan đến khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản, pháp luật khác có liên quan.

b) Khảo sát thực địa khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản, lấy mẫu trên mặt đất nằm trong khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhưng chưa thăm dò khoáng sản theo quy định tại Điều 37 Luật khoáng sản;

c) Được tham gia các buổi họp liên quan đến phiên đấu giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức.

2. Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản có các nghĩa vụ sau đây:

a) Thực hiện nghiêm túc nội quy phiên đấu giá, quy chế đấu giá do Hội đồng đấu giá ban hành và quy định của pháp luật khác có liên quan;

b) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản

1. Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản có các quyền sau đây:

a) Được cấp văn bản xác nhận trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

b) Được sử dụng thông tin về khoáng sản liên quan đến khu vực trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản.

c) Được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản sau khi hoàn thành thủ tục đề nghị cấp phép hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản;

d) Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản có nghĩa vụ sau đây:

a) Nộp tiền trúng đấu giá theo quy định tại Điều 24 Nghị định này và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

b) Trong thời hạn 06 (tháng) kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản phải nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy định của pháp luật về khoáng sản;

c) Trong thời hạn 12 (tháng) kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản phải nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy định của pháp luật về khoáng sản;

d) Không được chuyển nhượng kết quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản cho tổ chức, cá nhân khác lập hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động khoáng sản;

đ) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Chương III

HỘI ĐỒNG ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Mục 1

HỘI ĐỒNG ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Điều 12. Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản

1. Đối với khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập để tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Hội đồng đấu giá có số lượng không quá 11 thành viên, bao gồm:

a) Chủ tịch Hội đồng là Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản;

b) Các thành viên Hội đồng gồm 01 đại diện của Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia; đại diện của các Bộ: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, 01 đại diện Tổng cục Địa chất và Khoáng sản là thư ký Hội đồng, 01 đại diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có khu vực khoáng sản đấu giá và một số chuyên gia thuộc lĩnh vực chuyên sâu;

c) Thường trực Hội đồng đấu giá của Bộ Tài nguyên và Môi trường là Tổng cục Địa chất và Khoáng sản.

2. Đối với khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản do tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp điều hành. Cơ quan thường trực chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trước và sau phiên đấu giá là Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trong trường hợp mỏ có cấu trúc địa chất phức tạp hoặc trong trường hợp không thuê được tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Hội đồng đấu giá để tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Thành phần Hội đồng đấu giá có số lượng không quá 11 thành viên, bao gồm:

a) Chủ tịch Hội đồng là 01 lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

b) Các thành viên là đại diện lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, đại diện của Sở Tài nguyên và Môi trường là thư ký Hội đồng và đại diện Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có khu vực khoáng sản được đưa ra đấu giá và một số chuyên gia thuộc lĩnh vực chuyên sâu;

c) Thường trực Hội đồng đấu giá của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Điều 13. Quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản và tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp

1. Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản:

a) Quyền hạn:

- Ban hành Quy chế đấu giá và nội quy phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

- Quyết định tiền đặt trước quy định tại Điều 5 Nghị định này và bước giá tại phiên đấu giá.

- Truất quyền tham gia phiên đấu giá và lập biên bản xử lý đối với người tham gia đấu giá có hành vi gây rối trật tự nơi tổ chức đấu giá hoặc có hành vi thông đồng, thỏa hiệp để dìm giá hoặc có các hành vi khác làm ảnh hưởng đến tính khách quan, trung thực của phiên đấu giá.

- Đình chỉ hoặc tạm đình chỉ phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản khi phát hiện vi phạm trình tự, thủ tục phiên đấu giá.

b) Trách nhiệm:

- Điều hành phiên đấu giá theo đúng quy định của Nghị định này và Quy chế của Hội đồng đấu giá; chịu trách nhiệm về tính trung thực của kết quả trúng đấu giá trước pháp luật và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

- Giải quyết các khiếu nại trong quá trình đấu giá; giúp cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép tiếp nhận, giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị giải quyết các khiếu nại phát sinh sau phiên đấu giá.

- Trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định.

2. Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp:

a) Quyền hạn:

- Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin về khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Hồ sơ của các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham dự phiên đấu giá; giá khởi điểm.

- Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường thanh toán chi phí tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

b) Nghĩa vụ:

- Thực hiện việc tổ chức phiên đấu giá theo nguyên tắc và trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định này và chịu trách nhiệm về kết quả của phiên đấu giá.

- Cung cấp biên bản phiên đấu giá cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Bồi thường thiệt hại do lỗi của đấu giá viên và các nhân viên khác của tổ chức mình gây ra trong khi thực hiện phiên đấu giá.

- Thực hiện các nghĩa vụ khác theo pháp luật về bán đấu giá.

Mục 2

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Điều 14. Lập kế hoạch và thông báo khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản

1. Căn cứ lập kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản:

a) Các khu vực hoạt động khoáng sản thuộc quy hoạch khoáng sản quy định tại Điểm b, c và Điểm d Khoản 1 Điều 10 Luật khoáng sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

b) Các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 78 Luật khoáng sản đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

c) Kết quả và tình hình thực tế hoạt động khai thác, chế biến sâu khoáng sản trên địa bàn các địa phương và cả nước; nhu cầu khoáng sản cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, vùng và của cả nước trong năm tiếp theo.

2. Trách nhiệm lập, phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Theo thẩm quyền cấp phép hoạt động khoáng sản quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 82 Luật khoáng sản; căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều này, hàng năm Tổng cục Địa chất và Khoáng sản lập, trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài nguyên và Môi trường lập, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

3. Sau khi được phê duyệt, danh mục khu vực có khoáng sản đưa ra đấu giá, kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản hàng năm được thông báo và đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có khoáng sản.

Điều 15. Hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản

1. Căn cứ kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản hàng năm đã được phê duyệt, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường lập hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

2. Hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản được lập với các nội dung chính sau đây:

a) Tên loại khoáng sản, địa điểm khu vực có khoáng sản đưa ra đấu giá;

b) Địa điểm, thời gian dự kiến tổ chức phiên đấu giá;

c) Thông tin cơ bản về địa chất và khoáng sản; điều kiện khai thác khu vực có khoáng sản đưa ra đấu giá; phương thức tham khảo thông tin, tài liệu có liên quan, hiện trạng về cơ sở hạ tầng, sử dụng đất khu vực có khoáng sản được đưa ra đấu giá;

d) Giá khởi điểm, tiền đặt trước;

đ) Quy định về các tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ tham gia đấu giá;

e) Các biểu mẫu cần có trong hồ sơ đấu giá (đơn đề nghị tham gia đấu giá, những yêu cầu cơ bản về mặt kinh tế - kỹ thuật v.v...).

3. Trong trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản, cơ quan lập hồ sơ mời đấu giá quy định tại Khoản 1 Điều này gửi kèm theo hồ sơ yêu cầu về công nghệ khai thác, chế biến sâu và sử dụng khoáng sản, gồm các nội dung:

a) Phương pháp, yêu cầu công nghệ, thiết bị khai thác, chế biến khoáng sản tối thiểu phải đạt được;

b) Yêu cầu tối thiểu về chất lượng khoáng sản sau khai thác, chế biến;

c) Mục đích, địa chỉ sử dụng khoáng sản sau khai thác để cung cấp cho các dự án chế biến khoáng sản đã xác định trong quy hoạch khai thác, sử dụng khoáng sản cùng loại được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 16. Nội dung, hình thức hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản

1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản phải lập hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản và nộp cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ đấu giá quy định tại Điều 17 Nghị định này.

2. Văn bản, tài liệu trong hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản được lập 01 bộ theo quy định sau đây:

a) Bản chính: Đơn đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

b) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; văn bản giới thiệu năng lực, kinh nghiệm trong thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản; giới thiệu năng lực tài chính và khả năng huy động tài chính;

c) Đối với khu vực đấu giá đã có kết quả thăm dò khoáng sản: Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải có chương trình sơ bộ việc đầu tư khai thác, chế biến sâu, tiêu thụ sản phẩm và bản cam kết thực hiện dự án nếu trúng đấu giá;

d) Đối với khu vực đấu giá chưa thăm dò khoáng sản: Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải có kế hoạch sơ bộ về đầu tư thăm dò, khai thác, chế biến sâu, tiêu thụ sản phẩm và bản cam kết thực hiện nếu trúng đấu giá.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định mẫu đơn và các văn bản trong hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Điều 17. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đấu giá, hình thức, thời gian tiếp nhận hồ sơ đấu giá quyền khai thác khoáng sản

1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản được quy định như sau:

a) Tổng cục Địa chất và Khoáng sản là cơ quan lập, thông báo và bán hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản, đồng thời là cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

b) Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan lập, thông báo và bán hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản, đồng thời là cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản được nộp trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ quy định tại Khoản 1 Điều này.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản là 30 (ngày), kể từ ngày kết thúc thông báo thông tin về phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định này.

Điều 18. Thông báo, đăng tải thông tin về phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản

1. Căn cứ kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã được phê duyệt, cơ quan có thẩm quyền tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản quy định tại Điều 12 Nghị định này thông báo công khai thông tin về phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Thời gian để thông báo và đăng tải thông tin liên tục trong 30 (ngày) trước ngày bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Thông tin về phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản còn được đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương hoặc địa phương nơi khu vực khoáng sản được đưa ra đấu giá ít nhất 02 lần, mỗi lần cách nhau 03 (ngày).

2. Thông tin về phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản bao gồm:

- a) Tên loại khoáng sản, địa điểm khu vực có khoáng sản đưa ra đấu giá;
- b) Giá khởi điểm, tiền đặt trước;
- c) Địa điểm và thời gian tổ chức phiên đấu giá;

d) Ngày bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá;

đ) Các thông tin khác có liên quan.

Điều 19. Xét chọn hồ sơ đề nghị tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản

1. Sau khi hết thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản, cơ quan tiếp nhận hồ sơ đấu giá tiến hành xét chọn hồ sơ để lựa chọn tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá.

Sau 03 lần thông báo và tính đến thời điểm hết thời hạn tiếp nhận hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản mà vẫn không đủ số lượng người tham gia đấu giá quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định này thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ báo cáo cơ quan có thẩm quyền cấp phép và không tổ chức phiên đấu giá.

2. Tổ chức, cá nhân được xét chọn tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản khi đáp ứng đủ các yêu cầu sau đây:

a) Có văn bản, tài liệu trong hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản được lập theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định này;

b) Đáp ứng các quy định của tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản hoặc khai thác khoáng sản quy định tại Điều 34 và Điều 51 Luật khoáng sản;

c) Có cam kết về thiết bị, công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản và phương án tiêu thụ sản phẩm phù hợp với quy định trong hồ sơ mời đấu giá.

3. Trong thời gian không quá 30 (ngày) kể từ ngày hết hạn tiếp nhận hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá, cơ quan tiếp nhận hồ sơ đấu giá phải hoàn thành phương án xét chọn hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị tham gia phiên đấu giá và báo cáo Chủ tịch Hội đồng đấu giá.

Trường hợp đấu giá thông qua tổ chức đấu giá chuyên nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định này; hết thời hạn nêu trên Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ đấu giá của các tổ chức, cá nhân được xét chọn tham gia đấu giá cho tổ chức đấu giá chuyên nghiệp để thực hiện đấu giá theo quy định của Nghị định này và pháp luật về đấu giá tài sản.

Trong thời gian không quá 30 (ngày), kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả xét chọn hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Chủ tịch Hội đồng đấu giá hoặc tổ chức đấu giá chuyên nghiệp phải tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

4. Đối với hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản không được xét chọn, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo cho tổ chức, cá nhân liên quan bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do không được xét chọn.

5. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đấu giá quyền khai thác khoáng sản có trách nhiệm thông báo công khai danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền cấp phép trước khi tiến hành phiên đấu giá; thông báo bằng văn bản về thời gian, địa điểm họp trao đổi về các thông tin liên quan đến phiên đấu giá; thời điểm khảo sát thực địa khu vực đấu giá; thời gian nộp phí tham gia đấu giá và tiền đặt trước cho tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá.

Mục 3

TỔ CHỨC PHIÊN ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Điều 20. Nội quy phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản

1. Trước khi tiến hành phiên đấu giá, người tham gia đấu giá phải xuất trình Hội đồng đấu giá hoặc tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp giấy giới thiệu tư cách của tổ chức được tham gia phiên đấu giá; xuất trình giấy chứng minh nhân dân và giấy biên nhận đã nộp phí tham gia đấu giá; tiền đặt trước hoặc giấy bảo lãnh dự đấu giá.

Một tổ chức tham gia đấu giá chỉ được cử không quá 03 người tham gia phiên đấu giá, trong đó có 01 người đại diện được phát giá.

2. Trong thời gian diễn ra phiên đấu giá, người tham gia đấu giá phải tuân thủ các quy định sau đây:

a) Chỉ được trao đổi trong nội bộ tổ chức của mình về các thông tin liên quan mà không được trao đổi với tổ chức, cá nhân khác;

b) Không sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc trong suốt quá trình diễn ra phiên đấu giá;

c) Không có hành vi gây mất trật tự, cản trở, phá rối phiên đấu giá, hoặc vi phạm quyền hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác cùng tham gia phiên đấu giá;

d) Không mua chuộc nhằm loại trừ người tham gia đấu giá khác hoặc cấu kết, thông đồng để dìm giá.

3. Trường hợp người tham gia đấu giá vi phạm một trong các quy định tại Khoản 2 Điều này, Chủ tịch Hội đồng đấu giá hoặc người điều hành phiên đấu giá có quyền tạm ngưng phiên đấu giá, lập biên bản xử lý và chỉ tiếp tục phiên đấu giá sau khi hành vi vi phạm đã được xử lý theo quy định.

Điều 21. Trình tự, nguyên tắc tiến hành phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản

1. Mở đầu, thư ký Hội đồng đấu giá giới thiệu các thành viên Hội đồng đấu giá và đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan; phổ biến nội quy phiên đấu giá; công bố danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá; điểm danh người tham gia đấu giá và người phát giá; giải đáp các câu hỏi (nếu có).

2. Chủ tịch Hội đồng đấu giá hoặc người điều hành phiên đấu giá tiến hành phiên đấu giá theo hình thức đấu giá bằng phiếu kín trực tiếp từng vòng đấu giá, liên tục không gián đoạn trong suốt phiên đấu giá. Phiên đấu giá chỉ kết thúc sau khi đã xác định được người trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Người trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản là tổ chức, cá nhân duy nhất có phiếu trả giá cao nhất so với giá khởi điểm sau tất cả các vòng đấu giá hoặc là tổ chức, cá nhân trúng khi bốc thăm trong trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều này.

3. Sau mỗi vòng đấu giá, Chủ tịch Hội đồng đấu giá hoặc người điều hành phiên đấu giá thông báo công khai mức trả giá cao nhất của vòng bỏ phiếu. Trường hợp có từ hai phiếu trở lên trả giá cao nhất bằng nhau thì Chủ tịch Hội đồng đấu giá hoặc người điều hành phiên đấu giá tiếp tục phát phiếu để bắt đầu trả giá cho vòng đấu giá tiếp theo.

Giá khởi điểm của vòng đấu giá tiếp theo là mức giá trả cao nhất của vòng đấu giá kế trước. Giá ghi trong phiếu tham gia đấu giá là hợp lệ khi có giá trị bằng giá khởi điểm cộng với số nguyên lần bước giá.

4. Mọi diễn biến trong phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản phải lập thành biên bản. Kết thúc phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Chủ tịch Hội đồng đấu giá hoặc người điều hành phiên đấu giá công bố công khai kết luận của Hội đồng và người trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản phải ký vào biên bản đấu giá ngay tại phiên đấu giá.

5. Các trường hợp đặc biệt

a) Trường hợp liên tiếp qua ba vòng đấu giá mà vẫn có từ hai người trở lên phát giá cao nhất bằng nhau, Chủ tịch Hội đồng đấu giá hoặc người điều hành phiên đấu giá tổ chức bốc thăm công khai để chọn người trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

b) Trường hợp tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản từ chối nhận kết quả trúng đấu giá thì người trả giá thấp hơn liền kề được Hội đồng đấu giá xem xét phê duyệt trúng giá bổ sung;

c) Trường hợp người trúng giá bỏ sung từ chối không nhận kết quả trúng đấu giá thì Hội đồng đấu giá ra văn bản hủy bỏ kết quả phiên đấu giá và báo cáo bằng văn bản cho cơ quan có thẩm quyền cấp phép để xem xét, quyết định.

Điều 22. Phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản

1. Trong thời gian không quá 05 (ngày) làm việc, kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản, cơ quan tiếp nhận hồ sơ đấu giá quy định tại Điều 17 Nghị định này phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép hồ sơ phê duyệt kết quả trúng đấu giá. Nội dung hồ sơ bao gồm:

- a) Biên bản phiên đấu giá;
- b) Hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá của tổ chức, cá nhân trúng đấu giá;
- c) Dự thảo văn bản phê duyệt kết quả trúng đấu giá.

2. Trong thời gian không quá 05 (ngày) làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ phê duyệt kết quả trúng đấu giá, cơ quan có thẩm quyền cấp phép phải ban hành văn bản phê duyệt kết quả trúng đấu giá. Trường hợp không phê duyệt phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do và các yêu cầu bổ sung (nếu có).

Nội dung văn bản phê duyệt kết quả trúng đấu giá phải ghi rõ tên đầy đủ, tên viết tắt của tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản; tên loại khoáng sản; vị trí, tọa độ, diện tích khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trúng đấu giá và giá trúng đấu giá; các cam kết của tổ chức, cá nhân trúng đấu giá.

3. Văn bản phê duyệt kết quả trúng đấu giá là căn cứ pháp lý để cơ quan có thẩm quyền cấp phép xem xét, cấp phép hoạt động khoáng sản cho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá theo quy định của pháp luật về khoáng sản.

Điều 23. Thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản

1. Kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản phải được thông báo công khai tại trụ sở cơ quan tiếp nhận hồ sơ đấu giá và trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền cấp phép ngay sau khi kết thúc phiên đấu giá.

Nội dung thông báo kết quả trúng đấu giá gồm:

- a) Tên tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản;
- b) Tên loại khoáng sản; địa điểm khu vực trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản;
- c) Giá trúng đấu giá.

2. Thời gian thông báo và đăng tải công khai kết quả trúng đấu giá là 05 (ngày) kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

3. Kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường còn đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có khu vực khoáng sản được đấu giá.

Mục 4

TIỀN TRÚNG ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Điều 24. Giá trị trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản

1. Giá trị trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản sau khi đấu giá ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được xác định là tiền trúng đấu giá của tổ chức, cá nhân được tính bằng đồng Việt Nam.

2. Giá trị trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản khi đấu giá ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản là tỷ lệ phần trăm trữ lượng khoáng sản nằm trong khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, Bộ Tài chính phối hợp quy định chi tiết cách tính tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản bằng đồng Việt Nam.

Điều 25. Thời điểm xác định tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản

1. Đối với trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản, thời điểm xác định tiền trúng đấu giá ngay sau khi kết thúc phiên đấu giá.

2. Đối với trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản, thời điểm xác định tiền trúng đấu giá trước khi cấp Giấy phép khai thác khoáng sản.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính quy định chi tiết phương thức thu, chế độ quản lý và sử dụng tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 26. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2012.

Điều 27. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (5b)

**TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG**

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

ベトナム社会主義共和国

鉱物戦略

2011 年 12 月 22 日制定 首相決定

No.2427/QĐ-TTg

(日本語仮訳)

政府首相

ベトナム社会主義共和国

独立・理由・幸福

番号： 2427/QĐ-TTg

ハノイ 2011 年 12 月 22 日

決定

2030 年を見据えた、2020 年までの鉱物戦略の承認

政府首相

2001 年 12 月 25 日付けの政府配置法に基づき、

2010 年 11 月 17 日付けの鉱物法第 60/2010/QH12 号に基づき

2030 年を見据えた、2020 年までの鉱物および鉱物採掘産業の方向性を定める政治局の 2011 年 4 月 25 日付けの議決第 02-NQ/TW 号により

2011 年～2020 年の経済・社会開発戦略に基づき

天然資源環境省大臣の提案を検討した上で、

決定

第 1 条 以下の内容を含める 2030 年を見据えた、2020 年までの鉱物戦略を承認する：

1. 指導の観点

- a) 鉱物は再生できない資源で、国家の重要な財産であるため、経済・社会的効果を向上させ、治安・国防を確保し、また環境、景観、歴史・文化遺産を保護するために合理的且つ効果的に節約し管理・保護・採掘すべきである。
- b) 鉱物の探鉱、採掘、加工、利用計画あるいは国家鉱物保護計画を立てるために、鉱物資源のポテンシャルを明確にする 鉱物の調査、評価事業は事前に行うべきである。
- c) 鉱物の探鉱、採掘は鉱物別のポテンシャルと各経済産業の需要に応じて適切に加工、利用することと結びつける。
- d) 鉱物加工事業においては環境にやさしい先端的な技術を導入し、経済的価値が高い製品を生産しなければならない。主に国内の需要を満たし、経済の価値が高い高度な加工後の鉱物製品しか輸出しない。
- d) 鉱物の探鉱、採掘及び加工における近代的な科学、先端技術の受容のために国際協力を促進する。

2. 戦略

鉱物資源のポテンシャルを明確にするために、陸上、海上及び島における鉱物資源地質基礎調査を率先して行う。鉱物の探鉱、採掘は効果的な加工、利用と結び付ける。鉱物採掘と鉱物の保護のバランスを保ち、鉱物採掘産業を環境保護と国防・安全保障に合せて着実に発展させる。

3. 目標

- a) 領域の面積の詳細 1/50,000 の鉱物地質調査図を作成し、海上の鉱物地質調査を行い、採掘と国家鉱物保護のために鉱物資源のポテンシャルを評価し、明確化する。

- b) 石炭、ウラン、チタン・ジルコン、レアアース、リン灰石、鉄、鉛・亜鉛、銅、スズ、マンガン、クロム鉄鉱、ボーキサイト、ケイ砂及び他の鉱物に対し、2050 年までの採掘、加工の需要を満たすために採鉱を行う。
- c) 鉱物採掘は経済の価値が高い製品を生産するための加工と結び付けなければならない。2020 年までに、技術が古く、経済の効果が低く、環境汚染を引き起こす小規模な加工工場を廃止しなければならない。先端技術を導入する、鉱物別のポテンシャルに匹敵する規模の鉱物加工工業団地を設立する。
- d) 大規模に賦存する鉱物について、価値の高い加工後の製品しか輸出しない。残りの鉱物は国内の需要に応じて、採掘・加工し、経済・社会の持続可能な発展の基礎のために国家鉱物の保護を強化する。
- d) 外国にある一部の鉱物の調査、採鉱、採掘、加工における協力を奨励し、特にベトナムが利用する必要がある鉱物の協力を率先して行う。

4. 開発方針

a) 鉱物資源地質基礎調査事業

- ・各領域、島において鉱物地質調査図詳細 1/50,000 を作成することを率先して行う。海上鉱物の地質調査詳細 1/500,000 を行い、鉱石を形成するために良い地質構造がある地域の鉱物発見調査を重視する。
- ・一部の大切な鉱物のポテンシャルを総括的に評価する：ホン川デルタにある褐炭、Tay Nguyen 省のボーキサイト、ラテライト、Tay Bac、Viet Bac, 中部の鉛、錫、中部のリチウム、金、北部の白大理石、以前採掘されたことがあるか、あるいは埋蔵量がありそうな、深さ 500m（一部深さ 1,000m までの）地域のウラン、他の鉱物。

b) 鉱物の採鉱・採掘及び加工

- ・石炭鉱物：Quang Ninh 省、Thai Nguyen 省、Quang Nam 省にある石炭の鉱山に対し 300m 以下の深さまで採鉱を強化し、ホン川デルタで一番有望性のある各エリアを選出し、そこを 1000m までの深度で採鉱する。Quang Ninh 省の炭田にある一部の鉱山の深層まで採掘を拡大し、Quang Ninh 省、Thai Nguyen 省にある石炭選炭工業団地を改造、改善し、環境安全基準の確保を図る。ホン川デルタ炭田の一部において、環境安全を確保し、また陸上における経済・社会開発に影響を与えない試験的な採掘方法を導入し、2020 年後段階の炭田の総合採掘対策を提案する基礎とする。
- ・放射性鉱物（ウラン）：Quang Nam 省にある Pa Lua・Pa Rong 鉱山、Khe Hoa-Khe Cao 鉱山 及び有望性の高い他の地域におけるウラン鉱石の採鉱を完了し、技術ウラン加工及びその技術を研究し、その規程を改善させ、また、ウラン鉱石の採掘、加工の安全対策を研究し、原子力発電所への原材料提供に役立てる。
- ・金属鉱物
 - + チタン鉱石・ジルコン鉱石：Binh Thuan 省 Luong Son エリアにおける高度な加工プロジェクトに対し、原材料を提供するために、大規模な採鉱、採掘を行う。環境に優しい先端技術を導入する方針に従う（合成ルチル、色素、チタン地金などの）チタン鉱石の高度な加工工場の建設事業を促進する。発見された資源のポテンシャルに適するチタン・ジルコン鉱物採掘産業を形成する。陸上の経済・社会開発計画を開始するために、Binh Thuan 省における段階による国家鉱物保護区域を企画する。

- + ボーキサイト鉱石：調査され、評価された Tay Nguyen 省、Binh Phuoc 省におけるボーキサイト鉱山の探鉱事業を完了する。Lam Dong 省と Dak Nong 省におけるアルミナ生産プロジェクト 2 件に対する原材料を提供するために Tan Rai 鉱山、Nhan Co 鉱山の採掘事業を展開させる。Lam Dong 省、Dak Nong 省、Binh Phuoc 省におけるアルミナの採掘・生産計画は上記の 2 件のプロジェクトが稼働になり、経済効果が評価された後にのみ、実施される。
- + 鉄鉱石：Yen Bai 省、Lao Cai 省、Son La 省、Ha Giang 省、Phu Tho 省、Bac Kan 省、Quang Ngai 省におけるポテンシャルのある鉱山の探鉱を行う。採掘事業は国内の製鉄、鉄の生産事業と結びつけなければならない、鉄鉱石を輸出しない。
- + レアアース鉱石：Lai Chau 省、Lao Cai 省におけるレアアース鉱山の探鉱事業を完了し、Lai Chau 省の Dong Pao 鉱山と Yen Bai 省の Yen Phu 鉱山のレアアース採掘・加工プロジェクトを展開させる。
- + 銅鉱石：Lao Cai 省、Lai Chau 省、Yen Bai 省、Son La 省における銅鉱石の探鉱事業を完了し、Lao Cai 省における銅製錬所の拡大に投資する。採掘プロジェクトは国内の加工プロジェクトと結びつけなければならない、銅鉱石を輸出しない。
- + 鉛・亜鉛：採掘中のプロジェクトに対し鉱石の埋蔵量を追加するために Cho Dien 鉱山、Cho Don 鉱山の深部探鉱、拡大エリア探鉱を行う。Dien Bien 省、Yen Bai 省、Tuyen Quang 省、Ha Giang 省、Cao Bang 省のポテンシャルのある鉱山の探鉱を完了する。鉱山の採掘は鉛、亜鉛まで高度加工するプロジェクトのためであり、鉛鉱石、亜鉛鉱石を輸出しない。Bac Kan 省、Cao Bang 省にある新規開発の鉱石エリアは国家鉱物保護区域とする。
- + 鉄マンガン、電解マンガン EMD 加工プロジェクトの原材料を提供し、国内の需要を満たすために、マンガン鉱石：Ha Giang 省、Tuyen Quang 省、Cao Bang 省における探鉱事業を完了する。鉄マンガンと加工後のマンガン製品を輸出しない。
- + クロム鉄鉱石：2030 年までの工業におけるクロム鉄製品の需要に応じて、適切に採掘・加工する。採掘と国家鉱物保護のバランスを保ち、Thanh Hoa 省の Co Dinh でクロム鉄鉱採掘・加工工業団地を建設し、クロム鉄鉱と加工後クロム製品を輸出しない。
- + 金鉱石：現在の金鉱山しか探鉱・採掘しない。金鉱石の採掘・加工は環境や水源に悪影響を与えない先端技術を導入するべきである。金鉱床の探鉱・採掘を行わない。
- + 他の金属鉱物について：探鉱・採掘は国内の需要を満たすことを主とする高度加工と結びつけ、鉱石及び加工後製品を輸出しない。
- ・ 金属以外の鉱物
 - + セメント原材料用の鉱物：承認されたセメント産業開発計画におけるセメントプロジェクトのための鉱山を採鉱・採掘する。景観を保護するために国家道路沿いの山の懷で石灰岩を採掘しない。
 - + 白い石灰岩鉱物：Nghe An 省、Yen Bai 省で白い石灰岩鉱物を大規模に採掘し、集中的に加工する。小規模の採掘を制限し、切り石を輸出しない。
 - + 陶器、陶磁器、ガラス原材料用の鉱物：Tuyen Quang 省、Phu Tho 省、Yen Bai 省、Lao Cai 省、Quang Binh 省、Thua Thien Hue 省、Binh Duong 省、Binh Phuoc 省、Kon Tum 省におけるカオリン、長石を採鉱・採掘し、タイル、陶磁器生産の原材料とする。

Quang Binh 省、Thua Thien Hue 省、Quang Tri 省、Khanh Hoa 省における白砂鉱山を採鉱・採掘し、ガラス、鋳型、フリット、日干し煉瓦生産の原材料とする。

+ タイル張りの原材料用の鉱物：Yen Bai 省、Thanh Hoa 省、Nghe An 省、Binh Dinh 省、Phu Yen 省、Khanh Hoa 省、Ninh Thuan 省、Dak Lak 省、Gia Lai 省、Kin Tum 省、Tay Ninh 省において、タイル張りのための花崗岩質岩石、斑レイ岩を採鉱・採掘し、Cao Bang 省、Thai Nguyen 省、Yen Bai 省、Thanh Hoa 省、Nghe An 省においてタイル張りのための堆積岩鉱山を採鉱・採掘し、建設資材とする。切り石を輸出しない。

+ リン灰石：調査済みの地域に対し、拡大採鉱、追加採鉱を完了する。加工プロジェクトに投資するにランク 2 の鉱石の使用技術を研究する。 鉱山採掘許可証への発給はリン酸肥料、DAP, リン、溶成リン肥を加工、生産することと結びつけるべきである。リン灰石鉱石を輸出しない。国内の利用需要のバランスを保つことにより、国家鉱物保護区域を修正する。

一般的な建設資材用鉱物グループ

一般的な建設資材用鉱物の採掘・加工を労働安全及び景観・環境保護と結び付けるべきである。景観を保護するために、国家道路沿い丘の懷や、山の懷で建設資材を採掘しない。

・湯や鉱水などの鉱物

経済・社会開発需要に従って、合理的且つ効果的に採掘、利用するために鉱水源、湯源の埋蔵量・質を確定する採鉱事業を促進する。

・石油ガスについて：政府により承認された、「石油ガス分野を採鉱・採掘・輸送・加工・貯蔵・ロジスティクス・サービス及び輸出入をすべて含める全面的かつ重要な経済・技術部門に発展させる」という目標を持っているベトナム石油ガス開発戦略に従って実施する。

c) 国際協力：石炭、鉄鉱、石膏、岩塩及び外国にある他の鉱物の調査、採鉱、採掘における国際協力、外国への投資を優先する。先進国との協力を促進し、レアアース、チタン・ジルコン、リチウムの鉱物に関する鉱物資源地質基礎調査、鉱物採鉱、採掘、加工における先端技術の受け入れを図る。

5. 各政策

a) 鉱物資源の保護、利用、備蓄政策

- ・鉱物資源を節約的且つ効果的に使用し、持続可能な発展を保証する。
- ・短期的や長期的に経済部門の発展需要を満たすために鉱物資源の備蓄を確保することを目的に採掘と保護のバランスを保つ。
- ・国内の生産のための鉱物採掘、加工、利用を率先して行い、鉱物の輸出入は国内需要を満たすことを重視し、バランスをよく保ち、経済の価値が高い高度な加工後の鉱物による製品しか輸出しない。

b) 科学技術政策

- ・鉱物の採掘・加工において、環境に優しい先端技術の移転のための連携・協力を奨励する。
- ・鉱物の調査、採鉱、採掘、加工において、能力を高め、設備、技術を改新し、レベルが高い管理幹部の開発政策を策定する。

c) 投資政策

- ・鉱物の地質基本調査を促進するための投資を率先して行う。
- ・鉱物の地質基本調査に対する投資金の供給源を多様化する。
- ・環境に優しい採掘技術・高度加工技術への投資を奨励する。

6. 各対策

a) 管理および計画

- ・ 鉱物に関する法的な規制を完全させ、中央から地方までの管理能力を向上させる。
- ・ 中央と地方の緊密な協調により、鉱物活動に対する監査事業を促進し、鉱物活動における違法行為を厳格に処分し、鉱物採掘・加工産業に対し、体制を作り出し、再構築する。
- ・ 鉱物法の規定に従い、戦略の方針に適する鉱物マスタープランを立て、国家鉱物保護区域をゾーニングする。

b) 科学技術

- ・ 様々な養成形式によって、レベルの高い科学・技術幹部を育成する。
- ・ 鉱物の調査、探鉱、採掘、加工に先端技術と近代的な設備を着実に応用する。
- ・ 深度が深い鉱山における採掘能力を向上させる。
- ・ 環境保護や資源節約のための鉱物採掘・加工設備の技術基準を定める。

c) 財政

- ・ 毎年、承認された計画、プロジェクトに従う鉱物の鉱物資源地質基礎調査に対する費用を、国家予算から十分に供給することを優先する。
- ・ 鉱物の地質調査、探鉱、採掘、加工分野における科学研究と技術応用活動への投資を強化する。
- ・ 大規模の鉱物に対し、価値の高い加工後の製品しか輸出しない方針に従って鉱物輸出活動に関連する金融政策を適切に修正する。
- ・ 鉱物の調査、探鉱、採掘及び加工に関する職業の特徴に適する優遇体制を整え、人材の安定的な開発を確保する。

d) 環境保護

環境保護に関する法的な規制の順守を監査、監督することを強化し、法律に従って、違法行為を厳格に処罰する。

第2条 実施の取り組み

各省庁、省・市人民委員会、関連する組織、個人は自己の役割、任務を果たし、関連機関と強調して鉱物戦略の内容に従って本書を実施し、2030 年を見据えた、2020 年までの鉱物及び鉱物採掘産業戦略の方向を定める政治局の 2011 年 4 月 25 日付けの議決第 02-NQ/TW 号の政府による実施プログラムに基づいて、各プログラム、任務を策定する。

第3条 本決定は発行を承認された日から有効となる。

第4条 各大臣、省同格機関の指導者、政府直轄官庁、各省・中央直轄市人民委員会の委員長は本規定を履行する責任を有する。

配布先

- 中央共産党書記委員会
- ・ 政府首相及び各副首相
- ・ 各省庁、省同格機関、政府直轄機関
- ・ 汚職防止中央指導委員会官房
- 中央直轄市、省の人民委員会・人民評議会
- ・ 民族委員会
- ・ 共産党中央官房
- ・ 国家主席官房
- ・ 民族評議会及び国家各委員会
- ・ 国会官房
- ・ 最高人民裁判所
- ・ 最高人民検察院
- ・ 国家会計監査
- ・ 国家財政監督委員会
- ・ 社会政策銀行
- ・ ベトナム開発銀行
- ・ ベトナム祖国戦線中央委員会
- ・ 各団体の中央機関
- ・ 政府官房：各部署、局、広報
- ・ 保管：事務所（五部）

首相

Nguyen Tan Dung

ベトナム社会主義共和国

鉱物戦略

2011 年 12 月 22 日制定 首相決定

No.2427/QĐ-TTg

(原文)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2427/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC KHOÁNG SẢN ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt “Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” với những nội dung chính như sau:

1. Quan điểm chỉ đạo

a) Khoáng sản là tài nguyên không tái tạo, thuộc tài sản quan trọng của quốc gia phải được quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển bền vững kinh tế - xã hội trước mắt, lâu dài và bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường;

b) Điều tra, đánh giá khoáng sản phải đi trước một bước, làm rõ tiềm năng tài nguyên khoáng sản để lập quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản và dự trữ quốc gia.

c) Thăm dò, khai thác khoáng sản phải gắn với chế biến, sử dụng phù hợp với tiềm năng của từng loại khoáng sản và nhu cầu của các ngành kinh tế;

d) Chế biến khoáng sản phải sử dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao; chủ yếu phục vụ cho nhu cầu sử dụng trong nước, chỉ xuất khẩu sản phẩm sau chế biến có giá trị kinh tế cao đối với khoáng sản quy mô lớn;

đ) Đẩy mạnh hợp tác quốc tế để tiếp thu khoa học hiện đại, áp dụng công nghệ tiên tiến trong điều tra, thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản.

2. Chiến lược

Ưu tiên đầu tư cho điều tra cơ bản về địa chất về khoáng sản cả phần đất liền và biển, hải đảo để làm rõ tiềm năng tài nguyên khoáng sản. Thăm dò, khai thác khoáng sản gắn với chế biến và sử dụng hiệu quả. Cân đối giữa khai thác với dự trữ khoáng sản; phát triển bền vững công nghiệp khai khoáng gắn với bảo vệ môi trường và đảm bảo quốc phòng - an ninh.

3. Mục tiêu

a) Hoàn thành công tác lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1/50.000 trên diện tích lãnh thổ; hoàn thành công tác điều tra địa chất, khoáng sản biển tỷ lệ 1/500.000; đánh giá làm rõ tiềm năng tài nguyên khoáng sản phục vụ khai thác và dự trữ quốc gia;

b) Thăm dò đáp ứng nhu cầu khai thác, chế biến đến năm 2050 đối với các khoáng sản: Than, urani, titan - zircon, đất hiếm, apatit, sắt, chì - kẽm, đồng, thiếc, mangan, cromit, bauxit, cát thủy tinh và một số khoáng sản khác;

c) Khai thác khoáng sản phải gắn với chế biến, tạo sản phẩm có giá trị kinh tế cao; đến năm 2020 chấm dứt các cơ sở chế biến khoáng sản manh mún, công nghệ lạc hậu, hiệu quả kinh tế thấp, gây ô nhiễm môi trường; hình thành các khu công nghiệp chế biến khoáng sản tập trung với công nghệ tiên tiến, có quy mô tương xứng với tiềm năng của từng loại khoáng sản;

d) Chỉ xuất khẩu sản phẩm sau chế biến có giá trị cao đối với khoáng sản quy mô lớn. Các khoáng sản còn lại khai thác chế biến theo nhu cầu trong nước tăng cường dự trữ khoáng sản quốc gia làm cơ sở phát triển bền vững kinh tế - xã hội;

đ) Khuyến khích hợp tác điều tra, thăm dò, khai thác, chế biến một số loại khoáng sản ở nước ngoài, ưu tiên các khoáng sản ở Việt Nam có nhu cầu sử dụng.

4. Định hướng phát triển

a) Công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản

- Ưu tiên hoàn thành công tác đo vẽ bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỉ lệ 1/50.000 trên diện tích lãnh thổ, các hải đảo; điều tra địa chất khoáng sản biển tỉ lệ 1/500.000, chú trọng công tác điều tra, phát hiện khoáng sản ở các khu vực có cấu trúc địa chất thuận lợi cho tạo quặng;

- Đánh giá tổng thể tiềm năng một số loại khoáng sản quan trọng: Than nâu ở đồng bằng Sông Hồng; bauxit, sắt laterit ở Tây Nguyên; đất hiếm - urani, chì kẽm ở Tây Bắc, Việt Bắc, Trung Bộ; liti, vàng ở Trung Trung Bộ; đá hoa trắng ở Bắc Bộ; đá ốp lát ở Trung Bộ; urani và một số loại khoáng sản khác trong các cấu trúc có tiền đề và dấu hiệu thuận lợi đến độ sâu 500 m, một số khu vực đến độ sâu 1.000 m.

b) Thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản

- Khoáng sản than: Đẩy mạnh thăm dò phần sâu dưới -300m đối với các mỏ ở bể than Quảng Ninh, Thái Nguyên, Quảng Nam; lựa chọn một số khu vực có triển vọng nhất ở vùng đồng bằng Sông Hồng, thăm dò đến mức sâu -1000m. Đầu tư mới và cải tạo, mở rộng khai thác phần sâu một số mỏ ở bể than Quảng Ninh; cải tạo nâng cấp các khu công nghiệp tuyển than tập trung tại Quảng Ninh, Thái Nguyên đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn môi trường; lựa chọn phương pháp khai thác thử nghiệm tại một số khu vực thuộc bể than đồng bằng Sông Hồng

bảo đảm an toàn môi trường, không ảnh hưởng tới phát triển kinh tế - xã hội trên mặt đất, làm cơ sở đề xuất giải pháp khai thác tổng thể bể than giai đoạn sau năm 2020;

- Khoáng sản phóng xạ (urani): Hoàn thành thăm dò quặng urani ở các mỏ Pà Lừa - Pà Rông, Khe Hoa - Khe Cao tại Quảng Nam và một số khu vực có triển vọng khác; nghiên cứu công nghệ, hoàn thiện quy trình chế biến urani kỹ thuật và các giải pháp an toàn trong khai thác, chế biến quặng urani, phục vụ nhu cầu nguyên liệu cho các Nhà máy điện nguyên tử.

- Khoáng sản kim loại

+ Quặng titan - zircon: Thăm dò, khai thác quy mô lớn cung cấp nguyên liệu cho dự án chế biến sâu tập trung tại khu vực Lương Sơn, tỉnh Bình Thuận. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nhà máy chế biến sâu quặng titan (rutil nhân tạo, pigment, titan xốp, titan kim loại) theo hướng sử dụng công nghệ tiên tiến, không gây ô nhiễm môi trường. Hình thành ngành công nghiệp khai khoáng titan - zircon tương xứng với tiềm năng tài nguyên đã phát hiện. Quy hoạch vùng dự trữ khoáng sản quốc gia theo giai đoạn tại Bình Thuận để triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên mặt đất.

+ Quặng bauxit: Hoàn thành công tác thăm dò các mỏ bauxit vùng Tây Nguyên, Bình Phước đã được điều tra, đánh giá. Triển khai hoạt động khai thác mỏ Tân Rai, mỏ Nhân Cơ phục vụ nguyên liệu cho 02 dự án sản xuất nhôm tại Lâm Đồng, Đắk Nông. Việc triển khai các dự án khai thác, sản xuất nhôm khác tại Lâm Đồng, Đắk Nông, Bình Phước chỉ thực hiện sau khi 02 dự án trên đi vào hoạt động và được đánh giá hiệu quả kinh tế. Nghiên cứu khả thi dự án sản xuất nhôm tại Việt Nam để triển khai sau năm 2015.

+ Quặng sắt: Triển khai thăm dò đối với các mỏ có tiềm năng tại tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Hà Giang, Phú Thọ, Bắc Kạn, Quảng Ngãi. Hoạt động khai thác phải gắn với địa chỉ sử dụng, phục vụ dự án sản xuất gang, thép trong nước, không xuất khẩu quặng sắt.

+ Quặng đất hiếm: Hoàn thành công tác thăm dò đối với các mỏ đất hiếm ở Lai Châu, Lào Cai. Triển khai dự án khai thác, chế biến quặng đất hiếm tại mỏ Đông Pao (Lai Châu) và Yên Phú (Yên Bái).

+ Quặng đồng: Hoàn thành công tác thăm dò các mỏ đồng tại tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái, Sơn La. Đầu tư mở rộng cơ sở chế biến đồng kim loại tại Lào Cai. Các dự án khai thác phải gắn với địa chỉ sử dụng cho các dự án chế biến trong nước; không xuất khẩu quặng đồng.

+ Quặng chì - kẽm: Thăm dò phần sâu và khu vực mở rộng các mỏ Chợ Điện, Chợ Đồn nhằm bổ sung trữ lượng quặng cho các dự án đang khai thác; hoàn thành thăm dò các mỏ có tiềm năng ở Điện Biên, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng. Việc khai thác quặng chỉ phục vụ cho dự án chế biến sâu thành kim loại chì, kẽm; không xuất khẩu quặng chì - kẽm. Các khu vực quặng mới phát triển tại Bắc Kạn, Cao Bằng đưa vào khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.

+ Quặng mangan: Hoàn thành công tác thăm dò tại khu vực có tiềm năng tại tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng để khai thác làm nguyên liệu cho dự án chế biến feromangan, mangan điện giải EMD phục vụ nhu cầu trong nước; không xuất khẩu quặng mangan và sản phẩm sau chế biến.

+ Quặng cromit: Căn cứ nhu cầu sử dụng sản phẩm chế biến từ quặng cromit trong các ngành công nghiệp đến năm 2030 đề cấp khai thác, chế biến phù hợp với nhu cầu sử dụng; cân đối giữa khai thác với dự trữ quốc gia hình thành khu công nghiệp khai thác, chế biến cromit tại Cổ Định, tỉnh Thanh Hóa. Không xuất khẩu quặng cromit và sản phẩm sau chế biến.

+ Khoáng sản vàng: Chỉ thăm dò, khai thác đối với mỏ vàng gốc. công tác chế biến quặng vàng phải sử dụng công nghệ tiên tiến, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, nguồn nước; không thăm dò, khai thác vàng sa khoáng.

+ Đối với các loại khoáng sản kim loại khác: Thực hiện thăm dò, khai thác phải gắn với dự án chế biến sâu chủ yếu phục vụ nhu cầu trong nước, không xuất khẩu quặng và sản phẩm sau chế biến.

- Khoáng sản không kim loại

+ Khoáng sản làm nguyên liệu xi măng: Thăm dò, khai thác các mỏ phục vụ các dự án xi măng trong quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng đã phê duyệt. Không khai thác đá vôi tại khu vực sườn núi dọc theo hai bên đường quốc lộ để bảo vệ cảnh quan.

+ Khoáng sản đá vôi trắng: Khai thác quy mô lớn và chế biến tập trung đá vôi trắng tại Nghệ An, Yên Bái; hạn chế khai thác quy mô nhỏ; không xuất khẩu đá khối.

+ Khoáng sản làm nguyên liệu gốm sứ- thủy tinh: Thăm dò, khai thác các khu vực kaolinh, feldspat tại Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Lào Cai, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Bình Dương, Bình Phước, Kon Tum phục vụ nguyên liệu dự án sản xuất gạch men, gốm sứ. Thăm dò, khai thác các mỏ cát trắng tại Quảng Ninh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Khánh Hòa phục vụ nguyên liệu cho dự án chế biến thủy tinh, khuôn đúc, men frit, gạch không nung.

+ Khoáng sản làm nguyên liệu ốp lát: Thăm dò, khai thác đá granit, gabbro ốp lát tại các tỉnh Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Tây Ninh và các mỏ đá trầm tích ốp lát tại Cao Bằng, Thái Nguyên, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An phục vụ nhu cầu xây dựng. Không xuất khẩu đá khối.

+ Quặng apatit: Hoàn thành thăm dò mở rộng, thăm dò bổ sung đối với các diện tích đã điều tra. Nghiên cứu công nghệ sử dụng quặng loại 2, để đầu tư các dự án chế biến. Việc cấp phép khai thác mỏ phải gắn với các dự án chế biến, sản xuất phân lân, DAP, sản xuất photpho, phân lân nung chảy; không xuất khẩu quặng apatit. Cân đối nhu cầu sử dụng trong nước để điều chỉnh khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.

- Nhóm khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường

Khai thác chế biến khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường phải gắn với an toàn lao động, bảo vệ cảnh quan và môi trường. Không khai thác vật liệu xây dựng ở chân sườn đồi, núi, dọc theo các tuyến đường quốc lộ để bảo vệ cảnh quan.

- Các khoáng sản nước nóng, nước khoáng

Đẩy mạnh thăm dò xác định trữ lượng, chất lượng các nguồn nước khoáng, nước nóng để khai thác sử dụng có hiệu quả, hợp lý theo nhu cầu phát triển kinh tế xã hội.

- Đối với dầu khí: Thực hiện theo Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đã được Chính phủ phê duyệt với mục tiêu “Phát triển ngành Dầu khí trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng, đồng bộ, bao gồm: Tìm kiếm thăm dò, khai thác, vận chuyển, chế biến, tàng trữ, phân phối, dịch vụ và xuất, nhập khẩu”.

c) Hợp tác quốc tế: Ưu tiên hợp tác quốc tế, đầu tư ra nước ngoài trong điều tra, thăm dò, khai thác than, quặng sắt, thạch cao, muối mỏ và các loại khoáng sản khác ở nước ngoài. Đẩy mạnh hợp tác với các nước phát triển để tiếp thu công nghệ tiên tiến trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản và trong khai thác, chế biến quặng đất hiếm, titan - zircon, liti...

5. Các chính sách

a) Chính sách bảo vệ, sử dụng và dự trữ tài nguyên khoáng sản

- Sử dụng tài nguyên khoáng sản đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững;

- Cân đối để bảo đảm dự trữ tài nguyên khoáng sản phục vụ nhu cầu phát triển các ngành kinh tế trước mắt và lâu dài;

- Ưu tiên khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản phục vụ sản xuất trong nước; việc xuất, nhập khẩu khoáng sản theo nguyên tắc cân đối, đảm bảo nhu cầu sản xuất trong nước; chỉ xuất khẩu sản phẩm sau chế biến có giá trị kinh tế cao đối với khoáng sản có quy mô lớn.

b) Chính sách khoa học và công nghệ

- Khuyến khích hợp tác chuyển giao công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường trong khai thác, chế biến khoáng sản;

- Tăng cường năng lực, đổi mới thiết bị, công nghệ; có chính sách phát triển nguồn nhân lực trình độ cao trong quản lý, điều tra, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản.

c) Chính sách đầu tư

- Ưu tiên đầu tư nhằm đẩy nhanh công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản;

- Đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư cho công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản;

- Khuyến khích đầu tư công nghệ khai thác, chế biến sâu và thân thiện với môi trường.

6. Các giải pháp

a) Quản lý và quy hoạch

- Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về khoáng sản; nâng cao năng lực quản lý từ Trung ương đến địa phương;

- Phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương để đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản; xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong hoạt động khoáng sản, tạo cơ chế và tái cấu trúc công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản;

- Xây dựng quy hoạch khoáng sản theo quy định của Luật Khoáng sản và phù hợp với định hướng của Chiến lược; khoanh định các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.

b) Khoa học và công nghệ

- Đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ trình độ cao bằng nhiều hình thức;

- Từng bước ứng dụng kỹ thuật tiên tiến, thiết bị hiện đại trong điều tra, thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản;

- Nâng cao năng lực công nghệ khai thác hầm lò ở độ sâu lớn;

- Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật của thiết bị, công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản nhằm bảo vệ môi trường và không gây lãng phí tài nguyên.

c) Tài chính

- Hàng năm ưu tiên bố trí đủ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản theo quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt;

- Tăng cường đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực điều tra địa chất về khoáng sản, thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản;

- Điều chỉnh các chính sách tài chính có liên quan đến hoạt động xuất khẩu khoáng sản theo hướng chỉ xuất khẩu sản phẩm sau chế biến có giá trị cao đối với khoáng sản có quy mô lớn;

- Xây dựng cơ chế ưu đãi nghề phù hợp với đặc thù nghề nghiệp, đảm bảo ổn định phát triển nguồn nhân lực cho điều tra, thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản.

d) Bảo vệ môi trường

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp tổ chức và thực hiện theo nội dung Chiến lược khoáng sản và xây dựng các chương trình, nhiệm vụ theo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Công TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (5).

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

ベトナム社会主義共和国

**鉱物の探鉱・採掘・加工・利用及び輸出活
動に対する国家管理の強化**

**2012 年 1 月 9 日制定 首相指示
No.02/CT-TTg**

(日本語仮訳)

政府首相

ベトナム社会主義共和国
独立・自由・幸福

番号：02/CT-TTg

2012年01月09日、ハノイにて

指示

鉱物の探鉱・採掘・加工・利用及び輸出活動に対する国家管理の強化について

鉱物は再生できない資源であり、国家の工業化・近代化事業を実施するための重要な要素である。近年、鉱物採掘産業は著しい発展を遂げ、様々な製造業界に原材料を提供し、国家予算に大いに貢献すると同時に国家の経済・社会開発事業に対し、積極的な役割を果たしてきている。

ところが、最近、鉱物の探鉱・採掘・加工・利用及び輸出事業の一部は複雑に進行している。金鉱床や鉄の鉱石、チタン、白大理石、建設用砂などの採掘は実際の需要に適さない。発給された鉱物の採掘・加工許可証は大幅に増加する一方、高度な加工に対する投資はあまり重視されていない。採掘に先端技術が必要となる石油、ガスや石炭、銅、セメント製造用の石灰石などの鉱物を除き、殆どの鉱物は時代遅れの古い技術により採掘・加工されている。労働安全や環境保護の違反が頻発している。鉱物の違法採掘は多くの地域で行われており、これらは石炭、金、チタン、スズ、鉛、亜鉛、鉄、マンガン、建設用砂利の違法採掘が主である。増加の傾向がありながら、監督できていない鉱物の密輸出や不正なビジネスは社会安全や秩序を乱し、住民に不満を与える。鉱物に関する法律や知識の周知徹底、宣伝事業はまだ効果的ではなく、鉱物の採掘・加工活動を監査、監督する事業はあまり重視されていない。その原因のひとつは鉱物に対する国家管理の貧弱さ、中央機能機関と地方機関の協力が緊密ではないことにある。また、鉱物の探鉱・採掘・加工における違反行為の処罰がまだ厳格かつ明確ではないことも挙げられる。

鉱物の探鉱・採掘・加工・利用及び輸出活動に対する国家管理を見直し、改善し、また 2030 年まで見据えた、2020 年までの鉱物及び鉱物採掘産業の方向決めに係る政治局の 2011 年 4 月 25 日付けの議決第 02-NQ/TW 号及び 2010 年鉱物法を実施するために、政府首相は以下の通り指示する。

1. 鉱物は再生できない資源なので、合理的且つ効果的に節約し管理・保護・採掘すべきである。各段階の採掘計画、利用計画を策定できるように、鉱物の埋蔵量・ポテンシャルを把握するための基本調査・評価事業は事前に行うべきである。
2. 経済・社会的効果を向上させ、治安・国防を確保し、また環境、景観、歴史・文化遺産を保護するために、鉱物の探鉱・採掘は国の短期的な需要と共に、将来の長期的な需要を両方検討しながら決定しなければならない。鉱物採掘は高度加工と同時に実施し、鉱物の利用はそれぞれの鉱物の将来性と価値に適する方法で実施しなければならない。

3. 鉱物加工事業においては環境にやさしい先端的な技術を導入し、経済的価値が高い製品を生産しなければならない。鉱物採掘・加工計画の許可証発給については、当該計画に投資計画があって、また商工省、建設省及び地方委員会により承認され、そして当該計画は先端的な技術を導入し、資源利用の有効性を向上させる場合のみ、許可証を発給する。有効性を保証するための先端的な加工技術がまだない鉱物に対しては、採掘事業を必ず停止しなければならない。
4. 鉱物の輸出は政府の規程に従わなければならない、粗鉱物を輸出しない。
5. 全国の鉱物採掘は政府首相が承認した各段階における鉱物戦略に適さなければならない、各地域における鉱物の探鉱・採掘・加工及び利用計画は全国の鉱物計画と当該地域の経済・社会開発計画に適さなければならない。
6. 重要な鉱物の探鉱・採掘・輸出方針
 - a) 石炭：計画に沿う探鉱・採掘の許可証を引き続き発給する。Quang Ninh 省にある一部の石炭鉱山の改善・拡大に投資すると同時に採掘後の環境改善、回復事業に特別な関心を払う。Hong 川デルタの炭田に属する一部の地域において試験的な採掘を行うために適切な技術を選出し、その結果を踏まえて、2020 年後の段階における炭田の総合的な採掘を提案する。石炭輸出は国内の長期的な需要を満たすことを優先することを前提とし、政府首相により承認されたスケジュールに沿って確実に行う。
 - b) ボーキサイト鉱石：Lam Dong 省や Dak Nong 省におけるアルミナ生産プロジェクト 2 件に原材料を提供するために Tan Rai 鉱山や Nhan Co 鉱山の採掘を行う。他のボーキサイト採掘計画とアルミナ生産計画は上記の 2 件が実施され、経済・社会的効果を評価した後にしか実施されない。北部におけるボーキサイト探鉱の新規許可証は発給しない。
 - c) 鉄鉱石：鉄鉱石の輸出を完全に停止する。国内の鋳鉄・鋼鉄生産工場のために、Thach Khe 鉄鉱山採掘計画と他の鉄鉱採掘計画を効果的に実施する。採掘中の鉱山については、有効性と環境に対する要求を確保できない場合、規則に従って、鉱山を閉じ、採掘用地を返還する策が必要である。
 - d) チタン鉱石：チタン鉱床に対する探鉱・採掘の新規許可証を発給しない。採掘中の鉱山に対して、天然資源環境省、各地域の人民委員会は監査を行い、環境保護を実施できない鉱山の採掘許可証は取り上げ、環境回復を要求すると同時に、国家の鉱物保護区域にする。チタン産業開発のために大規模な探鉱・採掘、集中的な加工により経済・社会効果を確保する計画草案を作成する。2012 年 6 月末までに現在、在庫のイルメナイト精鉱の輸出を許可する。2012 年 7 月 1 日から高度に加工されていないチタン鉱石の輸出をせず、輸出は政府首相の認可が必要とする。
 - d) 鉛・亜鉛鉱石：鉛・亜鉛の鉱石、精鉱を輸出しない。現在、稼働中の加工計画に対し鉱石の埋蔵量を加えるために深い層までの探鉱及び採掘中の鉱山の拡大を引き続き行う。新しい地域における鉱石の探鉱・採掘事業は高度に加工し、亜鉛、鉛までに製造する計画とリンクさせなければならない。

- e) クロム鉄鉱石：鉄鉱石及び精鉄鉱石を輸出しない。2030 年までの工業におけるクロム鉄鉱石による製品の需要に応じて、利用需要及び国家鉱物保護に適した許可証を発給する。
- g) マンガン鉄鉱石：マンガン鉄鉱石及びマンガン精鉄鉱石を輸出しない。Ha Giang 省、Tuyen Quang 省、Cao Bang 省に位置する、潜在性のある地域を採鉱し、採掘し、国内需要を満たすために、マンガン鉄、二酸化マンガン生産プロジェクトのための原材料とする。
- h) 金、銅鉄鉱石：銅鉄鉱石を輸出せず、金砂鉄採掘の新規許可証を発給しない。金の鉄鉱山の採鉱・採掘は高度加工を目指し、先端技術を導入し、環境を汚染しない方針に従って行う。地方は未採掘の金、銅鉄鉱山の保護責任を有する。現在、採掘中の鉄鉱山については有効性や環境の要求を満たさない場合、徹底的に鉄鉱山を閉じる決議を出す。
銅製錬所にさらに投資をし、拡大するために Lao Cai 省における銅鉄鉱石の採鉱を完了する。各地域における銅の採鉱・採掘は国内の高度加工プロジェクトと組み合わせなければならない。
- i) 燐灰石鉄鉱石：燐灰石鉄鉱石を輸出しない。計画に従って鉄鉱山地域を追加採鉱する。リン酸肥料、溶成リン肥、DAP、リン、家畜飼料生産のために種類 2 の鉄鉱石の加工・利用技術開発に投資する。
- k) レアアース鉄鉱石：許可証が発給されたレアアース鉄鉱山の採鉱事業を完了する。先端的な技術を導入することにより、経済社会効果及び環境に関する需要を確保できるレアアース鉄鉱石採掘、加工の連携プロジェクトを迅速に実施する。レアアースの採掘、加工、輸出は政府首相の認可が必要である。
- l) 白大理石、花崗岩質岩石：切り石を輸出せず、採鉱・採掘の新規許可証を発給しない。
- m) セメント、一般の建設資材のための鉄鉱物に対する採鉱・採掘事業について
- ・セメント生産用鉄鉱物：認可された計画によりセメント生産のために石灰岩、粘土及びセメント生産用の添加物の採鉱・採掘を引き続き許可する。
 - ・一般の建設資材用鉄鉱物：各省人民委員会は、計画による労働安全及び環境保護の条件を満たした鉄鉱山に対し、建設用石材や建設用砂利の採掘許可証の延期を検討する。
7. 2011 年 7 月 01 日以前に提出され、また認可された計画に適し、政府首相により方針を認められ、販売先あるいは高度加工拠点を確保でき、それに法的条件及び上記の規定を遵守する鉄鉱物活動許可証申請書に対し、審査・許可証発給をすることができる。
8. 実施の取り組み
- a) 天然資源環境省：
- ・鉄鉱物産業における行政違反の処罰に関する政令、規定の作成あるいは政府公布のために政府に提出することを主担当し、また商工省、建設省、関連官庁と連携して実施する。鉄鉱物法の規定の履行案内に関する通達を修正・補足するために再度確認し、実施する際の一貫性を保証する。鉄鉱物産業の組織、個人及び鉄鉱物が賦存している地元の住民に対する鉄鉱物管理法の周知徹底、宣伝を重視する。

- ・陸上、海上、島における鉱物の鉱物資源地質基礎調査を促進する。鉱物採掘権の競売を行わない地域、小規模点在鉱物の賦存地域、国家鉱物保護区域とする地域などを規定し、政府首相に提出し、承認を受ける。鉱業活動の監査、監督事業を強化し、違法鉱物活動に対し、許可証の有効性を停止し、当該許可証を剥奪するなど、厳しく処理する。
- ・鉱物採掘権の競売を行い、鉱物に関する鉱物資源地質基礎調査、鉱物探鉱に投資するための国家の費用を迅速に回収する。規則に従って鉱物採掘権の料金徴収を展開する。
- ・鉱物に関する違法行為や環境保護違法行為の監査を強化し、厳しく処理する。

b) 商工省：

- ・加工後の製品や採掘に対する先端技術の導入に関する具体的な規定により鉱物マスタープランの修正・補足・策定のために審査することを主担当し、また天然資源環境省、他の関連官庁と連携して実施する。工業規模の高度加工、鉱物資源の利用の経済・社会的効果の向上、環境の保護を促進する。
- ・鉱物輸出をしっかりと管理し、粗鉱石、精鉱の輸出を許可しない方針で、鉱物輸出の政策、基準を早急に修正、補足し、鉱物輸出の実施を頻繁に監査、監督する。

c) 建設省：

- ・全国における建設のための建設資材用鉱物の個別の探鉱・採掘・利用計画の審査、修正、補足あるいは新規策定を主担当し、また各関連官庁と地方政権と連携して実施する。
- ・建設資材用鉱物あるいはセメント生産用鉱物の採掘・加工・利用および輸出の管理事業を強化する。建設資材用鉱物あるいはセメント生産用鉱物の採掘は環境保護、景観保護および労働安全を確保しなければならない。

d) 財務省は税関局に鉱物輸出におけるビジネス違法行為を監査し、効果的な防止策を取るよう指導する。手続きをしっかりと整備し、回収された違法な鉱物の処理を厳密に監査し、そのガイドラインを発行する。

d) 国防省は国境軍事に対して各機能機関と連携し、海路を始め各経路による鉱物密輸出を適切に防止するために監査・管理事業を強化するよう指導する。

e) 公安省は公安チーム（特に国境に近い地域の公安）に市場管理局や国防軍事をはじめとする関連する機能機関としっかりと協調し、鉱物輸出における密輸出犯罪とビジネス不正犯罪を防止する。

g) 127 管理委員会は各機能機関に地方政権と協調し、当該地方における鉱物の密輸出やビジネス不正を監査し、効果的に防止する。

h) 中央直轄市、省の人民委員会：

- ・地域における鉱物の探鉱・採掘・利用計画を審査、修正、補足、策定し、2012 年の現地における鉱物活動禁止、一時禁止地区の指定を完了し、現地における採掘計画を監査し、環境保護を確保できない場合、許可証を回収し、環境回復を強制するかあるいは権限ある機関に許可証の剥奪、環境回復強制を申し出る。

- ・住民に鉱物に関する法的規定の順守を宣伝する事業を主担当し、または関連官庁と協調して実施する。
（税務機関、市場管理機関、天然資源環境局、公安、国防軍事、税関などの）地方機能機関に現地における鉱物の違法採掘、違法運送、密輸出の監査、防止を強化するように徹底的に指導する。
- ・鉱物の輸送経路、置き場、鉱物を集める港湾の監査・監督を重視する。認可された計画に従う高度加工プロジェクトへの投資を指導し、それを実施できる良い環境を整える。国内の高度加工の需要を満たすために、加工工場が鉱物を買収し、輸送できる良い条件を与える。2011年の鉱物法の規定に従って一般建設資材用鉱物採掘の許可証発給に対する管理を強化する。

i) 天然資源環境局：天然資源環境省、中央直轄市や省の人民委員会は関連官庁と協調し、現在稼働中の鉱物採掘計画を監査・監督し、公約通りに高度加工を行わない計画や環境を深刻に汚染する計画、インフラを破壊する計画、安全・秩序を乱し、鉱物のある地域の住民に不満を与える計画などに対し、鉱物採掘を停止し、許可証を没収する。

k) 各省庁、地方は鉱物の高度加工に対する投資を強化するために、困難を乗り越えるために指導し、地方における鉱物活動の監査・監督事業においてしっかり協調し、2011年鉱物法の規定の順守を保証する。

本指示は鉱物の探鉱・採掘・加工・利用及び輸出活動に対する国家管理の強化に関する政府首相の2008年9月01日付けの指示第26/2008/CT-TTg号の更新版である。

天然資源環境省、商工省、建設省、財務省、計画投資省、科学技術省、農業農村開発省、交通運輸省、国防省、公安省、127号指導委員会、中央直轄市、省の人民委員会長は本指示を確実に履行する。

配布先：

- ・中央共産党書記委員会
- ・政府首相及び各副首相
- ・各省庁、省同格機関、政府直轄機関
- ・汚職防止中央指導委員会官房
- ・中央直轄市、省の人民委員会・人民評議会
- ・民族委員会
- ・共産党中央官房
- ・国家主席官房
- ・民族評議会及び国家各委員会
- ・国会官房
- ・最高人民裁判所
- ・最高人民検察院
- ・国家会計監査
- ・政府官房：各部署、局、広報
- ・保管：事務所（五部）

首相
Nguyen Tan Dung
(署名・捺印済み)

ベトナム社会主義共和国

**鉱物の探鉱・採掘・加工・利用及び輸出活
動に対する国家管理の強化**

**2012 年 1 月 9 日制定 首相指示
No.02/CT-TTg**

(原文)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **02/CT-TTg**

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2012

CHỈ THỊ

**Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động
thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản**

Khoáng sản là tài nguyên không tái tạo, là một trong những nguồn lực quan trọng để thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Trong những năm qua, ngành công nghiệp khai khoáng đã có bước phát triển cung cấp nguyên liệu cho nhiều lĩnh vực sản xuất, đóng góp đáng kể cho ngân sách nhà nước và góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, thời gian gần đây hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản đã có một số diễn biến phức tạp. Tình trạng khai thác một số loại khoáng sản như: Vàng sa khoáng, quặng sắt, titan, đá hoa trắng, cát xây dựng chưa phù hợp nhu cầu thực tế. Số lượng giấy phép khai thác, chế biến khoáng sản được cấp gia tăng lớn, trong khi việc đầu tư các dự án chế biến sâu ít được quan tâm. Trừ một số loại khoáng sản như: Dầu khí, than đá, đồng, đá vôi xi măng có công nghệ khai thác ở trình độ tương đối hiện đại, còn lại các khoáng sản khác được khai thác và chế biến bằng công nghệ cũ, lạc hậu. Tình trạng vi phạm quy định về an toàn lao động và bảo vệ môi trường còn khá phổ biến. Hoạt động khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn tồn tại ở nhiều địa phương, tập trung chủ yếu vào một số loại khoáng sản như: Than đá, vàng, titan, thiếc, chì, kẽm, sắt, mangan, cát xây dựng. Việc xuất khẩu lậu khoáng sản và gian lận thương mại có biểu hiện gia tăng, chưa kiểm soát được đã gây mất trật tự an ninh xã hội và gây bức xúc trong nhân dân. Hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khoáng sản còn hạn chế; công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản chưa được quan tâm đúng mức. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng trên một phần là do yếu kém trong quản lý nhà nước về khoáng sản, sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng ở trung ương và địa phương còn thiếu chặt chẽ. Việc xử lý những vi phạm trong thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản còn thiếu nghiêm minh.

Nhằm chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản, thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược

khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và triển khai Luật Khoáng sản 2010, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Khoáng sản là tài nguyên không tái tạo phải được quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả. Công tác điều tra cơ bản, đánh giá khoáng sản phải đi trước một bước để làm rõ tiềm năng, giá trị phục vụ cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng trong từng thời kỳ.

2. Thăm dò, khai thác khoáng sản phải tính đến nhu cầu trước mắt cũng như lâu dài của đất nước nhằm đạt hiệu quả kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm an ninh - quốc phòng, bảo vệ môi trường, cảnh quan, di tích lịch sử, văn hóa; khai thác khoáng sản nhất thiết phải gắn với chế biến sâu, sử dụng phù hợp với tiềm năng, giá trị của từng loại khoáng sản.

3. Chế biến khoáng sản phải sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Các dự án khai thác, chế biến khoáng sản chỉ được xem xét cấp phép khi đã có dự án đầu tư và được Hội đồng thẩm định của các Bộ Công Thương, Xây dựng và Ủy ban nhân dân các địa phương thẩm định theo thẩm quyền, dự án phải áp dụng công nghệ chế biến tiên tiến và tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên. Đối với những khoáng sản chưa có công nghệ chế biến hiện đại, bảo đảm hiệu quả thì kiên quyết dừng lại chưa khai thác.

4. Việc xuất khẩu khoáng sản phải tuân thủ theo quy định của Chính phủ, không xuất khẩu khoáng sản thô.

5. Quy hoạch khoáng sản của cả nước phải phù hợp với Chiến lược khoáng sản trong từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản của các địa phương phải phù hợp với Quy hoạch khoáng sản chung của cả nước và Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

6. Chủ trương thăm dò, khai thác, xuất khẩu một số khoáng sản quan trọng:

a) Than: Tiếp tục cấp phép thăm dò, khai thác theo quy hoạch. Đầu tư cải tạo, mở rộng một số mỏ than vùng Quảng Ninh, đồng thời đặc biệt quan tâm đến vấn đề bảo vệ và cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác. Xem xét lựa chọn công nghệ hợp lý để khai thác thử nghiệm tại một số khu vực thuộc bể than đồng bằng Sông Hồng, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp khai thác tổng thể bể than giai đoạn sau năm 2020. Thực hiện nghiêm việc xuất khẩu than theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trên cơ sở đáp ứng nhu cầu sử dụng lâu dài trong nước.

b) Quặng bauxit: Tổ chức triển khai dự án khai thác mỏ Tân Rai, mỏ Nhân Cơ phục vụ nguyên liệu cho 02 dự án sản xuất alumina tại Lâm Đồng và Đắk Nông. Việc triển khai các dự án khai thác bauxit và sản xuất alumina khác chỉ

thực hiện sau khi 02 dự án nêu trên đi vào hoạt động và được đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội. Không cấp phép thăm dò mới đối với quặng bauxit ở các tỉnh phía Bắc.

c) Quặng sắt: Dừng hoàn toàn việc xuất khẩu quặng sắt. Tổ chức khai thác có hiệu quả dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê và các dự án khai thác quặng sắt khác để phục vụ cho các cơ sở sản xuất gang, thép trong nước. Đối với các mỏ đang khai thác, nếu không bảo đảm hiệu quả và yêu cầu về môi trường thì cần có phương án đóng cửa mỏ và hoàn thổ theo quy định.

d) Quặng titan: Không cấp phép thăm dò, khai thác mới đối với quặng titan sa khoáng. Đối với những mỏ đang khai thác, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các địa phương tổ chức kiểm tra, nếu không bảo đảm môi trường thì thu hồi giấy phép, yêu cầu phục hồi môi trường và đưa vào quy hoạch dự trữ quốc gia. Xây dựng đề án tổ chức thăm dò, khai thác quy mô lớn, chế biến tập trung, bảo đảm hiệu quả kinh tế - xã hội để phát triển ngành công nghiệp titan. Cho phép xuất khẩu khối lượng tinh quặng ilmenit hiện đang tồn kho đến hết tháng 6 năm 2012. Từ 01 tháng 7 năm 2012, không xuất khẩu quặng titan chưa qua chế biến sâu và việc xuất khẩu phải được chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

đ) Quặng chì - kẽm: không xuất khẩu quặng và tinh quặng chì - kẽm. Tiếp tục thăm dò phần sâu và mở rộng các khu vực mỏ đang khai thác để bổ sung trữ lượng quặng cho các dự án chế biến đang hoạt động. Việc thăm dò, khai thác quặng ở các khu vực mới phải gắn với dự án chế biến sâu thành kim loại chì, kẽm.

e) Quặng cromit: Không xuất khẩu quặng và tinh quặng. Căn cứ nhu cầu sử dụng sản phẩm chế biến từ quặng cromit trong các ngành công nghiệp đến năm 2030 để cấp phép khai thác phù hợp với nhu cầu sử dụng và dự trữ quốc gia.

g) Quặng mangan: Không xuất khẩu quặng mangan và tinh quặng mangan. Thăm dò khu vực có tiềm năng tại các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng để khai thác làm nguyên liệu cho dự án chế biến fero-mangan, dioxit-mangan phục vụ nhu cầu trong nước.

h) Quặng vàng, đồng: Không xuất khẩu quặng đồng, không cấp phép mới khai thác vàng sa khoáng. Thăm dò, khai thác đối với mỏ vàng gốc theo hướng gắn với chế biến sâu, sử dụng công nghệ hiện đại, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường. Địa phương có trách nhiệm bảo vệ các mỏ vàng, đồng chưa khai thác.

Đối với các mỏ đang khai thác, nếu không bảo đảm hiệu quả và yêu cầu về môi trường thì phải có phương án kiên quyết đóng cửa mỏ.

Hoàn thành thăm dò quặng đồng tại tỉnh Lào Cai để đầu tư thêm và mở rộng cơ sở chế biến đồng kim loại. Việc thăm dò, khai thác đồng ở các khu vực khác phải gắn với dự án chế biến sâu trong nước.

i) Quặng apatit: Không xuất khẩu quặng apatit. Thăm dò bổ sung các khu vực mỏ theo quy hoạch. Nghiên cứu công nghệ chế biến, sử dụng quặng loại 2 để đầu tư sản xuất phân lân, phân lân nung chảy, DAP, photpho, thức ăn gia súc.

k) Quặng đất hiếm: Hoàn thành thăm dò các mỏ đất hiếm đã cấp phép; khẩn trương triển khai dự án hợp tác khai thác, chế biến quặng đất hiếm với công nghệ hiện đại, bảo đảm hiệu quả kinh tế xã hội và các yêu cầu về môi trường. Việc khai thác, chế biến, xuất khẩu đất hiếm phải được chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

l) Đá hoa trắng, đá granit: Không xuất khẩu đá khối, tạm dừng việc cấp phép thăm dò, khai thác mới.

m) Công tác cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản làm xi măng, vật liệu xây dựng thông thường:

- Khoáng sản làm xi măng: Tiếp tục cấp phép thăm dò, khai thác các mỏ đá vôi, đất sét và phụ gia làm xi măng phục vụ các dự án xi măng theo các quy hoạch được duyệt.

- Khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường: Ủy ban nhân dân các tỉnh tiếp tục xem xét gia hạn, cấp phép khai thác các mỏ đá xây dựng, cát xây dựng đối với các mỏ nằm trong quy hoạch, tuân thủ đầy đủ các điều kiện về an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

7. Cho phép tiếp tục thăm định, cấp phép đối với các hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản đã tiếp nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2011, phù hợp với Quy hoạch đã phê duyệt hoặc được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương; có cam kết về địa chỉ sử dụng hoặc gắn với dự án đầu tư chế biến sâu, đủ điều kiện pháp lý, không trái với các quy định đã nêu trên.

8. Tổ chức thực hiện

a) Bộ Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản. Rà soát để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các thông tư liên quan hướng dẫn thực hiện các quy định của Luật Khoáng sản, đảm bảo tính đồng bộ trong triển khai thực hiện. Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về quản lý khoáng sản cho

các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản và người dân địa phương nơi có khoáng sản.

- Đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản trên đất liền và biển, hải đảo. Khoanh định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản; khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ; khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản, xử lý nghiêm và đình chỉ, thu hồi giấy phép đối với các trường hợp hoạt động khoáng sản vi phạm pháp luật.

- Thực hiện việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản; khẩn trương triển khai việc thu hồi kinh phí nhà nước đã đầu tư cho công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản; triển khai việc thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật về khoáng sản và bảo vệ môi trường.

b) Bộ Công Thương:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành, địa phương liên quan rà soát để điều chỉnh, bổ sung, xây dựng mới các quy hoạch khoáng sản có các quy định cụ thể về sản phẩm sau chế biến, áp dụng công nghệ tiên tiến trong khai thác, chế biến; tập trung khai thác, chế biến sâu theo quy mô công nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội việc sử dụng tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường.

- Khẩn trương điều chỉnh, bổ sung chính sách, tiêu chuẩn xuất khẩu khoáng sản theo hướng quản lý chặt việc xuất khẩu khoáng sản, không xuất khẩu quặng thô, tinh quặng; thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra thực hiện việc xuất khẩu khoáng sản.

c) Bộ Xây dựng:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, ngành và địa phương liên quan rà soát, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng mới quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng từng loại, nhóm khoáng sản làm vật liệu xây dựng trong cả nước.

- Tăng cường công tác quản lý việc khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng. Việc khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng và xi măng phải gắn liền với bảo vệ môi trường, cảnh quan và an toàn lao động.

d) Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan tổ chức kiểm tra và có biện pháp hữu hiệu ngăn chặn việc gian lận thương mại trong xuất khẩu khoáng sản; đảm bảo thủ tục chặt chẽ; rà soát và ban hành hướng dẫn việc xử lý khoáng sản bị thu giữ.

đ) Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ đội biên phòng phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn kịp thời hiện tượng xuất khẩu lậu khoáng sản, đặc biệt là thông qua đường biển.

e) Bộ Công an chỉ đạo lực lượng công an (đặc biệt là Công an các tỉnh biên giới), phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan, nhất là đối với lực lượng Quản lý thị trường, Bộ đội Biên phòng tăng cường đấu tranh và ngăn chặn các loại tội phạm buôn lậu và gian lận thương mại trong xuất khẩu khoáng sản.

g) Ban Chỉ đạo 127 chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra và ngăn chặn có hiệu quả việc xuất khẩu lậu khoáng sản và gian lận thương mại trên địa bàn.

h) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung và lập các quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản của địa phương; hoàn thành việc khoanh định khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn trong năm 2012; tổ chức kiểm tra các dự án khai thác trên địa bàn, nếu không bảo đảm môi trường thì thu hồi hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền thu hồi giấy phép, yêu cầu phục hồi môi trường;

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân tuân thủ các quy định của pháp luật về khoáng sản; chỉ đạo quyết liệt các cơ quan chức năng trên địa bàn (cơ quan Thuế, Quản lý thị trường, Tài nguyên và Môi trường, Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan) đẩy mạnh việc kiểm tra và ngăn chặn, xử lý kịp thời việc khai thác, vận chuyển và xuất khẩu khoáng sản trái phép trên địa bàn.

- Chú trọng việc kiểm tra, kiểm soát các tuyến đường vận chuyển, bến bãi, cảng biển tập kết khoáng sản; chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh việc đầu tư các dự án chế biến sâu khoáng sản theo Quy hoạch được duyệt; tạo điều kiện cho các cơ sở chế biến thu mua, vận chuyển khoáng sản phục vụ cho chế biến sâu trong nước. Tăng cường quản lý việc cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn theo quy định của Luật Khoáng sản năm 2010.

i) Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiến hành kiểm tra, thanh tra đối với các dự án khai thác khoáng sản đang hoạt động, đình chỉ hoạt động, thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản đối với các trường hợp không triển khai dự án chế biến sâu theo cam kết, khai thác gây ô nhiễm nghiêm trọng tới môi trường, trực tiếp gây hư hỏng hạ tầng kỹ thuật, mất an ninh trật tự gây bức xúc cho nhân dân nơi có khoáng sản.

k) Yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương có biện pháp đôn đốc, tháo gỡ khó khăn để đẩy mạnh đầu tư các dự án chế biến sâu khoáng sản, phối hợp chặt chẽ trong công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản trên địa bàn, đảm bảo việc tuân thủ nghiêm túc các quy định của Luật Khoáng sản năm 2010.

Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 26/2008/CT-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trong công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản.

Bộ trưởng các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an; Ban chỉ đạo 127; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai, thực hiện nghiêm Chỉ thị này.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Ủy ban Dân tộc;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (5b)

THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

ベトナム社会主義共和国 鉱物法及び関連法令

平成 25 年 2 月 発行

発行：独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構

金属資源開発本部 金属企画調査部

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 2-10-1 虎ノ門ツインビルディング 西棟 15 階

電話：03-6758-8027 FAX: 03-6758-8057

E-mail: mrhc@jogmec.go.jp

<http://mrhc.jogmec.go.jp>



この印刷物は環境保護のため、古紙配合率70%再生紙を使用し、印刷インキに「大豆油インキ」を使用しております。